

FORMER LES JURISTES POUR L'ACCÈS À LA JUSTICE: COMPÉTENCES ET PARCOURS ÉDUCATIFS EN ACCÈS À LA JUSTICE AU CANADA

RAPPORT DE L'INITIATIVE D'ÉDUCATION À L'ACCÈS À LA JUSTICE

SEPTEMBRE 2026



TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS.....	4
GLOSSAIRE	5
INTRODUCTION.....	9
SOMMAIRE EXÉCUTIF	13
PARTIE 1 : LE DÉFI DE LA FORMATION EN AJ.....	18
I. Littérature sur les parcours éducatifs en AJ.....	18
1. L'état de la formation en AJ	18
2. L'importance de la formation en AJ	20
3. Comment enseigner l'AJ	22
II. Contexte des compétences en AJ au Canada	25
1. L'Exigence nationale de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada.....	25
2. Rapport de Jordan Furlong (2022)	27
3. Western Canada Competency Profile (2024 – ...)	28
4. Canadian Centre for Professional Legal Education (CPLED).....	29
III. Approches de l'AJ.....	29
1. La justice centrée sur les personnes	30
2. Perspectives autochtones sur l'AJ	31
3. L'AJ et les expériences des communautés	33
PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE	37
I. Définir l'AJ aux fins du projet	37
II. Portée et limites de la recherche	38
1. Compétences professionnelles en AJ.....	38
2. Parcours éducatifs en AJ.....	38
3. Limites de la recherche.....	38
III. Collecte et analyse des données.....	40
1. Parcours éducatifs	40
2. Compétences	40
3. Analyse qualitative et quantitative	41
IV. Consultations.....	42

PARTIE 3 : COMPÉTENCES EN AJ	43
I. Introduction	43
II. Considérations clés	43
III. Les compétences en AJ au Canada : principaux constats	44
1. Fréquence des compétences.....	46
2. Différences régionales	47
3. Évaluation : Catégories, critères et niveaux de maîtrise.....	49
4. Vers un inventaire des compétences en AJ.....	51
IV. Les compétences en AJ sur la scène internationale.....	55
1. Les compétences en AJ aux États-Unis	55
2. Les compétences en AJ en Angleterre et au pays de Galles.....	59
3. Thèmes liés à l'AJ en Angleterre et au pays de Galles	62
4. Les compétences en AJ en Australie (échelle nationale)	63
5. Les compétences en AJ issues des données australiennes.....	66
6. Conclusions de la dimension internationale de l'étude	68
PARTIE 4 : PARCOURS ÉDUCATIFS EN AJ	70
I. Introduction	70
II. Quelques chiffres	70
1. Type de contenu des cours.....	71
2. Cliniques juridiques, écoles de terrain et autres activités d'apprentissage expérientiel	72
3. Initiatives facultaires et étudiantes.....	72
III. Les parcours éducatifs en pratique : principaux constats	73
1. Fondements des connaissances en AJ	76
2. Cliniques juridiques, écoles de terrain et autres activités d'apprentissage expérientiel	79
3. Parcours en AJ issus d'initiatives facultaires et étudiantes	81
4. Note sur les méthodes d'évaluation	83
5. Cartographie d'ensemble des parcours éducatifs en AJ.....	85
6. Discussion – lacunes et possibilités	88
APPEL À L'ACTION POUR LA FORMATION EN AJ	90
ANNEXES.....	91

CITATION RECOMMANDÉE :

Valerie L. Le Blanc, Jérémy Boulanger-Bonnely, Robert Lapper, c.r. et Michelle Lawrence,
Former les juristes pour l'accès à la justice : compétences et parcours éducatifs en accès à la justice au Canada,
(septembre 2026).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce rapport est fourni à titre informatif et à des fins de recherche seulement. Il ne constitue pas un avis juridique. Les analyses, interprétations et constats reflètent les données disponibles au moment de la rédaction, lesquelles peuvent avoir changé depuis. Des efforts raisonnables ont été déployés pour assurer l'exactitude et la fiabilité du contenu, mais les auteurs ne font aucune déclaration et n'offrent aucune garantie quant à son applicabilité future. Ils ne s'engagent pas à mettre à jour ou à réviser ce rapport pour tenir compte de l'évolution des données après sa publication. Il appartient aux lecteurs et lectrices d'exercer leur propre jugement et d'évaluer les constats au regard des parcours éducatifs et des normes d'exercice de leur juridiction.

Les opinions exprimées dans ce rapport ne doivent pas être attribuées à l'Université McGill ni à l'Université de Victoria. BC ACE décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit que toute personne ou entité pourrait subir en se fiant au contenu du rapport. Il est à noter que l'intelligence artificielle générative a été utilisée pour assister la traduction de ce rapport de l'anglais au français.

◆ REMERCIEMENTS

L'équipe de l'Initiative d'éducation à l'accès à la justice (AJ) – un projet mené par des chercheuses et chercheurs du BC Access to Justice Centre for Excellence (BC ACE) et de la Faculté de droit de l'Université McGill – tient à souligner le travail des enseignantes et enseignants en droit qui ont pris le temps de partager leur point de vue sur les parcours éducatifs en AJ. Ces personnes ont signalé des ressources importantes et offert des éclairages précieux pour notre examen des descriptions de cours et des autres initiatives de leurs facultés respectives.

L'équipe remercie tout particulièrement Jessica Asch, codirectrice de la recherche, et Tara Williamson, codirectrice de la recherche, toutes deux de l'Indigenous Law Research Unit à la Faculté de droit de l'Université de Victoria, pour leur expertise et le temps consacré à l'examen du plan de notre cours sur l'AJ. Elles nous ont prodigué de précieux conseils pour que les traditions juridiques autochtones, ainsi que leurs concepts, principes et enseignements relatifs à l'AJ, occupent une place centrale tout au long du cours et dans la définition de ce que signifie l'AJ aux fins du projet.

L'équipe souligne la contribution de ses membres à la conception, à la gestion et à la réalisation de la recherche, de ce rapport ainsi que du module de cours et des ressources du projet. Valerie L. Le Blanc, éducatrice juridique, a agi à titre d'analyste principale de la recherche et de rédactrice du rapport. Le professeur Jérémy Boulanger-Bonnely, chercheur principal du projet, a travaillé étroitement avec elle pendant la phase de recherche, a dirigé les consultations et a conçu le cours en ligne sur l'AJ. Robert Lapper, c.r., a contribué à la planification du projet et à la révision du contenu. Michelle Lawrence, directrice de BC ACE, a assuré la planification et la supervision générales.

L'équipe remercie également les étudiantes et étudiants en droit qui ont contribué au projet :

- Fadumo Hussen (Faculté de droit, Université McGill)
- Ibrahim Musa (Faculté de droit, Université McGill)
- Rita Slaoui (Faculté de droit, Université McGill)

L'Initiative d'éducation à l'AJ bénéficie du généreux soutien financier de :



◆ GLOSSAIRE

Ce rapport porte sur les compétences et les parcours éducatifs liés à l'accès à la justice. Pour mettre le lecteur en contexte, cette section définit certains termes clés utilisés dans le rapport, qui ont souvent un sens particulier et peuvent varier selon le contexte ou le ressort. La liste n'est pas exhaustive, et ces définitions ne remplacent pas les autres sens reconnus dans la législation, la jurisprudence ou les lignes directrices réglementaires.

2ELGBTQIA+ : Deux esprits (2E), lesbienne (L), gai (G), bisexuel·le (B), trans (T), queer (Q), en questionnement (Q), intersexe (I) et asexuel·le/aromantique (A).¹ Le symbole (+) désigne toute personne dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspond pas à celles énumérées ici.

Accès : voie vers la justice façonnée par la capacité d'une personne à comprendre et à utiliser le système de justice ou d'autres institutions et services connexes, et à en tirer des avantages ou des résultats concrets. L'accès se comprend mieux sous l'angle de l'expérience de la personne aux prises avec un problème juridique.² L'accès (à la justice) dépend de nombreux facteurs. **Accès à la justice** est abrégé en **AJ** dans l'ensemble du rapport.

Formation clinique en droit : méthode d'enseignement expérientiel utilisée dans les facultés de droit qui permet à la personne étudiante de mettre en pratique ses connaissances juridiques. Qu'elles prennent la forme d'un cours autonome ou d'un stage supervisé, les cliniques juridiques recourent à des méthodes interactives axées sur la résolution de problèmes afin d'offrir une formation directe au travail auprès de clients, de communautés ou de groupes. De nombreuses personnes étudiantes travaillent à la clinique juridique de leur faculté ou dans un cabinet partenaire.

¹ Voir par ex. QMUNITY, « Queer Glossary: A to Q Terminology » (Vancouver : dernière mise à jour le 29 août 2025), en ligne : <<https://www.qmunity.ca/post/queer-glossary-a-to-q-terminology>>.

² Voir par ex. Trevor Farrow, « What is Access to Justice? » (2014) 51:1 Osgoode Hall LJ 957 à la p 980 : « Autrement dit, comprendre les expériences vécues de celles et ceux qui utilisent le système de justice – et qui y sont parfois soumis – exigera souvent un examen délibéré des besoins particuliers et des différences entre les personnes et leurs expériences vécues afin de les traiter en égales. Il ressort clairement de ces réponses qu'un système de justice accessible doit comprendre et intégrer l'importance du contexte social pour ses usagers, en particulier pour les communautés de plus en plus diversifiées qu'il est censé servir » [notre traduction]. Voir aussi l'honorable Thomas A. Cromwell, C.C., ancien juge de la Cour suprême du Canada, « Access to Justice: Towards a Collaborative and Strategic Approach » (33^e Viscount Memorial Lecture, 27 octobre 2011), (2012) 63 UNBLJ 38 à la p 39 : « [...] les membres de notre société auraient un accès adéquat à la justice civile et familiale s'ils disposaient des connaissances, des ressources et des services leur permettant de traiter efficacement les questions juridiques civiles et familiales » [notre traduction].

D'autres stages cliniques peuvent se dérouler dans des cliniques juridiques communautaires, des bureaux gouvernementaux, des organisations non gouvernementales ou des écoles de terrain.³

Compétence : capacité d'une personne à « accomplir une tâche ou exercer une fonction » [notre traduction]⁴ de manière à produire un résultat utile. En droit ou dans la profession juridique, la compétence correspond au niveau de base de connaissances, d'habiletés et d'aptitudes qui permet à une personne étudiante ou à un ou une juriste de s'acquitter de ses fonctions conformément aux normes d'exercice attendues d'un avocat compétent.⁵ Les organismes de réglementation définissent la « compétence » dans leurs *Codes de déontologie* respectifs.⁶

Référentiels de compétences : ils décrivent ce qu'une personne professionnelle doit savoir et savoir faire pour exercer efficacement ses fonctions.⁷ Dans le domaine juridique, un référentiel de compétences énonce les connaissances clés, les habiletés pratiques et les qualités personnelles attendues des professionnel·les du droit.⁸ Les professionnel·les, les organismes de réglementation et les justiciables peuvent ensuite s'en servir comme norme d'exercice pour évaluer la performance à l'égard de chaque compétence.⁹

Règlement des différends : mécanisme permettant de résoudre des différends. Les problèmes juridiques peuvent se régler de nombreuses façons, notamment par la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Chaque option comporte des avantages et des inconvénients pour les personnes concernées. Le choix de la meilleure option dépend de plusieurs facteurs et il faut parfois en combiner plus d'une pour parvenir à un résultat acceptable.

Apprentissage expérientiel : méthode d'enseignement qui intègre à un cours existant une « démarche d'apprentissage actif et réflexif » [notre traduction] axée sur la pratique.¹⁰ L'apprentissage

³ Roxanne Mykitiuk et C. Tess Sheldon, « Confronting Accessibility in Clinical Legal Education: Human Rights Law and the Accommodation of Law Students with Disabilities in External Placements » (mars 2020) 32: Art 5 Osgoode Hall Journal of Law and Social Policy 67 à la p 67.

⁴ Jordan Furlong, Law21, *A Competence-Based System for Lawyer Licensing in British Columbia: Interim Report*, (Vancouver : 10 mai 2022) à la p 21, en ligne (pdf) : <https://www.lawsociety.bc.ca/getContentAsset/676ef5e8-b9dd-4c60-ba67-3b02220a7ffd/dfc3d011-8f63-43f6-9ed8-4b444333a1d0/Furlong_Report_-_A_Competence-Based_System_for_Lawyer_Licensing_in_BC.pdf?language=en-CA> [rapport Furlong].

⁵ *Ibid* à la p 21.

⁶ Voir par ex. Law Society of British Columbia, *Code of Professional Conduct for British Columbia (BC Code)*, chapitre 3 – Relationship to Clients, art 3.1 « Competence », en ligne : <<https://www.lawsociety.bc.ca/for-lawyers/act-rules-and-code/code-of-professional-conduct/chapter-3-%E2%80%93-relationship-to-clients/>>.

⁷ Rapport Furlong, *supra* note 4 à la p 23.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Voir par ex. Gemma Smyth, Samantha Hale et Neil Gold, « Clinical and Experiential Learning in Canadian Law Schools: Current Perspectives » (2017) 95:1 R du B can 151 à la p 156, 2017 CanLIIDocs 154 (dernière modification le 24 décembre 2020), en ligne : <<https://canlii.ca/t/73b>>.

expérientiel recourt à des activités et à des évaluations qui développent des habiletés pratiques adaptées aux besoins de diverses personnes, de divers groupes et de diverses communautés. Certains modèles comprennent du mentorat et de l'autoréflexion critique.

Règlement autochtone des différends : interprétation et application des lois, des ordres juridiques, des systèmes de gouvernance et des traditions autochtones aux problèmes juridiques du quotidien par des personnes et des « décideurs qui connaissent les traditions et les enseignements sur lesquels reposent les lois » [notre traduction].¹¹ Le règlement autochtone des différends est à la fois contextuel et distinct des cadres de justice coloniaux. Il vise à résoudre les conflits en reconnaissant que les peuples et communautés autochtones exercent des droits individuels et collectifs aux échelles communautaire, étatique et internationale.¹²

Système de justice : « désigne collectivement les organismes, établissements et institutions chargés d'administrer ou de faire respecter le droit, organisés principalement autour des matières civiles ou criminelles » [notre traduction].¹³

Parcours : dans le contexte de la formation juridique, trajets que les personnes étudiantes peuvent emprunter pour se former à l'AJ. Ils illustrent « comment » les facultés enseignent les principes et habiletés liés à l'AJ. Ils peuvent comprendre des cours traditionnels, des cours ou programmes spécialisés, des cliniques juridiques ou des occasions d'apprentissage expérientiel, des stages communautaires, des écoles de terrain et des initiatives facultaires ou étudiantes.

Justice centrée sur les personnes : approche qui place la personne¹⁴ au cœur du système, plutôt que les institutions judiciaires. Fondée sur des données probantes relatives aux besoins juridiques de la population, elle reconnaît que les problèmes juridiques d'une personne sont multidimensionnels et souvent imbriqués avec d'autres problèmes de la vie quotidienne.¹⁵ Une

¹¹ British Columbia Law Institute, *Navigating Shared Waters: Study Paper on Indigenous-Led Conflict Resolution*, Study Paper No 15 (juillet 2025) aux pp 12-13, en ligne (pdf) : <<https://www.bcli.org/wp-content/uploads/BCLI-Study-Paper-on-Indigenous-Led-Conflict-Resolution.pdf>>.

¹² *Ibid* à la p 14.

¹³ Legal Information Institute, « Wex: Justice System » (dernière modification en septembre 2025), en ligne : <https://www.law.cornell.edu/wex/justice_system>.

¹⁴ Roderick Macdonald distingue les « usagers » des « personnes en quête de justice » (*justice seeker*), notant que « certains groupes de population (en particulier les populations marginalisées) n'ont pas de préférences fixes en matière de justice [...] ni de préférences fixes quant aux moyens optimaux [...] de faire valoir ces préférences » [notre traduction]; s'intéresser à la façon dont les personnes utilisent les institutions judiciaires fait donc abstraction de la manière dont la justice peut aussi être recherchée et obtenue dans des « lieux informels d'interaction normative » [notre traduction] : Roderick A. Macdonald, « Access to Civil Justice » dans Peter Cane et Herbert M. Kritzer, dir, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford : Oxford University Press, 2010) 493 à la p 515. Dans la version française de ce rapport, nous utiliserons simplement « personne » ou « justiciable », mais souscrivons à la vision de Macdonald.

¹⁵ Jérémy Boulanger-Bonnely, « Person-Centred Justice and Dispute Resolution: The Potential of Lay Courts » (2024) 39:3 RCDS 404 à la p 434.

pratique centrée sur les personnes « privilégie des services accessibles, souples et interdisciplinaires » [notre traduction] et donne aux justiciables les moyens de régler leurs problèmes juridiques à l'aide de ressources locales et communautaires.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

◆ INTRODUCTION

Cette section présente la genèse de l'Initiative d'éducation à l'AJ. Elle explique pourquoi nous avons entrepris de cartographier les compétences et les parcours éducatifs en AJ, et décrit les travaux antérieurs de BC ACE sur lesquels repose le projet.

Pourquoi cartographier les compétences et les parcours éducatifs en AJ?

L'AJ constitue l'un des enjeux les plus pressants auxquels notre système de justice est confronté. Presque tout le monde rencontrera au moins un problème juridique grave au cours de sa vie.¹⁷ Une très grande majorité (87 %) des personnes confrontées à un tel problème cherchera à le résoudre, mais surtout en dehors du système de justice formel.¹⁸ Malgré ces efforts, seulement 21 % des personnes qui vivent un problème grave sur une période de trois ans parviendront à le résoudre pendant cette période, si bien que la plupart des besoins juridiques demeurent non comblés.¹⁹ Les causes de cette situation sont multiples, tout comme ses conséquences pour les individus, les communautés et les institutions.

Ces constats ont d'importantes répercussions sur la formation juridique. La profession juridique aspire à améliorer l'AJ pour tous.²⁰ Or, pour façonner une profession qui accorde véritablement la priorité à l'AJ, les éducateurs et éducatrices en droit doivent repenser et élargir le cursus traditionnel des facultés de droit. Celles-ci doivent doter les personnes étudiantes non seulement de connaissances en droit substantiel, mais aussi de compétences, de savoirs et d'outils nécessaires pour bâtir une pratique réflexive centrée sur les personnes.²¹

¹⁷ Voir par ex. Trevor C.W. Farrow et Lesley A. Jacobs, « Introduction: Taking Meaningful Access to Justice in Canada Seriously » dans Trevor C.W. Farrow et Lesley A. Jacobs, dir, *The Justice Crisis: The Cost and Value of Accessing Law* (Vancouver : UBC Press, 2020), 3 à la p 11.

¹⁸ Laura Savage et Susan McDonald, « Experiences of serious problems or disputes in the Canadian provinces, 2021 » (Ottawa : Statistique Canada, 2022) à la p 3, en ligne (pdf) : <<https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2022001/article/00001-eng.pdf>>.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Voir par ex. Association du Barreau canadien, Comité de l'accès à la justice, *Atteindre l'égalité devant la justice : une invitation à l'imagination et à l'action* (Ottawa : ABC, novembre 2013), en ligne (pdf) : <https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/images/Equal%20Justice%20-%20Microsite/PDFs/EqualJusticeFinalReport-fra.pdf> [ABC, *Atteindre l'égalité devant la justice*].

²¹ La pratique réflexive « part du principe que la réflexion intègre le savoir technique ou la théorie (ce que nous devons “savoir”) à la pratique ou à l'habileté (ce que nous devons “faire”) pour développer la compétence professionnelle » [notre traduction] : Michele M. Leering, « Integrated Reflective Practice: A Critical Imperative for Enhancing Legal Education and Professionalism » (2017) 95:1 R du B can 47 aux pp 58-59. Il s'agit d'« un dialogue entre la pensée et l'action par lequel [nous] devenons plus [...] habiles » [notre traduction] : Donald A Schön, *Educating the Reflective*

L'idée n'est pas nouvelle. En 2013, le Comité de l'accès à la justice de l'Association du Barreau canadien (« ABC ») a publié un rapport exhortant la profession à investir dans les personnes étudiantes en droit en tant que futurs artisans de l'AJ. Les facultés de droit, par l'entremise d'une recherche et d'un enseignement accrus en matière d'AJ, étaient appelées à :

[...] adopter, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà, une double optique afin d'intégrer l'accès à la justice à l'éducation, en établissant des exigences à l'égard de tous les étudiants, et en favorisant les possibilités pour ceux qui s'intéressent particulièrement à l'accès à la justice. Tous les étudiants en droit obtenant leur diplôme doivent avoir une compréhension de base des enjeux entourant l'accès à la justice, et savoir que favoriser l'accès à la justice fait partie intégrante de leur responsabilité professionnelle [...]. Des mesures pourraient être prises pour encourager les étudiants qui veulent contribuer davantage dans ce domaine, par exemple en prévoyant des stages spéciaux, en appuyant les innovations et en offrant des prix pour les rapports de recherche.²²

En 2014, l'ABC a également souligné qu'à mesure que la demande pour des services juridiques accessibles augmente, les établissements de formation juridique doivent innover pour offrir aux personnes étudiantes davantage de souplesse et de choix quant à leur formation.²³ L'ABC recommandait d'intégrer l'apprentissage pratique aux cours de droit substantiel afin d'orienter l'apprentissage vers l'acquisition de « connaissances translationnelles ».²⁴ Ses recommandations proposaient aussi d'explorer de nouveaux modèles éducatifs favorisant la collaboration avec des personnes ayant une expérience vécue et d'autres professionnels, et accordant la priorité aux stages cliniques et en milieu de travail.²⁵

Plus de dix ans plus tard, malgré ces appels et recommandations, le Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale constatait que l'introduction de l'AJ dans les cours de

Practitioner (San Francisco : Jossey-Bass, 1987) à la p 31. Voir aussi Michele Leering, « Conceptualizing Reflective Practice for Legal Professionals » (2014) 23 JL & Soc Pol'y [i].

²² *Ibid* à la p 138.

²³ Association du Barreau canadien, *Avenirs en droit : Transformer la prestation des services juridiques au Canada* (Ottawa : août 2014) aux pp 62-63, en ligne (pdf) : <<https://cba.org/getmedia/08e894c7-d1da-4a58-b7eb-801bda339597/Futures-Final-fra.pdf>> [ABC, *Avenirs en droit*].

²⁴ *Ibid* à la p 67 : les « connaissances translationnelles » y sont définies comme « la capacité de transformer la connaissance indispensable des concepts juridiques, des processus réglementaires et des cultures juridiques en une aptitude à résoudre des problèmes concrets dans la pratique ».

²⁵ *Ibid* aux pp 66-68.

droit demeure « un élément non structuré qui dépend largement du sujet du cours et/ou des intérêts des professeurs ».²⁶ Si certaines universités offrent à leur corps étudiant une formation complète en AJ, d'autres ne le font pas encore. Au-delà de la faculté de droit, les juristes en exercice pourraient également bénéficier de nouvelles occasions de renforcer leurs compétences en AJ. Cela dit, comme l'a également noté le Comité d'action, la réflexion sur la formation en AJ prend de l'ampleur,²⁷ et de nouvelles recherches sont nécessaires afin de préciser quelles compétences en AJ les personnes étudiantes devraient acquérir, et comment.

Travaux antérieurs de BC ACE sur la formation en AJ

Au cours des dernières années, BC ACE a répondu à cet appel en étudiant les compétences fondamentales requises pour que les juristes offrent des services efficaces en AJ et centrés sur les personnes, ainsi que les voies offertes aux personnes étudiantes pour développer ces compétences pendant leurs études de droit.

En mai 2024, le professeur Robert Lapper, c.r., a présenté des résultats préliminaires lors d'un colloque national réunissant des spécialistes, des décideurs et des praticiens de l'AJ.²⁸ Il a décrit les diverses approches adoptées par les facultés de droit au Canada et à l'étranger pour favoriser le développement de connaissances et d'habiletés en AJ. Il a proposé l'idée d'un programme de certificat canadien, parrainé par une organisation professionnelle en partenariat avec des responsables universitaires, qui encouragerait les personnes étudiantes à développer leurs compétences en AJ pendant leurs études. Il en a esquissé les exigences possibles : des cours obligatoires et complémentaires en AJ, des activités cliniques et expérientielles favorisant le développement d'habiletés, ainsi que des projets de recherche et de conception porteurs.

Les travaux du Pr Lapper et l'accueil qu'ils ont reçu ont révélé chez les responsables professionnels et universitaires une forte volonté d'examiner de façon plus approfondie et systématique les connaissances et habiletés que devraient posséder les juristes efficaces en AJ. Ils ont aussi montré que les juristes et éducateurs partagent l'objectif d'élaborer un programme qui outille et encourage les personnes étudiantes à faire carrière pour une justice centrée sur les personnes.

²⁶ Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale, *L'accès à la justice et la formation juridique* (2023) aux pp 4, 29, en ligne (pdf) : <<https://www.objectifsdelaaccessalajustice.ca/s/AJ2-LegalEdu-Report-Francais-Final-Dec1-hmnr.pdf>> [Comité d'action, *L'accès à la justice et la formation juridique*].

²⁷ *Ibid* à la p 5.

²⁸ Robert Lapper, c.r., « Access to Justice—What do we need to do and be? » (présentation au Person-Centred Justice Workshop, Université de Montréal, Montréal, mai 2024).

Qu'est-ce que BC ACE?

Le rapport de 2013 de l'ABC, *Atteindre l'égalité devant la justice*, proposait que d'ici 2030, trois facultés de droit canadiennes créent des centres d'excellence en recherche sur l'AJ. En 2015, le BC Access to Justice Centre for Excellence (BC ACE), établi à la Faculté de droit de l'Université de Victoria, a entrepris de répondre au besoin croissant d'améliorer l'AJ au Canada dans une perspective centrée sur les personnes. BC ACE reconnaît que les personnes étudiantes et les juristes doivent acquérir et entretenir des connaissances et des habiletés particulières – et hautement spécialisées – pour offrir efficacement des services centrés sur les personnes. L'équipe de recherche étudie activement les initiatives de justice centrée sur les personnes au moyen de travaux de recherche et de publications savantes.

◆ SOMMAIRE EXÉCUTIF

Initiative d'éducation à l'AJ de BC ACE : contexte et raison d'être du projet

En septembre 2025, BC ACE a créé l'Initiative d'éducation à l'AJ afin de contribuer à combler les lacunes qui subsistent dans les parcours éducatifs en AJ.²⁹ Grâce au généreux financement du Fonds pour le Droit de demain de l'ABC, et s'appuyant sur les résultats de recherche du professeur Lapper, l'Initiative comporte deux volets.

Le premier volet en est un de recherche. L'équipe a cerné les connaissances et les habiletés qu'exige une pratique en AJ centrée sur les personnes, et a identifié les parcours éducatifs actuellement offerts aux personnes étudiantes pour les acquérir. Le présent rapport présente les résultats de cette recherche et met en lumière les lacunes de la formation en AJ. Le second volet vise à combler ces lacunes au moyen d'un cours autonome d'introduction à l'accès à la justice, offert gratuitement au public mais conçu pour les personnes étudiantes en droit et les juristes.

Objectifs de recherche

L'objectif général de cette étude est de comprendre les connaissances et les habiletés requises pour bâtir une pratique du droit en AJ centrée sur les personnes. Il s'agit de déterminer les compétences fondamentales liées à l'AJ et d'illustrer les parcours éducatifs qui existent actuellement, ou qui pourraient être mis en place, pour les acquérir.

L'équipe de recherche a formulé les questions suivantes au sujet des compétences :

- **Quelles** compétences les juristes doivent-ils posséder pour bâtir une pratique en AJ centrée sur les personnes?
- **Comment** les organismes de réglementation définissent-ils la formation et le développement des habiletés nécessaires pour satisfaire à ces exigences en pratique, et quelles attentes fixent-ils à cet égard?
- **Quelles lacunes** et quelles **possibilités** notre cours et les ressources du projet peuvent-ils combler ou saisir?

²⁹ L'Initiative d'éducation à l'AJ est un projet conçu et dirigé conjointement par Jérémy Boulanger-Bonnely, professeur de droit à l'Université McGill, et par les professeurs Michelle Lawrence et Robert Lapper, c.r., de BC ACE, Faculté de droit de l'Université de Victoria.

L'étude des compétences s'est fondée sur les ressources publiées par les ordres professionnels et les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, ainsi que par certains ressorts étrangers.

L'équipe de recherche a formulé les questions suivantes au sujet des parcours éducatifs :

- **Comment** les facultés de droit enseignent-elles les concepts et principes de l'AJ?
- **Quels** parcours en AJ prédominent?
- **Où** s'inscrivent les parcours en AJ dans le cursus des facultés de droit?
- **Quelles** sont les **lacunes** et les **possibilités**?

La recherche sur les parcours éducatifs s'est fondée sur un examen comparatif structuré, en ligne, des cursus des 24 facultés de droit du pays, de leurs programmes cliniques ou d'apprentissage expérientiel et des initiatives étudiantes ou facultaires connexes en AJ. L'équipe a aussi examiné certains cours ou programmes cliniques offerts dans des programmes connexes au droit.

La recherche s'est déroulée de février à juillet 2026, et les consultations, d'avril à juillet 2026.

Aperçu de la recherche

Au total, l'équipe de recherche a recueilli et examiné les données suivantes :

- 13 ordres professionnels de juristes provinciaux et territoriaux
- 3 ressorts étrangers
- 24 facultés de droit canadiennes
- 326 cours, issus d'un examen de deuxième niveau portant sur près de 500 cours au total
- 133 programmes cliniques ou d'apprentissage expérientiel
- 189 initiatives facultaires et étudiantes

Principaux constats sur les compétences en AJ

La compétence en AJ réside dans la capacité des juristes à combiner de multiples compétences professionnelles axées sur la situation personnelle et les objectifs de leur clientèle. Les juristes centrés sur l'AJ et les personnes ne se contentent pas de comprendre ce qu'est l'AJ : ils doivent reconnaître que leurs clients ne vivent pas le système juridique et ses obstacles sur un pied d'égalité, et être en mesure de mobiliser un éventail de compétences pour les aider à les surmonter. Plus précisément, les juristes centrés sur l'AJ doivent connaître et appliquer des stratégies de communication efficaces, déployer des efforts réels et variés pour comprendre les expériences et les

objectifs de leurs clients, fournir des conseils utiles et concrets, gérer leurs relations professionnelles, cerner des modes de règlement des différends appropriés et opportuns, représenter efficacement leurs clients et offrir des services de manière éthique, fiable et durable.

Les compétences liées à l'AJ se divisent en deux catégories : 1) les compétences directes en AJ; et 2) les compétences de soutien nécessaires à une pratique en AJ. Les compétences directes comprennent la communication en langage clair; des conseils proportionnés et adaptés à la clientèle; l'écoute active; la pratique collaborative; les pratiques en EDI et tenant compte des traumatismes; l'établissement et le maintien des relations avec la clientèle; les compétences liées aux peuples autochtones et à la réconciliation; l'utilisation responsable de la technologie, y compris l'IA générative; le règlement des différends et la résolution proportionnée des problèmes; la sensibilisation et la gestion financières; ainsi que le bien-être. L'accent mis sur l'EDI et sur les compétences propres aux peuples autochtones distingue le Canada des référentiels étrangers examinés.

Notre recherche révèle un virage vers les compétences centrées sur les personnes au Canada, en particulier dans les référentiels récents (WCCP/CELP, Référentiel québécois de 2025). Conjugué aux connaissances et aux habiletés de soutien nécessaires à ces compétences, ce virage est appelé à transformer les compétences professionnelles traditionnelles en compétences axées sur la pratique. Un recours accru aux compétences centrées sur les personnes pour orienter les examens d'admission au barreau et la préparation des nouveaux juristes à la pratique pourrait favoriser une nouvelle façon d'exercer le droit au Canada.

Ce virage est encourageant, mais un écart subsiste dans la manière d'évaluer les compétences centrées sur les personnes. Alors que 83,3 % des fiches de compétences répertoriées dans notre projet sont obligatoires, seules 69,7 % sont rattachées à une catégorie d'évaluation. En outre, la plupart des méthodes d'évaluation continuent de privilégier l'écrit et les habiletés traditionnelles, même si les référentiels plus récents adoptent d'autres méthodes, comme la simulation avec des clients, l'entrevue et la négociation. La comparaison avec des référentiels étrangers suggère d'autres pistes, notamment l'énoncé de responsabilités plus claires envers le système de justice, comme la pratique pro bono et la participation à la réforme du droit (États-Unis); une meilleure intégration de la notion de vulnérabilité (Angleterre et Pays de Galles); et un ensemble plus clair d'indicateurs de performance pour toutes les compétences (Australie).

Principaux constats sur les parcours éducatifs en AJ

Notre recherche sur les parcours éducatifs est encourageante à plusieurs égards. Les 24 facultés de droit canadiennes étudiées enseignent toutes l'AJ sous une forme ou une autre, et toutes

comptent au moins une clinique juridique (5,5 en moyenne) offrant aux personnes étudiantes une expérience pratique de l'AJ. Si seule une fraction des cours examinés mentionne expressément l'« accès à la justice », l'AJ ne se limite pas aux cours dont l'intitulé porte sur la justice. Il est souvent présent dans des cours traditionnels de droit substantiel, et certaines facultés en font même un objectif transversal de leurs programmes. Tous ces parcours sont importants : les cours consacrés à l'AJ apportent de la profondeur, mais son intégration dans les cours de droit substantiel en assure une plus grande portée, surtout dans les cours obligatoires ou fondamentaux.

Notre recherche met également en lumière de nombreuses possibilités. L'enseignement de l'AJ est surtout doctrinal pour l'instant (76,5 % des cours examinés); on ne compte que 37 cours axés sur les habiletés et 38 cours expérientiels. Alors que 121 cours portent sur les connaissances en AJ et la réforme du système, seuls 11 portent sur les compétences centrées sur les personnes, avec des lacunes notables quant à la relation avec la clientèle, la communication accessible, la pratique tenant compte des traumatismes et la technologie. De même, les initiatives facultaires et étudiantes favorisent surtout une culture de l'AJ et des discussions sur des enjeux systémiques. Les cliniques juridiques sont le lieu par excellence où les connaissances se traduisent en pratique, mais elles ne sont pas accessibles à toutes les personnes étudiantes et documentent rarement les résultats d'apprentissage liés aux compétences en AJ. Plus largement, l'évaluation dans les cours demeure fragmentée et centrée sur les travaux écrits traditionnels (71,9 %), tandis que les méthodes d'évaluation axées sur les habiletés et la réflexion restent rares. Il y a lieu de développer davantage de contenus et d'évaluations axés sur les habiletés et l'expérience en matière d'AJ, tant dans les cours qui y sont consacrés que dans ceux qui l'intègrent, ainsi que dans les cliniques juridiques.

Le moment où l'AJ est enseigné pourrait également être optimisé. Les cours en AJ sont majoritairement optionnels (74,8 % des cours examinés) et se situent surtout dans les années supérieures des programmes. Le socle de connaissances et d'habiletés en AJ que réclamait l'Association du Barreau canadien en 2013 n'est pas encore assuré. Enseigner l'AJ plus tôt, et dans des cours obligatoires, peut offrir aux personnes étudiantes une lorgnette critique supplémentaire à travers laquelle aborder le reste de leur programme.

Enfin, conformément aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, le droit et la justice autochtones occupent une place importante dans l'ensemble du droit substantiel et constituent un parcours essentiel pour comprendre d'importantes facettes de l'AJ. Étendre la formation en AJ dans les facultés de droit canadiennes exige d'élargir le cursus pour y inclure un apprentissage doctrinal, pratique et expérientiel sur les peuples autochtones, leurs droits et ordres juridiques, le colonialisme et des pratiques de réconciliation significatives.

Structure du rapport

Le rapport comporte quatre parties :

La partie 1 présente au lecteur le défi de la formation en AJ, à partir d'une revue de la littérature et d'un aperçu du paysage canadien des compétences en AJ. Elle aborde aussi la justice centrée sur les personnes et diverses conceptions communautaires de l'AJ.

La partie 2 définit l'AJ aux fins du projet et expose la portée et la méthodologie de la recherche.

La partie 3 dresse le portrait des compétences en AJ au Canada et dans certains ressorts étrangers.

La partie 4 recense les parcours éducatifs en AJ dans les cursus des facultés de droit canadiennes, les programmes cliniques et expérientiels ainsi que les initiatives facultaires et étudiantes.

Le rapport se conclut par un « appel à l'action » pour la formation en AJ qui regroupe les principaux constats des parties 3 et 4. Le rapport comprend 7 tableaux, 9 figures et 10 annexes.

◆ PARTIE 1 : LE DÉFI DE LA FORMATION EN AJ

Dans cette partie, nous présentons le contexte qui a inspiré et façonné l'Initiative d'éducation à l'AJ. Nous passons d'abord en revue la littérature sur les parcours éducatifs en AJ (I), puis retraçons les efforts visant à élaborer des référentiels de compétences nationaux et régionaux au Canada (II). Nous apportons ensuite des précisions sur la notion même d'AJ et sur les diverses perspectives qui orientent notre approche dans ce rapport, notamment la justice centrée sur les personnes et les conceptions de l'AJ du point de vue des peuples autochtones, des communautés noires et racisées et des communautés 2ELGBTQQIA+ (III).

I. Littérature sur les parcours éducatifs en AJ

La littérature canadienne et étrangère sur les parcours éducatifs en AJ aborde trois grandes questions, dont les réponses fondent notre recherche :

1. *Quel* est l'état actuel de la formation en AJ?
2. *Pourquoi* est-il important d'enseigner l'AJ et pourquoi faudrait-il renforcer les parcours éducatifs en AJ?
3. *Comment* faudrait-il enseigner l'AJ, c'est-à-dire au moyen de quelles approches et méthodes pédagogiques?

1. L'état de la formation en AJ

En 2013, la formation en AJ au Canada a fait l'objet d'un examen critique de plus en plus important. Le rapport *Atteindre l'égalité devant la justice* de l'ABC, mentionné en introduction, constatait que même si « certaines écoles de droit ont tenté de traiter de l'accès à la justice en intégrant des questions pertinentes à des cours de base obligatoires, à des séminaires optionnels et à de la formation clinique », d'importantes lacunes subsistaient.³⁰ Il relevait notamment que les exigences nationales de compétence de la Fédération des ordres professionnels de juristes n'incluaient pas l'AJ parmi les compétences requises.³¹ Le rapport de l'ABC proposait une stratégie pour combler ce retard et réclamait davantage d'occasions pour les personnes étudiantes de s'intéresser à l'AJ pendant leurs études de droit.³²

³⁰ ABC, *Atteindre l'égalité devant la justice*, *supra* note 20 à la p 135.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid* aux pp 135-139.

À peu près au même moment, le Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale examinait comment les différents acteurs et institutions juridiques pourraient bâtir un système de justice « accessible qui réponde aux attentes des citoyens et qui soit axé sur ceux-ci ».³³ Le rapport *Une feuille de route pour le changement* proposait une feuille de route en neuf points qui appelait « [l]es écoles de droit, les programmes d'admission aux barreaux et les fournisseurs d'éducation juridique continue » à mettre sur pied, d'ici 2016, un programme d'AJ « qui figurerait au tout premier plan de l'éducation juridique au Canada ».³⁴ Il recommandait notamment de créer ou d'élargir des modules et des cours en AJ qui apprennent aux personnes étudiantes à tenir compte des besoins de personnes, de groupes et de communautés diversifiés dans leur pratique; d'offrir un apprentissage pratique et une formation en règlement des différends; et de proposer des occasions d'apprentissage expérientiel en milieu communautaire.³⁵

Dix ans plus tard, en 2023, le Comité d'action a dressé un bilan de sa feuille de route et constaté des efforts accrus pour ancrer les parcours éducatifs en AJ dans des cours obligatoires et optionnels, des conférences et des activités bénévoles.³⁶ Il a aussi constaté que la plupart des personnes étudiantes sondées considéraient les initiatives en AJ comme un aspect important du cursus et des activités de leur faculté.³⁷ En 2024, dans son bilan des objectifs de développement en matière de justice (ODJ), le Comité d'action a en outre souligné les nombreuses « initiatives concrètes et novatrices » des dix dernières années, 68 % des personnes étudiantes sondées ayant « même affirmé que cette exposition [aux questions d'accès à la justice durant leurs études en droit] a influencé leurs plans de carrière ».³⁸

Cependant, malgré ces avancées importantes, le Comité d'action a fait écho aux constats antérieurs de l'ABC, concluant que « [l]'accès à la justice n'est pas introduit de façon uniforme dans les facultés de droit et les programmes de formation juridique » et demeure fragmentaire, dépendant souvent de la matière d'un cours ou des intérêts de chaque professeur.³⁹ Des observations semblables ont été faites aux États-Unis. En 2014, Rhode notait que l'AJ était « absent ou marginal dans le tronc commun traditionnel » [notre traduction] et que les occasions cliniques, bien que précieuses, n'étaient

³³ Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale, *L'accès à la justice en matière civile et familiale : une feuille de route pour le changement* (Ottawa, octobre 2013) à la p i (avant-propos), en ligne (pdf) : <<https://static1.squarespace.com/static/613f7066fe2d9f56b3fd681e/t/6161f815a02688618dad76f3/1633810453392/FeuilleDeRoute.pdf>>. L'organisme s'appelle désormais le Comité d'action sur l'accès à la justice.

³⁴ *Ibid* à la p 25.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Comité d'action, *L'accès à la justice et la formation juridique*, *supra* note 26 à la p 4. Le projet de recherche estival 2023 du Comité d'action sur l'AJ a sondé 93 personnes étudiantes en droit, 42 jeunes juristes et 21 formateurs en droit afin de recueillir leur point de vue sur l'AJ dans la formation juridique (aux pp 2, 6-7).

³⁷ *Ibid* à la p 4.

³⁸ Comité d'action sur l'accès à la justice en matière civile et familiale, *Objectifs de développement en matière de justice – Une décennie de progrès : rapport sur les tendances* (2024) à la p 16, en ligne (pdf) : <<https://www.objectifsdelaaccessalajustice.ca/s/ODJ-Report-2024.pdf>> [Comité d'action, *Rapport sur les tendances 2024*].

³⁹ Comité d'action, *L'accès à la justice et la formation juridique*, *supra* note 26 à la p 4.

pas accessibles à toute la population étudiante.⁴⁰ Plus largement, Rhode soutenait que la formation juridique « prépare peu les praticiens à s'attaquer aux problèmes structurels de la prestation des services juridiques et de l'administration de la justice » [notre traduction], contrairement aux facultés de médecine, qui disposent de « cursus bien développés consacrés à la santé publique » [notre traduction].⁴¹

2. L'importance de la formation en AJ

En réponse à ces constats préoccupants, plusieurs auteurs plaident pour que l'AJ occupe une place plus importante dans la formation juridique. Ils avancent quatre justifications principales : (i) la formation en AJ socialise les personnes étudiantes et nourrit leur engagement envers l'AJ; (ii) elle accroît la valeur sociale de la formation juridique en montrant qu'elle peut servir l'intérêt public; (iii) elle améliore la qualité de la formation juridique; (iv) elle contribue directement à l'AJ en permettant aux personnes étudiantes d'offrir des services juridiques au public.

i. Socialiser les personnes étudiantes et nourrir leur engagement envers l'AJ

Premièrement, la formation en AJ joue un rôle crucial dans la construction de l'identité professionnelle des personnes étudiantes et favorise un engagement durable envers l'AJ. Rhode et Brescia soutiennent que la formation juridique socialise la prochaine génération d'avocats, de juges et de décideurs en façonnant leur « compréhension du rôle de la profession juridique dans la société » [notre traduction].⁴² Les facultés de droit ont donc l'occasion et la responsabilité uniques de faire de l'AJ une priorité éducative afin de « transmettre aux étudiants [...] une meilleure compréhension de [...] l'importance de combler l'écart en matière de justice » [notre traduction].⁴³ De même, Bloch soutient que la formation clinique peut inculquer un sens aigu de la responsabilité professionnelle et inciter les futurs juristes à « exercer de manière professionnellement et socialement responsable » [notre traduction].⁴⁴ Plus largement, des auteurs soutiennent qu'exposer les personnes étudiantes aux

⁴⁰ Deborah L. Rhode, « Access to Justice: A Roadmap for Reform » (2014) 41:4 Fordham Urban LJ 1227 à la p 1254.

⁴¹ Deborah L. Rhode, « Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research » (2013) 62:4 JL Education 531 à la p 545 [Rhode, « Agenda »]. De nouvelles initiatives voient le jour aux États-Unis, mais des lacunes subsistent. Pour un exemple, voir Emily S. Taylor Poppe, *Access to Justice: An Introduction* (West Academic, 2025).

⁴² Raymond H. Brescia, « When Interests Converge: An Access-to-Justice Mission for Law Schools » (2017) 24:2 Georgetown J Poverty L & Pol'y 205 à la p 236; voir aussi Deborah L. Rhode, *Access to Justice* (Oxford : Oxford University Press, 2004) à la p 193.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Frank S. Bloch, « Access to Justice and the Global Clinical Movement » (2008) 28 Wash UJL & Pol'y 111 à la p 130.

enjeux d'AJ, notamment par la formation clinique, peut mener à des choix de carrière privilégiant le travail pro bono et d'intérêt public,⁴⁵ ainsi qu'à un engagement envers l'AJ pour toute leur carrière.⁴⁶

ii. Une valeur sociale élargie

Deuxièmement, la formation en AJ peut accroître la valeur de la formation juridique et de la profession pour la société. En réponse à une « crise de la formation juridique [américaine] et de la profession juridique plus généralement » [notre traduction], qui soulève des questions quant à leur valeur sociale, Brescia soutient qu'enseigner l'AJ permet aux facultés de démontrer que la formation juridique et la profession offrent « d'autres valeurs, moins tangibles et plus fondamentales » [notre traduction] que le potentiel de revenu des diplômés.⁴⁷ Bloch soutient que la formation en AJ, notamment au moyen de certaines occasions cliniques, peut aussi générer une valeur sociale en engageant directement les personnes étudiantes dans « une réforme du droit visant à rendre les systèmes juridiques et les lois plus adaptés aux besoins de la société » [notre traduction].⁴⁸ Dans cette optique, l'enseignement de l'AJ profite non seulement aux personnes étudiantes, mais aussi à la profession et à la société dans son ensemble, en renforçant la vocation publique du droit et en favorisant sa réforme.

iii. Un meilleur enseignement du droit

Une troisième justification, avancée par Nicolson, est que l'enseignement de l'AJ améliore la formation juridique en fournissant aux personnes étudiantes une compréhension plus réaliste et complète du droit substantiel.⁴⁹ Dans le contexte britannique, par exemple, il soutient qu'enseigner le droit du travail sans aborder les obstacles à l'accès donne une image trompeuse du fonctionnement du système juridique.⁵⁰ Ce décalage est particulièrement marqué dans les « domaines du droit dominés par la jurisprudence, [qui] tendent à refléter les intérêts de ceux qui ont accès aux tribunaux » [notre traduction].⁵¹ Dans cette perspective, intégrer l'AJ à la formation juridique est essentiel pour enseigner le droit substantiel de manière réaliste et éclairée.

⁴⁵ Voir Donald Nicolson, « 'Our Roots Began in (South) Africa': Modelling Law Clinics to Maximise Social Justice Ends » (2016) 23:3 Int'l J Clinical Leg Educ 87 à la p 92 [Nicolson, « Roots »]; Jonel Newman et Donald Nicolson, « A Tale of Two Clinics: Similarities and Differences in Evidence of the Clinic Effect on the Development of Law Students' Ethical and Altruistic Professional Identities » (2017) 35 Buffalo Pub Interest LJ 1 aux pp 94–95; voir aussi Comité d'action, *Rapport sur les tendances 2024*, *supra* note 38 à la p 16.

⁴⁶ Voir Cynthia F. Adcock, « Beyond Externships and Clinics: Integrating Access to Justice Education into the Curriculum » (2013) 62:4 JL Education 566 à la p 574.

⁴⁷ Brescia, *supra* note 42 à la p 241.

⁴⁸ Bloch, *supra* note 44 à la p 128.

⁴⁹ Donald Nicolson, « Legal Education, Ethics and Access to Justice: Forging Warriors for Justice in a Neo-Liberal World » (2015) 22:1 Intl J Legal Profession 51 à la p 55 [Nicolson, « Warriors »].

⁵⁰ *Ibid* à la p 55.

⁵¹ *Ibid*.

iv. Une contribution directe à l'AJ

Une quatrième justification relevée dans la littérature est que la formation clinique en AJ améliore directement l'AJ, puisqu'elle permet aux personnes étudiantes d'offrir des services juridiques sous supervision et de répondre ainsi aux besoins de populations mal desservies.⁵² Bien que leur contribution puisse être plus limitée que celle d'autres services, comme la représentation complète, elle élargit tout de même l'offre de services juridiques visant à atténuer la crise de l'AJ.

3. Comment enseigner l'AJ

Si l'on admet l'importance de la formation en AJ pour les raisons qui précèdent, une question demeure : *comment* intégrer l'AJ au cursus des facultés de droit? Une littérature, surtout américaine, contribue à y répondre en évaluant des initiatives précises en AJ dans divers établissements.⁵³ Ces études examinent le potentiel des cours, de la formation clinique et de certaines méthodes pédagogiques pour renforcer la formation en AJ.

i. Enseigner l'AJ dans l'ensemble du cursus

Premièrement, des auteurs préconisent d'intégrer l'AJ au tronc commun des facultés de droit.⁵⁴ Rhode recommande de créer au moins un cours de fond sur l'AJ et d'intégrer des thèmes d'AJ aux cours obligatoires, comme le droit constitutionnel, le droit criminel et le droit des biens.⁵⁵ Young propose aussi d'ancrer la formation en AJ dans la « colonne vertébrale » [notre traduction] du cursus, par exemple au moyen de nouveaux cours obligatoires, dont des laboratoires de conception axés sur la résolution de problèmes d'AJ.⁵⁶ Des rapports canadiens ont également recommandé de créer des cours consacrés à l'AJ et d'intégrer ses enjeux aux cours existants.⁵⁷

⁵² Voir Bloch, *supra* note 44 à la p 112; Nicolson, « Roots », *supra* note 45 aux pp 87, 92.

⁵³ Voir par ex. Suzanne J. Schmitz, « The Role of Law Schools in Improving Access to Justice: The Story of Law and the Family Mediation Program » (2003) 28 Southern Illinois ULJ 2001; Victor D. Quintanilla et al, « Experiential Education and Access-to-Justice within U.S. Law Schools: Designing and Evaluating an Access-to-Justice-Service Learning Program within the First-Year Curriculum » (2019) 7:1 Indiana JL & Soc Equality 88; Dale Margolin et al, « Empowerment, Innovation, and Service: Law School Programs Provide Access to justice and Instill a Commitment to Serve » (2010) 48:4 Fam Ct Rev 672.

⁵⁴ Voir par ex. Kathyne M. Young, « What the Access to Justice Crisis Means for Legal Education » (2021) 11:3 UC Irvine L Rev 811 à la p 848; Rhode, « Agenda », *supra* note 41 à la p 546.

⁵⁵ Rhode, « Agenda », *supra* note 41 à la p 546.

⁵⁶ Young, *supra* note 54 aux pp 827, 848.

⁵⁷ Comité d'action, *L'accès à la justice et la formation juridique*, *supra* note 26 à la p 4; ABC, *Atteindre l'égalité devant la justice*, *supra* note 20 aux pp 138-139; voir aussi Nicolson, « Warriors », *supra* note 49 aux pp 56-57.

Adcock justifie cette approche en soutenant que d'autres initiatives, comme la participation des personnes étudiantes à des services *pro bono*, ne suffisent pas à elles seules à former des diplômés engagés à relever les défis de l'AJ; les cours et les expériences *pro bono* peuvent plutôt se renforcer mutuellement lorsqu'ils sont reliés, ce qui favorise plus efficacement l'engagement envers l'AJ.⁵⁸ Farrow, à propos des occasions de formation en modes alternatifs de règlement des différends, appuie une approche tout aussi globale : cours obligatoires, intégration des enjeux de règlement des différends aux cours de base, cours optionnels dans les années supérieures, occasions cliniques ou de stage facultatives, programmes d'études supérieures et initiatives de recherche dédiées.⁵⁹

ii. Enseigner l'AJ par la formation clinique

Des auteurs ont aussi évalué la valeur de l'enseignement de l'AJ au moyen de la formation clinique. Nicolson souligne que celle-ci peut favoriser un engagement durable envers l'amélioration de l'AJ après l'entrée dans la profession.⁶⁰ Rhode salue l'apport des cliniques pour exposer les personnes étudiantes aux enjeux d'AJ, mais soutient qu'elles ne peuvent remplacer l'intégration de l'AJ au tronc commun, notamment parce que « tous les étudiants ne suivent pas ces cours [cliniques] » et que « même les meilleures cliniques trouvent rarement le temps [et les ressources] d'approfondir les enjeux structurels » de l'AJ [notre traduction].⁶¹

De même, Drew et Morris soutiennent que les cliniques, bien que précieuses, se heurtent à plusieurs difficultés, dont leur double mission – former les personnes étudiantes et répondre à des besoins juridiques non comblés –, deux objectifs qui peuvent entrer en tension.⁶² Ils préconisent donc une meilleure intégration de la formation clinique et non clinique.⁶³ Aiken et Wizner reconnaissent aussi la valeur des cliniques juridiques, mais critiquent l'accent mis sur l'action plutôt que sur l'enseignement.⁶⁴ Selon eux, le travail clinique devrait comprendre un enseignement et une réflexion critique aidant les personnes étudiantes à mieux comprendre la vie de leurs clients et les forces sociales, économiques et politiques qui la façonnent, favorisant ainsi un engagement plus fort envers la justice sociale.⁶⁵ Dans l'ensemble, ces auteurs soulignent à la fois l'apport important de la formation clinique à l'enseignement de l'AJ et ses limites en tant qu'approche isolée.

⁵⁸ Adcock, *supra* note 46 à la p 574.

⁵⁹ Trevor C.W. Farrow, « Dispute Resolution, Access to Civil Justice and Legal Education » (2005) 42:3 Alta L Rev 741 aux pp 791-796.

⁶⁰ Nicolson, « Warriors », *supra* note 49 à la p 59.

⁶¹ Rhode, « Agenda », *supra* note 41 à la p 546.

⁶² Margaret B. Drew et Andrew P. Morris, « Clinical Legal Education & Access to Justice: Conflicts, Interests, & Evolution » dans Samuel Estreicher et Joy Radice, dir, *Beyond Elite Law: Access to Civil Justice in America* (New York : Cambridge University Press, 2016) 194 à la p 195.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Jane H. Aiken et Stephen Wizner, « Teaching and Doing: The Role of Law School Clinics in Enhancing Access to Justice » (2004) 73:3 Fordham L Rev 997 aux pp 1003, 1010.

⁶⁵ *Ibid.*

iii. La pédagogie de l'AJ

Enfin, que ce soit dans les cours, les occasions cliniques ou d'autres initiatives, les auteurs recensent des outils pédagogiques à mettre en œuvre pour renforcer la formation en AJ.

Young soutient que pour que les juristes acquièrent les habiletés nécessaires pour faire face à la crise de l'AJ, les personnes étudiantes doivent apprendre comment les non-juristes interprètent le droit (la conscience juridique) et comprendre l'écosystème plus large des problèmes justiciables.⁶⁶ Elles doivent mieux comprendre le rôle des juristes au service des personnes et la manière dont ils peuvent collaborer avec les autres acteurs de cet écosystème.⁶⁷ Young ajoute que l'atteinte des objectifs d'AJ exige de former des juristes plus forts et plus résilients en restructurant la formation juridique pour mieux soutenir la santé mentale des personnes étudiantes.⁶⁸

S'appuyant sur les travaux de Julie Macfarlane, Leitch souligne l'importance des rencontres directes avec des personnes non représentées, qu'elle considère comme l'un des outils pédagogiques les plus transformateurs pour enseigner l'AJ parce que ces rencontres humanisent une crise autrement abstraite.⁶⁹ De même, Scherr, Grant et Goldberg soutiennent que la confrontation directe à l'injustice, en clinique ou ailleurs (par exemple dans le cadre d'un stage d'intérêt public), peut favoriser la compréhension des défis de l'AJ.⁷⁰ Ils relèvent aussi d'importantes approches pédagogiques en formation clinique. D'abord, ils insistent sur l'autonomie, tant la capacité des personnes étudiantes à travailler directement sur des dossiers avec des clients que le respect des clients en tant qu'acteurs autonomes.⁷¹ Ils soulignent aussi l'importance des relations de collaboration entre les personnes étudiantes, les organismes communautaires et les clients.⁷²

Enfin, Castello préconise de recourir aux récits parallèlement aux sources juridiques traditionnelles. En faisant lire des récits, des extraits de nouvelles, des entrevues et des livres en plus des lois et de la jurisprudence, on amène les personnes étudiantes à développer leur empathie, à

⁶⁶ Young, *supra* note 54 à la p 822.

⁶⁷ *Ibid* à la p 831.

⁶⁸ *Ibid* aux pp 839-850.

⁶⁹ Jennifer Leitch et Dayna Cornwall, « Teaching Access to Justice: Some Early Initiatives » (21 avril 2023), en ligne : <<https://www.slaw.ca/2023/04/21/teaching-access-to-justice-some-early-initiatives/>>.

⁷⁰ Alex Scherr, Elizabeth M Grant et Graham Goldberg, « Towards a Jurisprudence (and Pedagogy) of Access: A Reflection on 25 Years of the Public Interest Practicum » (2018) 53:1 Georgia LR Online 1 à la p 19.

⁷¹ *Ibid* aux pp 20-22.

⁷² *Ibid*.

approfondir leur apprentissage et à remettre en question leurs présupposés sur le droit et sa neutralité dans son application à différentes populations.⁷³

Dans l'ensemble, la littérature dresse un portrait à la fois préoccupant et encourageant de la formation en AJ. Après plus d'une décennie d'appels à renforcer les occasions de formation en AJ, celle-ci demeure fragmentaire et peu développée. Toutefois, l'intérêt marqué des personnes étudiantes et l'émergence de méthodes pédagogiques novatrices centrées sur les personnes constituent un terreau fertile pour une nouvelle ère de la formation en AJ.

II. Contexte des compétences en AJ au Canada

Les parcours éducatifs en AJ visent à aider les personnes étudiantes à développer leurs compétences dans ce domaine. L'un des objectifs du projet est précisément d'évaluer comment ces compétences sont actuellement comprises et mises en œuvre dans les milieux canadiens de la formation et de la réglementation juridiques. À cette fin, cette section fournit un contexte clé sur les compétences professionnelles de manière plus générale.

Plus précisément, elle présente certains des principaux efforts déployés pour élaborer un profil de compétences normalisé regroupant les connaissances, habiletés et qualités professionnelles requises des juristes dans l'écosystème judiciaire canadien actuel. Sans prétendre à l'exhaustivité, elle examine les efforts (1) de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada; (2) de Jordan Furlong; et (3) des ordres professionnels de l'Ouest canadien visant à élaborer des référentiels de compétences complets. Elle aborde aussi brièvement (4) le rôle du Canadian Centre for Professional Legal Education dans la structuration de l'acquisition de ces compétences dans le cadre de l'admission au barreau.

1. L'Exigence nationale de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (FOPJC) est l'association nationale des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession juridique. En 2015, elle a adopté une Exigence nationale qui « précise les connaissances et les compétences que les diplômés des programmes d'études canadiens en common law et les juristes et diplômés en droit formés à l'étranger doivent démontrer pour être admissibles au programme de formation

⁷³ Rosa Castello, « Incorporating Social Justice into the Law School Curriculum with a Hybrid Doctrinal/Writing Course » (2017) 50:2 John Marshall LR aux pp 224-229.

professionnelle dans une province ou un territoire de common law au Canada ». ⁷⁴ Ces normes visent à garantir que tout diplômé en droit qui entre dans la profession, quel que soit son lieu de formation, peut démontrer les connaissances et habiletés juridiques fondamentales requises pour exercer au Canada.

À l'heure actuelle, l'Exigence nationale de 2018 énonce trois compétences fondamentales que doivent démontrer les diplômés en droit et les candidats du CNE ⁷⁵ :

- les compétences liées à des aptitudes;
- l'éthique et le professionnalisme; et
- la connaissance du droit substantiel. ⁷⁶

Les facultés de droit doivent s'assurer que le contenu de leurs cours couvre ces compétences, tant sur le plan du droit substantiel que sur celui des habiletés fondamentales. L'Exigence nationale précise en partie les habiletés que doivent posséder les diplômés et les candidats, mais ne fournit aucune indication particulière sur la manière d'acquérir ces compétences.

En 2024, la FOPJC a approuvé une Exigence nationale modifiée qui entrera en vigueur en janvier 2029. ⁷⁷ Les modifications répondent directement à l'appel à l'action n° 28 de la Commission de vérité et réconciliation au moyen d'une nouvelle catégorie de compétences en matière de vérité et réconciliation, qui élargit les exigences pour y inclure :

- les théories et méthodologies juridiques autochtones;
- le contexte et l'histoire du colonialisme, y compris l'histoire et les séquelles des pensionnats;
- et une formation sur la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*, les relations entre les Autochtones et la Couronne, les concepts européens utilisés pour établir la souveraineté sur les terres et les peuples autochtones et la discrimination systémique envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones. ⁷⁸

⁷⁴ Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, « Programmes d'études en common law canadiens » (consulté le 24 septembre 2026), en ligne : <<https://flsc.ca/fr/what-we-do/canadian-law-school-programs/>>.

⁷⁵ Un candidat du « CNE » est une personne qui s'adresse au Comité national sur les équivalences des diplômes de droit (CNE) de la FOPJC pour être admise à un programme canadien d'admission au barreau sur la base d'une formation juridique et d'une expérience professionnelle acquises hors du Canada ou dans un programme canadien de droit civil. Pour plus d'information, voir FOPJC, « National Committee on Accreditation », en ligne : <<https://nca.legal/>>.

⁷⁶ FOPJC, « L'Exigence nationale » (janvier 2018), en ligne (pdf) : <<https://flsc.ca/wp-content/uploads/2024/04/Exigence-Nationale-Janv2018.pdf>>.

⁷⁷ FOPJC, « Call to Action 28 and the National Requirement », en ligne : <<https://flsc.ca/what-we-do/responding-to-the-calls-to-action-of-the-truth-and-reconciliation-commission/>>.

⁷⁸ FOPJC, « National Requirement » (12 mars 2024) aux pp 4-5, en ligne (pdf) : <<https://flsc.ca/wp-content/uploads/2024/04/NRR-approved-on-March-12-2024-ENG-1.pdf>>.

La nouvelle exigence privilégie aussi l'apprentissage interactif en ligne, les occasions d'apprentissage expérientiel (p. ex. simulations d'habiletés pratiques, concours de plaidoirie, cliniques et camps de droit autochtone), la collaboration et le travail d'équipe, ainsi qu'un cours obligatoire de 3 crédits en déontologie et professionnalisme.⁷⁹

2. Rapport de Jordan Furlong (2022)

En 2022, l'analyste du secteur juridique Jordan Furlong a remis au *Lawyer Development Task Force* de la *Law Society of British Columbia* un rapport proposant un référentiel de compétences pour son programme d'accès à la profession.⁸⁰ Le rapport Furlong examinait comment la LSBC pourrait mettre en œuvre un référentiel de compétences aligné sur les normes nationales d'agrément de la FOPJC (précitées)⁸¹ afin que les candidats à l'exercice :

- connaissent les compétences exigées d'eux au début de leur pratique;
- puissent acquérir ces compétences de manière équitable et accessible; et
- puissent démontrer leur capacité à exercer ces compétences.⁸²

Reconnaissant les limites pratiques des organismes de réglementation quant à la détermination du contenu de la formation universitaire, Furlong soutenait que le référentiel devait intégrer les connaissances, habiletés et capacités professionnelles clés absentes du cursus universitaire. Il notait que les juristes « en début de pratique, dès le premier jour, devraient pouvoir accomplir certaines tâches et remplir certains rôles à un certain niveau de maîtrise » [notre traduction] découlant de leurs connaissances et de leur formation.⁸³

Furlong a défini quatre catégories de compétences : 1) la connaissance du droit, 2) la compréhension des responsabilités professionnelles, 3) les habiletés juridiques et 4) les habiletés professionnelles.⁸⁴ Chaque catégorie comporte des éléments liés à l'exigence générale de services juridiques efficaces et utiles. La compétence se démontre par une performance observable plutôt que d'être simplement présumée à l'issue d'un diplôme en droit ou d'un stage. Parmi les connaissances et habiletés clés figurent la capacité de travailler et de communiquer efficacement avec la clientèle, de résoudre les problèmes en fonction de celle-ci et de respecter les normes déontologiques et professionnelles attendues d'un ou d'une juriste autorisé à exercer.

⁷⁹ *Ibid* aux pp 2, 6.

⁸⁰ Rapport Furlong, *supra* note 4.

⁸¹ *Ibid* à la p 9.

⁸² *Ibid* à la p 5.

⁸³ *Ibid* à la p 19.

⁸⁴ *Ibid* aux pp 30-1.

Le rapport Furlong présente l'AJ comme un enjeu professionnel émergent, important et systémique.⁸⁵ Furlong note le débat au sein de la profession sur la question de savoir si les devoirs des juristes comprennent « une obligation déontologique d'améliorer l'accès à la justice » [notre traduction].⁸⁶ Il recommande que les candidats à la profession soient informés de la crise de l'AJ, par exemple au moyen d'un « programme de sensibilisation professionnelle ».⁸⁷

3. Western Canada Competency Profile (2024 – ...)

En 2024, les ordres professionnels de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan ont élaboré le *Western Canada Competency Profile (WCCP)*⁸⁸ qui, à la fin d'août 2026, a été renommé *Competencies for Entry to Legal Practice (CELP)*.⁸⁹ Le *WCCP* énonce 25 compétences réparties dans les sept domaines suivants :

- Déontologie et responsabilités professionnelles
- Communication
- Vérité et réconciliation
- Gestion des relations professionnelles
- Pensée critique et analyse
- Conseil et représentation
- Gestion de la pratique et bien-être⁹⁰

Chaque domaine comprend un ensemble d'indicateurs de performance (86 au total) qui expliquent comment les nouveaux juristes peuvent démontrer leurs connaissances, leurs habiletés et leur capacité à exercer chaque compétence.

⁸⁵ *Ibid* aux pp 51-3.

⁸⁶ *Ibid* à la p 51.

⁸⁷ *Ibid* à la p 53.

⁸⁸ Law Society of British Columbia, *Western Canada Competency Profile: Competencies for Entry to Legal Practice* (Vancouver : 2024), en ligne (pdf) : <<https://www.lawsociety.bc.ca/getContentAsset/9320a259-af47-4fe0-bdea-d2a7a17ec7f8/dfc3d011-8f63-43f6-9ed8-4b444333a1d0/WesternCanadaCompetencyProfile.pdf?language=en-CA>>.

⁸⁹ Voir Law Society of Alberta, « Western Canada Competency Profile Renamed and Updated » (27 août 2026), en ligne : <<https://www.lawsociety.ab.ca/western-canada-competency-profile-renamed-and-updated/>>. Puisque le document officiel accessible en ligne à la date du présent rapport porte toujours le nom de *WCCP*, nous continuons de le désigner ainsi.

⁹⁰ *WCCP*, *ibid* à la p 3.

Le *WCCP* vise à offrir une grille de performance normalisée applicable dans l'ensemble des ressorts participants.⁹¹ Le *WCCP* cherche à bonifier les programmes d'admission au barreau existants en offrant un repère pour déterminer où se trouvent déjà les catégories de compétences, cerner les lacunes et adapter la formation afin de soutenir les nouveaux juristes dans leur transition vers la pratique. Le *WCCP* peut aussi aider les maîtres de stage qui encadrent les nouveaux juristes à soutenir et à évaluer les occasions d'apprentissage expérientiel qui développent les habiletés requises pour chaque compétence.⁹²

4. Canadian Centre for Professional Legal Education (CPLED)

Fondé en 2004, le *Canadian Centre for Professional Legal Education* (CPLED) est un organisme sans but lucratif qui offre aux candidats à l'exercice une formation, un encadrement et des services juridiques professionnels fondés sur les compétences.⁹³ En septembre 2026, six ordres professionnels au Canada utilisent le *Practice Readiness Education Program* (PREP) du CPLED comme formation officielle pour l'admission au barreau.⁹⁴ Le PREP repose sur des « pratiques exemplaires visant à transmettre des habiletés et compétences pratiques selon une approche cohérente et intégrée qui combine apprentissage interactif, transactionnel et simulation » [notre traduction].⁹⁵ Il offre aux diplômés une structure pour acquérir les compétences pertinentes avant de lancer leur pratique.

III. Approches de l'AJ

Au-delà de la littérature et des efforts portant sur les compétences et les parcours éducatifs en AJ, ce projet s'ancre également dans la notion même d'AJ. Cette section présente la notion ainsi que les différentes perspectives sur celle-ci qui orientent le projet.

L'accès à la justice, et les parcours éducatifs qui préparent les nouveaux juristes à en promouvoir les objectifs, ne peuvent se définir entre les quatre murs d'une salle de classe. Les parcours en AJ reflètent plutôt les interactions, les effets ou les résultats des démarches d'une personne pour régler ses problèmes juridiques, et sont façonnés par ces multiples dimensions. Pour

⁹¹ À ce jour, les ordres professionnels de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse ont officiellement approuvé et adopté le *WCCP*. En octobre 2025, le CPLED a officiellement adopté le *WCCP*. Depuis mai 2026, le CPLED a entrepris d'arrimer le programme du PREP au *WCCP*. Pour plus d'information, voir par ex. Law Society of British Columbia, « Western Canada Competency Profile » (consulté le 17 août 2026), en ligne : <<https://www.lawsociety.bc.ca/about-us/priorities/lawyer-development/western-canada-competency-profile/>>; CPLED, « Competency Framework » (consulté le 17 août 2026), en ligne : <<https://cpled.ca/our-programs/practice-readiness-education-program-prep/competency-framework/>>.

⁹² Law Society of BC, « Western Canada Competency Profile », *ibid.*

⁹³ CPLED, « About Us » (consulté le 16 août 2026), en ligne : <<https://cpled.ca/about-cpled/>>.

⁹⁴ Alberta, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Nunavut et Colombie-Britannique : voir *ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

certaines personnes, l'accès dépend de la langue, de la situation familiale, de la culture, des traditions ou de la situation (ou du déplacement) géographique et socioéconomique. Pour d'autres, il est façonné par un handicap visible ou invisible, l'âge, l'orientation sexuelle, le statut d'immigration ou le colonialisme et la discrimination historiques et systémiques. Comme l'a affirmé Farrow à juste titre, l'accès concerne la personne, et non les universitaires, les avocats, les juges ou les décideurs publics.⁹⁶ Bien que ces acteurs jouent tous un rôle important pour faciliter l'AJ, ce sont les personnes contraintes de naviguer à vue dans le labyrinthe de la justice qui « doivent être au centre de notre façon de penser, de comprendre et de réformer le système » [notre traduction].⁹⁷ La notion d'« accès » est donc contextuelle, diversifiée et façonnée par l'identité et les expériences vécues de la personne justiciable.

Nous résumons ci-dessous certaines approches clés de l'AJ qui ont guidé notre projet : la justice centrée sur les personnes (1), les conceptions autochtones (2) et d'autres perspectives communautaires (3).

1. La justice centrée sur les personnes

i. Organisation de coopération et de développement économiques (2021)

En 2021, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a défini un système de justice centré sur les personnes comme un système qui vise à comprendre et à satisfaire « les besoins juridiques et de justice de toutes les personnes tels qu'elles les vivent, que les personnes concernées les reconnaissent ou non comme ayant une dimension juridique, et à produire des résultats équitables et des possibilités de contribuer à la santé et au bien-être général de la société, à la croissance inclusive et à la qualité de la gouvernance démocratique » [notre traduction].⁹⁸ En prenant ces orientations comme feuille de route, la personne justiciable peut désormais occuper une place centrale au sein de l'ensemble des piliers du système de justice. Le cadre de l'OCDE et ses quatre piliers de la justice centrée sur les personnes figurent en annexe A au présent rapport.

ii. Justice centrée sur les personnes et règlement des différends

C'est en appliquant ce cadre à la question de savoir à quoi ressemble concrètement la justice centrée sur les personnes que Boulanger-Bonnelly a mené son étude *People-Centred Justice and Dispute*

⁹⁶ Farrow, « What is Access to Justice? », *supra* note 2 à la p 961.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ OCDE, *Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice* (Paris, 2021) à la p 26, en ligne : https://www.oecd.org/en/publications/oecd-framework-and-good-practice-principles-for-people-centred-justice_cdc3bde7-en/full-report.html.

*Resolution.*⁹⁹ À partir du cadre de l'OCDE, il dégage six thèmes récurrents, liés aux quatre piliers, qui offrent une image tangible de ce que la justice centrée sur les personnes peut accomplir en pratique :

- **Thème 1 : données probantes** – des services conçus à partir de données probantes sur les besoins et les expériences juridiques réels des personnes.
- **Thème 2 : accessibilité** – un large éventail de services formels et informels réellement accessibles.
- **Thème 3 : interdisciplinarité** – fondée sur le fait que les problèmes juridiques sont imbriqués dans des enjeux de santé, de logement et d'emploi. Les services centrés sur les personnes devraient s'attaquer aux causes profondes de façon holistique, de concert avec des fournisseurs de services non juridiques.
- **Thème 4 : souplesse** – les approches centrées sur les personnes reconnaissent que les réponses institutionnelles uniformes ne fonctionnent pas et que les services devraient être adaptés aux besoins variés de groupes diversifiés.
- **Thème 5 : autonomisation** – la pérennité d'un système de justice centré sur les personnes dépend du renforcement de leur capacité juridique et de la possibilité de s'exprimer sur la conception et la prestation des services qui leur sont destinés.
- **Thème 6 : proximité et ancrage communautaire** – les solutions locales et communautaires sont souvent plus accessibles, souples, durables et dignes de confiance que les solutions centralisées.¹⁰⁰

Cette approche thématique montre que la justice centrée sur les personnes déplace le point de départ de la réforme de l'AJ de « que fournit le système de justice? » à « de quoi les personnes ont-elles réellement besoin, et comment vivent-elles le droit dans leur vie? ». Ce recadrage est essentiel pour réfléchir à la formation en AJ, aux compétences nécessaires à une pratique axée sur l'AJ et aux parcours éducatifs permettant de les développer.

2. Perspectives autochtones sur l'AJ

i. Les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et la formation en AJ

Tout travail sur l'AJ, y compris la formation en AJ, doit tenir compte des perspectives des communautés autochtones, issues de leurs propres visions du monde et de leurs traditions juridiques. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a formulé 94 appels à l'action qui « sont un effort de mobilisation à tous les niveaux gouvernementaux, organisationnels et citoyens

⁹⁹ Jérémy Boulanger-Bonnely, « Person-Centred Justice and Dispute Resolution: The Potential of Lay Courts » (2024) 39:3 RCDS 404.

¹⁰⁰ *Ibid* aux pp 428-434.

dans le but d'apporter des changements concrets à la société ». ¹⁰¹ Le rapport de la CVR trace des parcours éducatifs clairs que les facultés de droit et les organismes de réglementation peuvent offrir aux juristes actuels et futurs sur les besoins et les expériences des peuples et communautés autochtones en matière d'AJ.

L'appel à l'action n° 27 invite les organismes de réglementation à exiger de tous les avocats une formation sur les compétences culturelles, comprenant un apprentissage pratique en compétences interculturelles, en règlement de différends, en droits de la personne et en lutte contre le racisme. ¹⁰² La formation devrait porter sur l'histoire et les séquelles des pensionnats, les traités et les droits des Autochtones, le droit autochtone, les relations entre l'État et les Autochtones et la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*. ¹⁰³

En 2020, la FOPJC a répondu à l'appel à l'action n° 27 en recommandant formellement à tous les ordres professionnels provinciaux et territoriaux que leurs membres reçoivent une formation visant à améliorer leur connaissance et leur compréhension des peuples et des ordres juridiques autochtones. ¹⁰⁴ Elle les invitait à collaborer avec les peuples et organisations autochtones pour élaborer une formation fondée sur un éventail de ressources afin de développer les connaissances et habiletés pertinentes. ¹⁰⁵ L'annexe B résume la mise en œuvre de l'appel à l'action n° 27 par les organismes de réglementation canadiens.

Le rapport de la CVR comprenait aussi l'appel à l'action n° 28, qui invitait les facultés de droit à offrir un enseignement obligatoire d'une portée et d'un contenu équivalents à ceux de l'appel n° 27. Plutôt que de concentrer ce contenu dans un seul cours, les facultés étaient encouragées à répartir les connaissances et le développement des habiletés tout au long du cursus. Un récent rapport d'étape sur les efforts des facultés de droit du pays témoigne d'« un changement fondamental dans la manière dont le droit est enseigné, étudié et pratiqué au Canada ». ¹⁰⁶ Les résultats montrent « l'accent accru sur les ordres juridiques autochtones », que les facultés reconnaissent de plus en plus comme des systèmes de justice vivants. ¹⁰⁷

¹⁰¹ Commission de vérité et réconciliation du Canada, « Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l'action » (Winnipeg, 2015), en ligne (pdf) : <https://nctr.ca/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf>.

¹⁰² *Ibid* à la p 4.

¹⁰³ *Ibid*.

¹⁰⁴ FOPJC, *Report of the Truth and Reconciliation Calls to Action Advisory Committee* (juin 2020) à la p 9, en ligne (pdf) : <<https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/08/Advisory-Committee-Report-2020.pdf>>.

¹⁰⁵ *Ibid* à la p 10. Pour un résumé de l'état de la mise en œuvre dans les différents ressorts, voir l'annexe B.

¹⁰⁶ Conseil des doyens et des doyennes des facultés de droit du Canada, *rapport de 2026 sur les réponses des facultés de droit canadiennes aux appels à l'action de la CVR, « Dix ans de transformation »*, en ligne : <<https://cld-cfdc.ca/reports-and-archived-materials/>>.

¹⁰⁷ *Ibid*.

ii. *BC First Nations Justice Strategy*

La *BC First Nations Justice Strategy* (BCFNJS) adopte une perspective d'AJ qui privilégie la collaboration avec les communautés des Premières Nations afin de remédier aux résultats insatisfaisants qui prévalent actuellement en matière de justice.¹⁰⁸ Élaborée en 2020 et mise à jour en 2024, elle s'articule autour de quatre piliers stratégiques. Le troisième, « Rôles, responsabilités et capacités », oriente le développement des compétences, la formation et le perfectionnement des personnes qui interagissent avec des justiciables autochtones, y compris la police et les procureurs de la Couronne.¹⁰⁹ La stratégie souligne le besoin pressant d'un modèle éducatif cohérent, tenant compte des traumatismes, qui aborde la sécurisation culturelle, l'histoire et les effets de la colonisation ainsi que le rôle des juristes et des acteurs de la justice dans l'avancement de la réconciliation et le mieux-être des Autochtones.¹¹⁰

3. L'AJ et les expériences des communautés

La justice centrée sur les personnes vise à repenser le système de justice en fonction des besoins réels des personnes, ce qui exige d'examiner les besoins que ce système a historiquement ignorés. La professeure Backhouse étudie l'AJ sous l'angle de l'immigration, de la racisation et de l'exclusion raciale qui ont marqué les expériences des communautés noires et racisées.

Backhouse s'appuie d'abord sur des travaux antérieurs de Roderick Macdonald, selon lesquels le demandeur type à la Cour des petites créances du Québec lui ressemblait « beaucoup : blanc, homme, non immigrant, anglophone ou francophone, professionnel, instruit » [notre traduction].¹¹¹ Même un tribunal conçu pour être accessible finissait par servir les personnes qui détenaient déjà le plus de pouvoir dans la société. Backhouse montre que les iniquités actuelles du système de justice ne sont pas le fruit du hasard : elles sont l'héritage direct de siècles de droit discriminatoire.¹¹²

¹⁰⁸ BC First Nations Justice Council, *BC First Nations Justice Strategy 2024*, en ligne (pdf) : <<https://bcfnjc.com/wp-content/uploads/2024/04/The-BC-First-Nations-Justice-Council-Justice-Strategy-2024.pdf>>.

¹⁰⁹ *Ibid* à la p 40.

¹¹⁰ *Ibid* à la p 41.

¹¹¹ Roderick A Macdonald, « Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and Ambitions » dans Julia H Bass, WA Bogart et Frederick H Zemans, dir, *Access to Justice for a New Century: The Way Forward* (Toronto : Barreau du Haut-Canada, 2005) 19, cité dans Constance Backhouse, « What Is Access to Justice? » dans Julia H Bass, WA Bogart et Frederick H Zemans, dir, *Access to Justice for a New Century: The Way Forward* (Toronto : Barreau du Haut-Canada, 2005) 113 à la p 113.

¹¹² Backhouse cite notamment la taxe d'entrée imposée aux immigrants chinois et des décennies de lois d'exclusion les visant; des lois sur l'immigration conçues pour écarter les immigrants noirs et sud-asiatiques; et des juges qui, jusque tard au XXe siècle, décrivaient ouvertement les communautés racisées en termes manifestement racistes depuis le banc, *ibid* aux pp 114-115.

Backhouse relie directement cette histoire à l'AJ d'aujourd'hui. Les communautés historiquement exclues du droit de vote, de la profession juridique et de la magistrature demeurent statistiquement sous-représentées dans ces trois sphères.¹¹³ Cette forte sous-représentation importe, selon elle, parce que les élus, les avocats et les juges ayant peu d'expérience personnelle du racisme sont moins susceptibles de saisir pleinement la réalité des personnes qui y font face au quotidien.¹¹⁴

Il en résulte, selon Backhouse, un système de justice auquel de nombreuses communautés racisées ne font pas confiance et qu'elles sous-utilisent, même lorsqu'elles ont une réclamation fondée. Cet état des lieux traduit un profond problème d'AJ que de simples ajustements procéduraux ne peuvent régler; il exige de se confronter à l'histoire elle-même. Ainsi, lorsqu'on aborde la formation en AJ du point de vue des communautés noires et racisées, il faut tenir compte de l'incidence des injustices historiques sur leurs perceptions actuelles de l'AJ.

Le croisement du genre, du handicap et de l'identité sexuelle aggrave les problèmes d'exclusion historique. Comme le notent Vipond et Cloutier de Repentigny, l'AJ n'est pas une cible fixe et définie. S'inspirant de Galanter, elles le décrivent comme une « frontière mouvante » [notre traduction].¹¹⁵ À mesure que la société évolue, des injustices jusque-là méconnues apparaissent, notamment à l'égard de populations comme les personnes trans, longtemps invisibilisées par la littérature sur l'AJ.¹¹⁶ Pour Galanter, l'AJ étant, entre autres, « la négation ou la correction de l'injustice » [notre traduction], sa frontière se déplace alors que de nouvelles injustices apparaissent.¹¹⁷

Selon une étude de 2018 sur les besoins juridiques, 71 % des personnes trans sondées en Ontario avaient vécu au moins un problème juridique au cours des trois années précédentes, alors qu'environ la moitié de la population canadienne vivra un problème juridique grave sur une période semblable.¹¹⁸ Les personnes trans en Ontario sont donc confrontées à des problèmes juridiques à un taux plus élevé que la population générale, un problème entraînant souvent un autre, ce qui peut mener à la criminalisation et à d'autres difficultés juridiques. À partir de ces données, Vipond et

¹¹³ *Ibid* aux pp 120-121.

¹¹⁴ *Ibid* aux pp 122-123.

¹¹⁵ Evan Vipond et Pierre Cloutier de Repentigny, « Searching for Justice: Moving Towards a Trans Inclusive Model of Access to Justice in Canada » (2024) 47:1 Dal LJ 231 à la p 235.

¹¹⁶ *Ibid* à la p 236.

¹¹⁷ *Ibid*.

¹¹⁸ TRANSforming JUSTICE, *Trans Legal Needs Assessment Ontario Summary Report One: Legal Problems Facing Trans People in Ontario* (2018) à la p 2, en ligne (pdf) : <<https://www.halco.org/wp-content/uploads/2020/05/TransForming-Justice-Report-One-2018Sept-EN-updated-May-6-20201.pdf>>. Les problèmes juridiques et les problèmes juridiques graves ne sont pas commensurables; ces chiffres doivent donc être interprétés avec prudence, mais la comparaison suggère néanmoins que les communautés trans font face à un nombre important de problèmes juridiques.

Cloutier de Repentigny dégage quatre ensembles d'obstacles à l'AJ pour les personnes et communautés trans et créatives dans le genre :

- **Inégalités socioéconomiques** : les personnes trans subissent de manière disproportionnée la discrimination en emploi, la pauvreté et la précarité du logement. Il s'agit d'obstacles extérieurs au système juridique, mais qui déterminent, souvent de façon décisive, si une personne peut se payer un avocat, s'absenter du travail pour assister à une audience ou même assumer le coût d'un problème juridique.
- **Exclusion et sous-représentation au sein du système juridique** : très peu d'avocats, de juges ou de décideurs sont ouvertement trans. La plupart des formations juridiques n'abordent pas les réalités des personnes trans, de sorte que le système est souvent conçu, littéralement, sans elles.
- **Certification du sexe ou du genre et « bigenrisme »** : de nombreuses pièces d'identité canadiennes (actes de naissance, permis de conduire) reposent encore sur une mention binaire du « sexe ». Modifier cette mention, ou le nom légal, constitue en soi une démarche bureaucratique, souvent coûteuse et médicalisée : un obstacle procédural qui se superpose directement à une question identitaire. Cette même logique binaire influe sur des décisions qui dépassent largement les formalités administratives, notamment le lieu de détention d'une personne trans en milieu correctionnel.
- **Transphobie et cissexisme au sein du système juridique** : au-delà des règles formelles, les auteurs soulignent la façon dont les personnes trans sont traitées par la police, le personnel judiciaire et les agents correctionnels : hostilité, incrédulité ou mégenrage, quelle que soit la procédure officielle.¹¹⁹

À partir de cette classification, Vipond et Cloutier de Repentigny proposent trois dimensions de l'AJ à considérer :

- **Justice procédurale** – l'équité du processus et la facilité avec laquelle une personne trans peut comprendre le système et s'y retrouver. Par exemple, les formulaires d'accueil binaires et les procédures de changement de nom coûteuses et médicalisées constituent des obstacles procéduraux.
- **Justice substantielle** – la question de savoir si une personne trans ayant une demande fondée obtient un résultat qui règle son problème. Par exemple, un tribunal des droits de la personne qui conclut à la discrimination mais ordonne une réparation trop faible pour changer quoi que ce soit mène à un échec substantiel, même avec un processus équitable.

¹¹⁹ Vipond et Cloutier de Repentigny, *supra* note 115 aux pp 240-256.

- **Justice symbolique** – la marginalisation plus large de la communauté trans par rapport au système juridique, à l'État et à la société, y compris la question de savoir si le système reconnaît et respecte les identités trans et si les personnes trans peuvent compter sur lui pour accueillir leurs demandes. Par exemple, un traitement hostile de la part de la police ou du personnel judiciaire, même sans violation d'une règle formelle, constitue un préjudice symbolique. Il en va de même de l'utilisation du nom d'une personne trans, c'est-à-dire le nom qu'elle portait avant sa transition.

La dimension symbolique rejoint l'observation de Backhouse sur les communautés qui n'utilisent pas un système auquel elles ne peuvent se fier. Un problème de justice symbolique devient ainsi un problème substantiel. Enfin, les auteurs soulignent que les personnes trans ne vivent pas les obstacles à l'AJ de manière uniforme. S'appuyant sur le concept d'intersectionnalité de Crenshaw, ils notent qu'une personne trans qui est aussi autochtone, racisée, en situation de handicap ou en situation de pauvreté subit des formes de marginalisation cumulées et distinctes, ce qui explique pourquoi l'AJ pour les personnes trans « ne peut être atteint indépendamment de l'AJ pour tous » [notre traduction].¹²⁰

Les différentes approches de l'AJ présentées ci-dessus sont essentielles pour le projet, car, dans une perspective centrée sur les personnes, elles façonnent ce qu'est l'AJ, les compétences que les juristes en AJ devraient développer et les parcours permettant de les acquérir.

¹²⁰ *Ibid* aux pp 238-239.

◆ PARTIE 2 : MÉTHODOLOGIE

Cette partie décrit la méthode utilisée pour documenter et analyser les compétences et les parcours éducatifs en AJ. Après avoir présenté (I) la définition de l'« accès à la justice » qui a guidé notre collecte de données, nous exposons (II) la portée et les limites de notre recherche, (III) nos méthodes de collecte de données et (IV) les consultations menées pour valider nos données sur les parcours éducatifs.

I. Définir l'AJ aux fins du projet

À partir des perspectives évoquées plus haut, l'équipe a cherché à établir une définition opérationnelle de l'AJ afin de guider la recherche et l'analyse. Définir l'AJ suppose de tenir compte, selon le contexte, des expériences des personnes à l'échelle individuelle et communautaire. L'AJ comporte des dimensions substantielles, procédurales et symboliques de ce que la justice signifie pour chaque personne. S'il est donc impossible d'en arriver à une définition unique de l'AJ, il fallait néanmoins en retenir une pour orienter notre démarche.

Notre équipe part du principe que l'AJ est une conception évolutive de la justice, centrée sur les personnes, qui vise de meilleurs résultats pour celles et ceux que le système de justice dessert. Elle reconnaît que l'« accès » (à la justice) dépend autant de l'expérience d'une personne avec le système de justice et ses acteurs que de son accès matériel, ou non, à l'information et aux services juridiques. Cartographier les parcours éducatifs en AJ et dresser un inventaire des compétences en AJ exige donc d'adopter une perspective de recherche large, attentive aux manifestations expérientielles, procédurales et substantielles de l'AJ pour différentes personnes.

Ainsi, des parcours éducatifs en AJ peuvent se trouver dans des cours et activités qui traitent des questions procédurales et des processus et services juridiques (p. ex. règlement des différends, procédure civile). Ils peuvent aussi se trouver dans des cours et activités qui abordent des concepts doctrinaux d'AJ, y compris des notions connexes comme la justice réparatrice ou sociale, l'équité et la diversité ou les droits de la personne. Ils se trouvent surtout dans les programmes cliniques et d'apprentissage expérientiel où les personnes étudiantes travaillent activement avec des justiciables pour résoudre leurs problèmes juridiques. Notre collecte de données a donc été large et ne s'est pas limitée aux compétences ou aux parcours faisant expressément référence à l'« accès à la justice ».

II. Portée et limites de la recherche

1. Compétences professionnelles en AJ

Le WCCP a servi de point de départ pour cerner les compétences en AJ. Le projet a aussi examiné les ressources publiées par les ordres professionnels et organismes de réglementation provinciaux et territoriaux afin de mieux comprendre la définition des compétences et les attentes en matière de formation, de perfectionnement et de normes d'exercice. L'examen hors Canada s'est limité à certains ressorts du Commonwealth, afin d'établir des parallèles et de faire ressortir des moyens de combler des lacunes encore non envisagées au Canada.

2. Parcours éducatifs en AJ

Pour cerner les parcours éducatifs en AJ, l'équipe a mené une recherche comparative structurée en ligne et une collecte de données portant sur les cursus des 24 facultés de droit du pays, leurs programmes cliniques ou d'apprentissage expérientiel et les initiatives étudiantes ou facultaires connexes en AJ. Elle a aussi examiné certains cours ou programmes cliniques de facultés connexes au droit afin d'y repérer du contenu en lien avec l'AJ. L'équipe s'est appuyée sur l'information publique des sites Web des facultés et des cliniques, en examinant diverses rubriques institutionnelles.¹²¹

3. Limites de la recherche

Deux grands défis ont façonné la portée de la recherche, la collecte des données et les constats. D'abord, comme nous l'avons vu, il n'existe pas de définition centrale de l'AJ. Ensuite, les facultés de droit ne mentionnent pas toujours explicitement l'AJ dans leurs descriptions de cours. La recherche et les consultations suggèrent que les concepts, principes et pratiques d'AJ sont intégrés à divers moments du parcours de formation. D'autres limites sont brièvement exposées ci-dessous.

i. La notion englobante d'« AJ » dans la formation juridique

Une perspective large de l'AJ réduisait le risque d'exclure des cours ou activités pertinents dans lesquels l'AJ n'est pas expressément mentionné, mais compliquait la délimitation de la portée de la recherche, afin de ne pas omettre des cours ou activités comportant *un* élément d'AJ. Par exemple, de nombreux membres du corps professoral intègrent des considérations d'AJ dans tous leurs cours, y compris ceux dont le lien avec l'AJ n'est pas évident (p. ex. la responsabilité civile

¹²¹ La liste complète des rubriques institutionnelles figure à l'annexe C.

délictuelle). Lorsqu'un examen plus approfondi n'était pas possible, l'équipe a évalué objectivement si le cours devait être retenu, à partir des descriptions, objectifs et documents disponibles.

ii. Lire entre les lignes

La recherche s'est appuyée sur l'information publique des sites Web des facultés de droit. Comme ces sites varient beaucoup, l'équipe a mis en œuvre plusieurs stratégies de recherche. L'étendue et la profondeur des données variaient : certaines facultés publient des descriptions de cours détaillées, avec objectifs, résultats d'apprentissage et méthodes d'évaluation, tandis que d'autres ne fournissent qu'un contenu limité ou seulement les intitulés.

L'équipe a adopté une approche consistant à « lire entre les lignes » afin de révéler le cursus invisible en AJ parmi les cours examinés. Les différences d'information disponibles ont limité la comparabilité et accru le risque de mal classer des cours dont la description publique ne mentionnait pas explicitement de contenu en AJ. Des lacunes similaires touchaient les données cliniques et expérientielles, dont certains détails ne sont communiqués qu'aux personnes inscrites. L'accès aux plans de cours et aux documents d'évaluation permettrait de mieux mesurer la place de l'AJ.

Enfin, le moment de la recherche a aussi influé sur la disponibilité des données. Les premières recherches, réalisées de février à avril 2026, ont précédé la publication de nombreux annuaires de cours mis à jour. Certaines informations demeuraient accessibles uniquement via des portails protégés par mot de passe, et les consultations auprès des membres du corps professoral des facultés n'ont pas suffi à combler toutes les lacunes.

iii. Une partie prenante silencieuse : les perspectives étudiantes absentes sur la formation et les compétences en AJ

La portée et l'échéancier du projet ne permettaient pas de consulter directement les personnes étudiantes en droit. Les constats ne reflètent donc pas leur point de vue sur la formation qu'elles reçoivent en AJ, mais uniquement celui des institutions et du corps professoral, ainsi que l'examen et l'analyse de l'équipe. Pour pallier cette limite, l'équipe a examiné les données du rapport de 2023 *L'accès à la justice et la formation juridique* mentionné plus haut.¹²² Ce rapport offrait d'importants éclairages sur les expériences étudiantes en matière de formation en AJ :

- **Les conférences** et les **activités bénévoles** étaient les deux initiatives en AJ les plus populaires auprès des personnes étudiantes.

¹²² Comité d'action, *L'accès à la justice et la formation juridique*, *supra* note 26 à la p 18.

- **Les cours obligatoires** arrivaient au troisième rang, suivis de la **formation clinique**, comme parcours direct de formation en AJ.
- **Les cours optionnels et les séries de conférences en AJ** se situaient au milieu du classement en matière d'engagement des étudiants dans l'apprentissage de l'AJ.¹²³

Le rapport ne précise pas quels cours obligatoires et optionnels ont motivé les réponses des personnes étudiantes. On ne sait donc pas si l'AJ était au cœur d'un cours ou n'en constituait qu'un volet au sein d'une matière plus large. Le projet ne peut donc pas évaluer dans quelle mesure les parcours existants sont visibles, accessibles et significatifs du point de vue étudiant. L'absence de ces données signifie aussi que les constats reflètent des parcours qui semblent offerts, mais pas nécessairement empruntés. L'offre de cours ne révèle pas non plus le « quoi » et le « pourquoi » des choix de cours, ni les lacunes perçues (ou réelles) de connaissances et de formation en AJ.

iv. **Lacunes transfrontalières**

Les ressorts étrangers utilisent des cadres réglementaires, une terminologie des compétences et des méthodes d'évaluation différents, ce qui limite la comparaison directe avec les données canadiennes. Dans la mesure du possible, l'équipe a appliqué une grille de codage unique et consigné des notes qualitatives lorsqu'un code ne pouvait être attribué. L'examen a porté sur l'information à l'échelle nationale, sans examen exhaustif des données des États ou territoires de ces autres pays. Aucune consultation n'a été menée dans le cadre de notre recherche sur la réglementation (seulement sur les parcours éducatifs).

III. Collecte et analyse des données

1. Parcours éducatifs

L'équipe a adopté une approche systématique pour recueillir l'information sur les parcours éducatifs. Les sites Web des facultés de droit ont été analysés à l'aide de mots-clés liés directement ou indirectement à l'AJ. La liste complète des mots-clés figure à l'annexe D.

2. Compétences

De février à avril 2026, un étudiant a mené une recherche comparative préliminaire structurée en ligne et recueilli des données auprès de tous les ordres professionnels et organismes de

¹²³ *Ibid.* Les résultats reposent sur le nombre de personnes étudiantes ayant choisi une option donnée; elles pouvaient sélectionner toutes les options pertinentes.

réglementation (ou équivalents) canadiens (provinces et territoires) et de certains ressorts étrangers (Commonwealth), afin de cerner les compétences en AJ. Il devait aussi relever, le cas échéant, les cadres réglementaires et les initiatives ou contenus de formation liés aux compétences. L'annexe E présente la liste des rubriques institutionnelles utilisées pour cette recherche.

3. Analyse qualitative et quantitative

De mai à août 2026, l'équipe a combiné une analyse qualitative thématique et une analyse descriptive quantitative pour examiner comment les facultés de droit structurent les parcours éducatifs en AJ dans leur cursus et comment ces parcours s'arriment aux compétences professionnelles requises pour une pratique centrée sur les personnes. La recherche préliminaire a relevé plusieurs thèmes récurrents dans la façon dont les facultés canadiennes conçoivent et offrent la formation en AJ. La plupart d'entre elles envisagent la formation en AJ comme un cursus alliant les valeurs d'AJ et de justice sociale au développement d'habiletés pratiques dans une perspective centrée sur les personnes.

L'analyse qualitative a fait ressortir la substance et la nature des parcours éducatifs et des compétences; l'analyse quantitative a révélé leur prévalence, leur répartition et leurs schémas de concentration. Cette approche hybride a permis à l'équipe d'expliquer :

- où et comment l'AJ est enseigné;
- les objectifs d'apprentissage;
- la correspondance entre les parcours éducatifs et les objectifs d'apprentissage;
- la façon dont les compétences étudiantes sont évaluées;
- les présupposés qui façonnent le cursus des facultés de droit; et
- les lacunes à combler.

L'examen qualitatif a porté sur les intitulés et descriptions de cours, les objectifs ou résultats d'apprentissage, les activités cliniques et expérientielles, les initiatives étudiantes et facultaires, les compétences réglementaires, les indicateurs de performance et les évaluations. L'équipe s'est attachée à repérer des concepts et des schémas récurrents afin de ne pas limiter les constats aux seuls cours expressément consacrés à l'AJ. Elle s'est aussi appuyée sur les renseignements suivants :

- Type de cours : doctrinal, expérientiel ou axé sur les habiletés
- Intégration du droit et des traditions juridiques autochtones et des appels à l'action de la CVR
- Année d'études : première année (1^{re} année), années supérieures (2^e, 3^e ou 4^e année)

- Statut : obligatoire ou optionnel

L'analyse quantitative a permis d'isoler le nombre de cours ou d'occurrences, les valeurs de crédit, les catégories de classement et une grille de codage, afin de calculer des pourcentages, des moyennes, des répartitions entre catégories et des fréquences, et d'établir des comparaisons lorsque c'était possible.

IV. Consultations

D'avril à juillet 2026, l'équipe a communiqué avec des professeurs et des responsables de la recherche de chaque faculté de droit afin de vérifier les informations recueillies sur les parcours éducatifs en AJ. Au moyen d'une démarche qualitative, nous avons cherché à comprendre comment les parcours éducatifs en AJ se reflètent dans les cours et programmes retenus, et si d'autres parcours devraient figurer dans nos constats.

Chaque personne a été choisie par l'équipe pour son expérience reconnue en enseignement ou en direction de cours, de recherches et d'autres initiatives en AJ. Elle a reçu une invitation par courriel présentant l'Initiative d'éducation à l'AJ de BC ACE et lui demandant, sur une base volontaire, de commenter la cartographie des parcours issue de l'examen préliminaire des données. Les participants n'avaient pas à effectuer de recherche ou de consultation supplémentaire et pouvaient, au besoin, confier l'examen à un autre membre du corps professoral ou à un vice-doyen. Les membres du corps professoral ayant accès à un annuaire de cours ou à des plans de cours à jour étaient invités à les communiquer de manière confidentielle, si possible.

Dix-huit des 24 personnes-ressources des facultés ont répondu à la demande de consultation. Les réponses ont été recueillies par courriel et enregistrées dans un espace SharePoint protégé par mot de passe. Plusieurs réponses ont souligné la difficulté de définir l'AJ à la fois comme concept substantiel et comme habileté pratique, et les avis divergeaient quant à la portée de la formation en AJ. Les participants ont fourni des renseignements clés qui nous ont permis de compléter nos constats, mais nous n'avons reçu aucun plan de cours ni document supplémentaire. Les synthèses et constats du rapport se limitent donc aux données publiques recueillies.

◆ PARTIE 3 : COMPÉTENCES EN AJ

I. Introduction

Cette section présente les constats de notre examen et de notre analyse des référentiels de compétences canadiens et de certains référentiels étrangers. Ils font ressortir les connaissances et habiletés liées à une pratique en AJ centrée sur les personnes et répondent aux questions suivantes :

- Quelles compétences les juristes doivent-ils posséder pour bâtir une pratique en AJ centrée sur les personnes?
- Comment les organismes de réglementation définissent-ils la formation et le développement des habiletés nécessaires pour satisfaire à ces compétences dans la pratique, et quelles attentes fixent-ils à cet égard?
- Quelles lacunes et possibilités ce projet peut-il combler ou saisir?

Ce point de référence sert de fondement à l'examen des parcours éducatifs en AJ présenté à la partie 4.

II. Considérations clés

L'équipe a examiné les descriptions de chaque compétence ainsi que les domaines de compétences plus larges au Canada. Les constats reposent sur l'information publique des sites Web des organismes de réglementation. Pour l'examen combiné national et international, et compte tenu d'importantes limites des données étrangères, l'équipe s'est concentrée sur les éléments supplémentaires suivants :

- les indicateurs de performance;
- les catégories ou critères d'évaluation;¹²⁴ et
- les parcours éducatifs ou contextes de pratique.

L'équipe a noté, lorsque l'information était disponible, le caractère obligatoire ou optionnel des compétences. Elle s'est servie de la recherche internationale pour créer des codes de compétences supplémentaires permettant de faire ressortir d'autres compétences dans le contenu canadien. L'information sur les catégories ou critères d'évaluation variait et pouvait difficilement être

¹²⁴ Les ressorts étrangers ne précisaient pas tous le caractère obligatoire ou optionnel des compétences, ni ne fournissaient systématiquement des données claires sur les catégories ou critères d'évaluation.

distinguée des examens normalisés (p. ex. examens du barreau). Les domaines de compétence étaient également distribués de manière inégale au sein des référentiels plus larges. Pour des raisons semblables, la grille de codage n'a pu servir à produire des résultats quantitatifs pour l'Angleterre et le pays de Galles.

Le contenu d'un même organisme de réglementation comportait souvent plusieurs codes de compétences. En s'additionnant, les fréquences peuvent donc dépasser le total des fiches de compétence recensées par notre équipe. L'analyse rend compte de la fréquence d'apparition de chaque compétence plutôt que d'attribuer chaque fiche à une seule catégorie.

Enfin, certaines lacunes tiennent au fait que l'information peut être interne ou réservée aux personnes inscrites à un programme d'admission au barreau ou aux membres d'un ordre professionnel.

III. Les compétences en AJ au Canada : principaux constats

Le paysage réglementaire canadien comprend du contenu national et multiressorts provenant des 13 ordres professionnels provinciaux et territoriaux et de la FOPJC, notamment :

- les exigences de stage et d'accès à la profession;
- le WCCP;
- l'Exigence nationale de la FOPJC¹²⁵ et le *Code type de déontologie professionnelle*;¹²⁶
- le CPLED et le PREP;
- les exigences de formation professionnelle continue; et
- les initiatives en matière de vérité et réconciliation et de formation juridique autochtone spécialisée qui répondent à l'appel à l'action n° 27.

¹²⁵ Comme indiqué à la partie 1, l'Exigence nationale actuelle demeure en vigueur jusqu'au 1^{er} janvier 2029. L'Exigence nationale modifiée approuvée en 2024 ajoutera d'importants éléments de connaissances, d'habiletés et de formation qui renforceront la compétence des juristes en matière de droit et d'ordres juridiques autochtones, de vérité et réconciliation et de devoirs déontologiques et professionnels envers les clients, peuples et communautés autochtones, ainsi que le contenu du cursus et les occasions de travail d'équipe et de collaboration.

¹²⁶ FOPJC, *Code type de déontologie professionnelle* (modifié en avril 2024), en ligne (pdf) : <<https://flsc.ca/wp-content/uploads/2024/05/2024-Model-Code-of-Professional-Conduct-with-Changes-Marked.pdf>>. La FOPJC offre une version interactive du Code permettant d'associer chaque règle à celle de l'ordre professionnel concerné : Interactive Model Code of Conduct, en ligne : <<https://flsc.ca/what-we-do/model-code-of-professional-conduct/interactive-model-code-of-professional-conduct/>>.

L'Exigence nationale de la FOPJC précise ce que les diplômés en common law¹²⁷ doivent savoir pour s'inscrire à un programme canadien d'admission au barreau. Le *Code type de déontologie professionnelle* définit l'« avocat compétent » comme celui qui connaît le droit applicable et peut mettre à profit sa formation et ses qualités professionnelles pour traiter adéquatement le dossier d'un client.¹²⁸ La compétence comprend la compréhension du droit et des procédures applicables, la détermination des questions en litige et des objectifs du client, l'évaluation des risques et la pondération de la ligne de conduite recommandée.¹²⁹ Elle suppose aussi des habiletés pratiques clés comme la recherche juridique, la rédaction, le règlement des différends et la communication efficace.¹³⁰ Notre projet vise à isoler, parmi ces multiples compétences, celles qui contribuent à une pratique en AJ et à les analyser.

L'équipe a produit 436 fiches de compétences codées, soit les entrées tirées de chaque référentiel qui se rattachent à la définition large de l'AJ. Ce contenu réglementaire canadien permet un examen solide des données de tous les ressorts.

Le codage regroupe les 25 compétences du WCCP réparties en sept domaines et se mesure à l'aune de 86 indicateurs de performance. L'équipe a utilisé une grille de codage thématique reflétant des catégories générales applicables à l'échelle nationale et internationale. Ces thèmes ont permis d'éviter de reproduire la structure du WCCP tout en saisissant les compétences exigeant une fiche distincte (p. ex. technologie, pratique tenant compte des traumatismes, bien-être). Cette approche a aussi permis de repérer des compétences présentes à l'échelle internationale qui se reflètent (sans forcément y être précisées) dans le paysage réglementaire canadien.

¹²⁷ Gouvernement du Canada, ministère de la Justice, « Where our legal system comes from » (Ottawa : dernière modification le 1er septembre 2021), en ligne : <<https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/03.html>>. Le droit canadien s'inscrit dans un cadre colonial et bijuridique réunissant deux traditions juridiques au sein d'un même système. La common law est issue de la tradition juridique anglaise du Commonwealth, qui s'appuie sur les décisions judiciaires antérieures comme précédents pour interpréter et trancher les affaires semblables. Elle évolue au gré des valeurs sociales et des nouvelles interprétations que donnent les juges des doctrines juridiques. Le droit civil, en vigueur au Québec, est issu de la tradition juridique française et repose sur un ensemble complet de règles et de principes écrits figurant dans le *Code civil du Québec*, RLRQ c CCQ-1991 : *ibid*. Le droit canadien reconnaît aussi les règles fédérales, d'autres sources du droit et, surtout, d'autres traditions juridiques, dont les traditions, lois, ordres et systèmes juridiques autochtones. Pour plus d'information, voir par ex. Gouvernement du Canada, « The Fundamentals of Bijuralism » (Ottawa : dernière modification le 10 juin 2024), en ligne : <https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/harmonization/services_information/fundamentals-fondements.html>.

¹²⁸ FOPJC, *Code type de déontologie professionnelle*, *supra* note 126 à l'art 3.1-1.

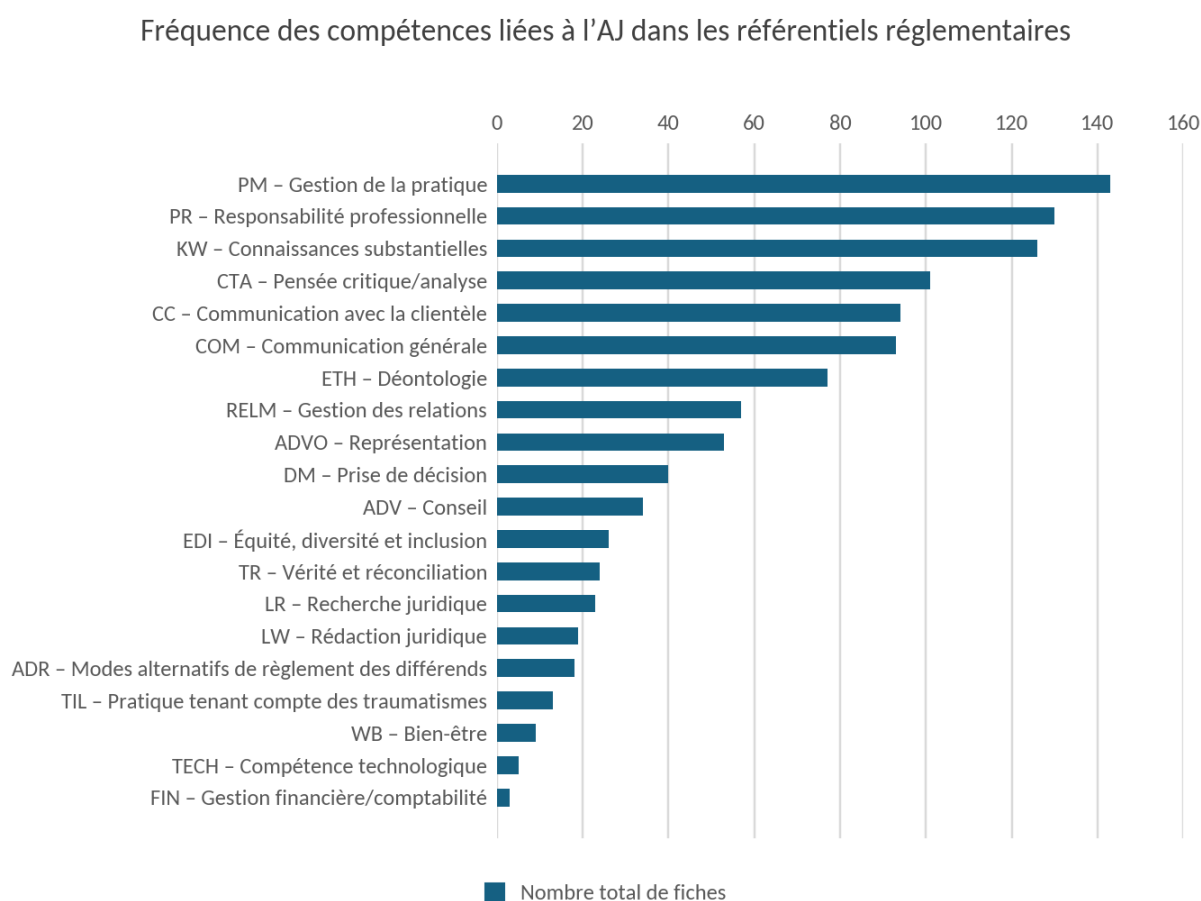
¹²⁹ *Ibid*.

¹³⁰ *Ibid*.

1. Fréquence des compétences

La première mesure est un profil de fréquence indiquant à quelle fréquence différents thèmes apparaissent parmi les compétences réglementaires liées à l'AJ. Ce profil fait ressortir les compétences les plus mises en avant et les possibilités d'en accroître la présence afin d'établir un référentiel complet en AJ. L'application de la grille de codage du projet a produit le profil de fréquence suivant :

Figure 1.0 Fréquence des compétences (Canada)



Note : n = 436 fiches de compétence codées. Chaque fiche peut relever de plus d'une catégorie.
La fréquence correspond au nombre d'occurrences des compétences codées dans l'ensemble des fiches réglementaires.

La distribution des fréquences fait ressortir les thèmes suivants :

- la gestion de la pratique;

- la responsabilité professionnelle;
- les connaissances substantielles;
- la pensée critique et l'analyse;
- la communication (avec la clientèle et générale); et
- la déontologie.

Les catégories moins fréquentes (moins de 20 occurrences¹³¹) comprennent les modes alternatifs de règlement des différends (18 fiches; 4,1 %), la pratique tenant compte des traumatismes (13 fiches; 3 %), le bien-être (9 fiches; 2,1 %) et la gestion financière (moins de 1 %). Une faible fréquence ne signifie pas que les organismes de réglementation estiment ces compétences sans importance. Elle peut plutôt indiquer qu'on y accorde moins d'attention dans le contenu réglementaire, ou que certaines catégories sont floues ou intégrées à d'autres compétences (p. ex. la compétence technologique comprise dans la recherche juridique).

2. Différences régionales

Les référentiels documentés mettent en évidence des différences entre les organismes de réglementation quant à l'importance accordée à certains domaines ou catégories de compétences liées à l'AJ.

Les provinces de l'Ouest (Alberta, Colombie-Britannique, Saskatchewan et Manitoba) mettent l'accent sur le conseil, la communication et la gestion des relations (51,4 %) ainsi que sur la déontologie et la responsabilité professionnelle (48,6 %).

L'Ontario place en tête les connaissances juridiques substantielles et la résolution de problèmes (63,8 %), suivies du conseil, de la communication et de la gestion des relations (53,2 %) et de la gestion de la pratique, de la technologie et des finances (47 %). Le Barreau de l'Ontario prévoit moderniser son processus d'évaluation des candidats à l'exercice.¹³² Les changements répondront à

¹³¹ Le terme « occurrences » est employé dans ce rapport pour indiquer la fréquence à laquelle un contenu lié à l'AJ ou d'autres données apparaissent dans un jeu de données.

¹³² En septembre 2025, le Barreau de l'Ontario a consulté les avocats, les parajuristes, les parties intéressées et le public sur un projet de modernisation de l'évaluation des candidats à la profession d'avocat. Son Comité de perfectionnement professionnel et de compétence a posé deux questions aux participants : 1) Pensez-vous que le Processus d'accès à la profession d'avocat devrait comporter un volet formation et un volet évaluation, comme le décrit ci-dessus le Comité, afin de déterminer les compétences fondamentales requises pour exercer la profession? 2) Si le Barreau décide de mettre en œuvre les recommandations du Comité, quelles sont vos préoccupations concernant cette mise en œuvre? Comment y répondre? Voir Barreau de l'Ontario, « Consultation : Processus d'accès à la profession d'avocat » (Toronto, consulté le 24 septembre 2026), en ligne : <<https://lso.ca/a-propos-du-barreau/initiatives/consultation-processus-d%E2%80%99acc%C3%A8s-%C3%A0-la-profession-d%E2%80%99avocat>>.

deux lacunes relevées par le Barreau dans le cadre actuel d'accès à la profession : 1) l'absence d'une formation uniforme sur les habiletés nécessaires à la pratique; 2) les limites de l'apprentissage de ces habiletés au moyen d'examens normalisés à choix multiples.¹³³ La réforme prévoit intégrer du contenu du PREP et mettre l'accent « sur le développement de compétences fondamentales. Il s'agit notamment des aptitudes que doivent posséder les avocats modernes comme la gestion de la pratique, la communication, la gestion des relations avec les clients et la déontologie ». ¹³⁴

En mai 2025, le Barreau du Québec a publié son Référentiel de compétences des avocats, qui décrit les rôles clés que l'avocat doit assumer dans sa pratique.¹³⁵ Les compétences sont regroupées sous chaque rôle et assorties d'indicateurs de performance. Parmi les 20 fiches associées à ce nouveau référentiel, la gestion des relations arrive en tête (13; 65 %), suivie des connaissances substantielles (12; 60 %), puis, à égalité, de la communication et de l'analyse critique (8; 40 % chacune). L'accent mis par le Québec sur le rôle relationnel de l'avocat et sa sensibilité aux besoins de la clientèle fait ressortir les compétences suivantes, liées à l'AJ et centrées sur les personnes :

- cerner avec justesse les besoins des clients et des parties prenantes;
- recommander des solutions pratiques, adaptées et pertinentes;
- soutenir et guider les clients dans des choix éclairés;
- gérer efficacement les attentes des clients et des parties prenantes;
- instaurer un climat de confiance;
- communiquer clairement et vérifier la compréhension de l'information;
- pratiquer l'écoute active et faire preuve d'empathie;
- contribuer à des relations professionnelles positives et à une culture du bien-être respectueuse de l'égalité et attentive aux biais; et
- promouvoir l'accessibilité et la qualité de la justice.¹³⁶

Les données de l'Atlantique et du Nord révèlent une forte concentration sur les connaissances substantielles, l'analyse, la communication et les compétences pratiques traditionnelles.

Ces différences ne doivent pas être interprétées comme des écarts dans la compétence réelle des juristes selon les régions, et l'équipe ne leur a attribué aucune autre portée normative. Par

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.* Le Barreau offrirait la formation au moyen de modules autodirigés, d'ateliers et de cabinets virtuels.

¹³⁵ Barreau du Québec, « Référentiel de compétences des avocats » (5 mai 2025), en ligne :

<<https://www.barreau.qc.ca/fr/membres-ordre/ressources/normes-outils-references-guides/referentiel-competences-avocats/>>.

¹³⁶ *Ibid.*

exemple, la technologie et le bien-être figurent explicitement parmi les compétences d'entrée en pratique du WCCP, même s'ils étaient peu représentés dans l'ensemble des fiches examinées. Les compétences moins fréquentes figurent souvent dans des référentiels ou des lignes directrices qui portent expressément sur des attentes émergentes ou spécialisées.

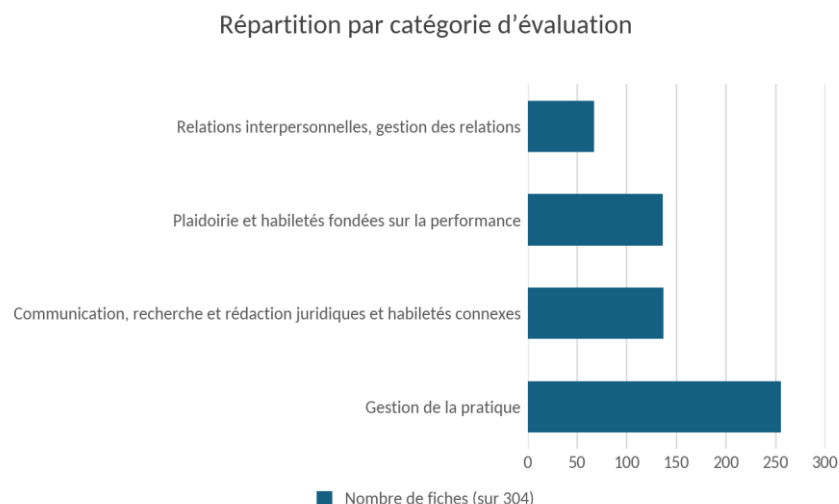
Ces différences régionales montrent néanmoins que l'accent mis sur les compétences liées à l'AJ varie d'un organisme de réglementation à l'autre : certains privilégient les connaissances juridiques substantielles et les habiletés traditionnelles, tandis que d'autres intègrent aussi des dimensions centrées sur les personnes pour améliorer la communication et la confiance. On remarque aussi que les référentiels récemment remaniés tendent à mettre en valeur des compétences axées sur les personnes et les relations, ce qui pourrait témoigner d'une attention croissante à ces compétences.

3. Évaluation : Catégories, critères et niveaux de maîtrise

Identifier des compétences est une chose; préciser les catégories, critères et niveaux de maîtrise permettant d'en évaluer l'acquisition en est une autre. Parmi les 436 fiches canadiennes examinées, 363 (83,3 %) sont désignées comme obligatoires. Pourtant, les compétences ne sont pas toutes associées à des catégories ou critères d'évaluation précis : une catégorie d'évaluation n'a été relevée que dans 69,7 % (304) des fiches. Cela laisse entrevoir un écart important entre les compétences en AJ exigées des juristes et la manière concrète de les évaluer.

Les types de compétences associées ou non à des catégories d'évaluation précises suggèrent en outre un décalage possible entre le contenu de plus en plus centré sur les personnes des référentiels – décrit plus haut – et les catégories d'évaluation. En général, même si les organismes de réglementation reconnaissent des compétences comme la compétence interpersonnelle, les habiletés écrites et pratiques traditionnelles demeurent plus visibles dans les évaluations. Parmi les 304 fiches canadiennes comportant une catégorie d'évaluation, les domaines suivants prédominent :

Figure 2.0 Catégories d'évaluation



Les catégories d'évaluation ne correspondent pas toujours directement au WCCP ou à d'autres compétences normalisées. Lorsqu'elles sont précisées, elles sont plutôt regroupées sous des habiletés générales. Le nombre total de fiches dépasse 304 à la figure 2.0 parce que les catégories se chevauchent. Ce résultat ne signifie pas qu'une compétence donnée n'est jamais évaluée. Des éléments comme la communication avec la clientèle et la gestion des relations, par exemple, demeurent des attentes importantes, mais ne se traduisent pas systématiquement par des tâches d'évaluation précises repérables dans un examen ou une autre forme d'évaluation.

Les données de l'Ouest canadien offrent un contre-exemple éloquent : elles comprennent des catégories d'évaluation qui concernent les habiletés de communication écrite et orale, l'entrevue et la négociation. En Colombie-Britannique et dans les autres ressorts utilisant le PREP, les fiches décrivent aussi le type de communications écrites (p. ex. lettres d'opinion), la rédaction de contrats, l'entrevue avec la clientèle et les habiletés de représentation à évaluer. Plusieurs organismes de réglementation privilégient la simulation avec des clients comme principal mode d'évaluation des compétences.

Par ailleurs, des critères d'évaluation figurent dans 71,3 % des fiches examinées. Les données canadiennes éclairent utilement ce que les nouveaux juristes doivent savoir faire en pratique. Il reste toutefois à préciser expressément le niveau de maîtrise requis pour les compétences liées à l'AJ. Par exemple, connaître les attentes des organismes de réglementation en matière de communication avec la clientèle ne dit pas comment mesurer la capacité d'une personne candidate à pratiquer l'écoute active, à cerner les objectifs de la clientèle dans une perspective centrée sur les personnes, à rendre l'information accessible ou à gérer efficacement les relations avec la clientèle.

En somme, le cadre réglementaire reconnaît de plus en plus les compétences liées à l'AJ et centrées sur les personnes, mais la conception des évaluations n'exprime pas encore de manière uniforme les attentes précises relatives à plusieurs habiletés requises au début de la pratique en AJ.

4. Vers un inventaire des compétences en AJ

Les données de fréquence mettent en évidence les compétences liées à l'AJ qui sous-tendent la capacité des juristes à diagnostiquer avec justesse un problème juridique et à cerner les solutions possibles. Mais les mesures de fréquence ne reflètent pas à elles seules une pratique centrée sur les personnes. La capacité de trouver des solutions doit aussi tenir compte de la situation particulière du client, de ses besoins, de ses objectifs, de ses ressources et de sa capacité réelle d'accéder à l'information et aux services juridiques et de les utiliser. Cette section examine certaines compétences individuelles afin de dégager des points communs et d'établir un inventaire préliminaire des compétences en AJ.

La gestion de la pratique est la compétence la plus fréquemment codée (143 des 436 fiches; 32,8 %). Elle comprend la gestion des dossiers, les délais, la charge de travail, la confidentialité, les risques, les systèmes administratifs et d'autres aspects opérationnels de la pratique. Ce constat est notable, car l'AJ repose à la fois sur l'expertise juridique et sur une prestation de services fiable. Des délais manqués, une communication déficiente, des processus inaccessibles ou une gestion inadéquate des dossiers peuvent eux-mêmes dresser des obstacles inutiles et évitables à l'AJ pour la clientèle.

La communication avec la clientèle occupe aussi une place importante dans les données réglementaires. Les référentiels canadiens reconnaissent des habiletés comme l'entrevue, l'écoute active, la communication claire, l'explication de l'information et des options juridiques, l'établissement de relations avec la clientèle et de relations professionnelles, la réception et l'exécution d'instructions, la gestion des attentes et le conseil. Ces compétences sont directement liées à l'AJ, car elles déterminent si le client comprend son ou ses problèmes juridiques et peut participer réellement et prendre des décisions éclairées.

La gestion des relations apparaît moins souvent que la communication générale ou avec la clientèle, mais demeure un élément important lié à l'AJ dans l'ensemble des compétences. En outre, le WCCP associe la pratique compétente à l'établissement et au maintien de relations, à la détermination des objectifs de la clientèle et à une communication efficace, sous l'égide d'une pratique centrée sur les personnes. La responsabilité professionnelle et la déontologie figurent parmi les compétences les plus citées. Elles englobent les normes professionnelles, l'intégrité, la

confidentialité, les conflits d'intérêts, le jugement professionnel, les devoirs envers la clientèle et le système de justice et la conduite responsable de la pratique.

Ces éléments constituent un fondement important de la pratique en AJ, car une pratique centrée sur les personnes n'est pas une simple préférence interpersonnelle : elle s'inscrit dans la compétence professionnelle, l'intérêt de la clientèle, l'EDI, la communication et une prestation de services responsable. Les référentiels canadiens reconnaissent aussi la représentation, le conseil, la négociation et les modes alternatifs de règlement des différends comme éléments d'une pratique compétente, bien que leur fréquence varie considérablement. On observe des tendances semblables pour le bien-être. Ces habiletés sont directement liées à la pratique en AJ, car un service juridique efficace suppose un ou une juriste qui présente, dans la mesure du possible, des options proportionnées aux besoins et aux objectifs de la clientèle. Les habiletés en négociation, en médiation et en représentation relèvent d'un continuum de capacités de résolution de problèmes plutôt que d'habiletés techniques isolées.

Les compétences canadiennes traitent expressément de l'EDI, de l'AJ, des peuples autochtones, des effets du colonialisme et de la vérité et réconciliation. Elles apportent une dimension contextuelle importante qui distingue les attentes réglementaires canadiennes de la plupart des données étrangères. Le WCCP intègre l'AJ et l'équité à la compétence professionnelle, et consacre un domaine distinct au droit, aux ordres juridiques et aux expériences autochtones, aux effets du colonialisme et à la réconciliation dans la pratique.

Puisque l'AJ se manifeste de façon expérientielle, procédurale et substantielle pour différentes personnes, nous avons cherché à relier les compétences entre elles afin de faire ressortir les connaissances et habiletés nécessaires à une pratique en AJ centrée sur les personnes. Nous avons dégagé six grandes catégories :

1. **Les connaissances juridiques substantielles et la résolution de problèmes** aident les juristes à cerner les enjeux juridiques et non juridiques dans le récit du client. Les juristes en AJ doivent repérer et appliquer le droit substantiel et les principes juridiques, analyser les faits et apprécier la preuve, exercer un jugement sûr et élaborer des solutions juridiques concrètes, centrées sur la clientèle.
2. **La communication avec la clientèle, la gestion des relations et le conseil** permettent aux juristes de mieux comprendre la personne justiciable grâce à des techniques de communication accessibles et en langage clair. Les juristes en AJ doivent gagner la confiance de la clientèle afin de cerner ses objectifs précis et de l'aider à faire des choix éclairés à partir des conseils prodigués.

3. **La gestion de la pratique, de la technologie et des finances** permet aux juristes en AJ d'offrir des services fiables de manière sûre, efficace et durable.
4. **La déontologie et la responsabilité professionnelle** encadrent la capacité des juristes en AJ à agir de façon responsable et digne de confiance envers la clientèle, leurs pairs et la profession.
5. **La représentation et le règlement des différends** garantissent que les intérêts et les objectifs du client sont évalués de manière proportionnée au regard de toutes les voies de règlement possibles.
6. **L'AJ, l'EDI et la réconciliation** visent à s'attaquer aux obstacles historiques et systémiques, à la discrimination, aux effets du colonialisme et aux inégalités que vivent les communautés de justiciables dans l'ensemble du système juridique.

Les juristes qui adoptent une pratique d'AJ centrée sur les personnes ne se contentent pas de comprendre ce qu'est l'AJ. Les liens exposés ci-dessus montrent plutôt une nécessité de reconnaître que les clients ne vivent pas le système juridique sur un pied d'égalité. La situation économique, la discrimination, le colonialisme, le handicap, la langue, la géographie, la vulnérabilité et bien d'autres obstacles peuvent influencer tant sur le problème juridique que sur l'accès concret à une solution viable. La compétence en AJ réside donc dans la capacité d'intégrer et d'adapter les connaissances juridiques, la communication, les relations, le jugement, la déontologie, la représentation et une prestation de services fiable à la situation et aux objectifs particuliers de chaque personne.

Un examen attentif des domaines de compétences du WCCP et des documents connexes fait ressortir deux principes organisateurs qui semblent orienter le développement et l'application des compétences propres à l'AJ : 1) les compétences directes en AJ; 2) les compétences de soutien qui sont essentielles pour favoriser la pratique en AJ. Dans cette optique, les compétences suivantes, propres à l'AJ et centrées sur les personnes, se dégagent :

Compétences directes en AJ

- communication accessible, centrée sur la clientèle et en langage clair (orale et écrite);
- conseils à la fois proportionnés et adaptés aux intérêts, aux objectifs et à la situation du client;
- écoute active pour bien cerner les besoins et les objectifs de la clientèle;
- pratique collaborative avec la clientèle et les collègues;

- règlement des différends et résolution proportionnée des problèmes;
- pratiques d'équité, de diversité et d'inclusion et pratique tenant compte des traumatismes qui reconnaissent et prennent en compte l'incidence des obstacles à l'AJ vécus par le client (et, le cas échéant, sa communauté);
- établissement et maintien des relations avec la clientèle;
- sensibilisation et gestion financières relativement aux aspects clés de la pratique;
- connaissances et habiletés significatives et adaptées qui tiennent compte des expériences des peuples autochtones et de la vérité et réconciliation dans la pratique;
- utilisation responsable de la technologie, y compris des outils d'IA générative; et
- bien-être (y compris l'intelligence émotionnelle pour reconnaître quand demander de l'aide et prendre soin de soi pour demeurer apte à exercer).

Compétences de soutien requises

- conseil et représentation;
- pensée critique;
- déontologie;
- recherche et rédaction juridiques;
- gestion de la pratique;
- responsabilité professionnelle; et
- connaissances juridiques substantielles.

Ce virage vers les compétences centrées sur les personnes comme fondement de la préparation à la pratique au Canada, conjugué aux connaissances et habiletés de soutien nécessaires, transforme les compétences professionnelles traditionnelles en compétences axées sur la pratique. La mise en œuvre du WCCP demeure graduelle au sein des ordres professionnels canadiens. Mais le recours accru au WCCP – ou à d'autres référentiels centrés sur les personnes, comme le nouveau Référentiel de compétences des avocats du Québec – pour orienter les examens d'admission au barreau et la préparation des nouveaux juristes a le potentiel de marquer un virage majeur vers une nouvelle façon d'exercer le droit au Canada.

L'examen des données canadiennes confirme aussi que la pratique en AJ ne relève pas d'une compétence unique et distincte. Elle suppose plutôt l'exercice combiné de multiples compétences professionnelles axées sur l'expérience et les objectifs du client. La compétence à exercer dans une perspective d'AJ dépasse en outre la compréhension des obstacles que vit la clientèle dans le système de justice : les juristes doivent connaître et appliquer des stratégies de communication efficaces, déployer des efforts réels et variés pour comprendre les expériences et les objectifs de leurs clients,

fournir des conseils utiles et concrets, gérer leurs relations professionnelles, cerner des modes de règlement des différends appropriés et opportuns, représenter efficacement leurs clients et offrir des services de manière éthique, fiable et durable.

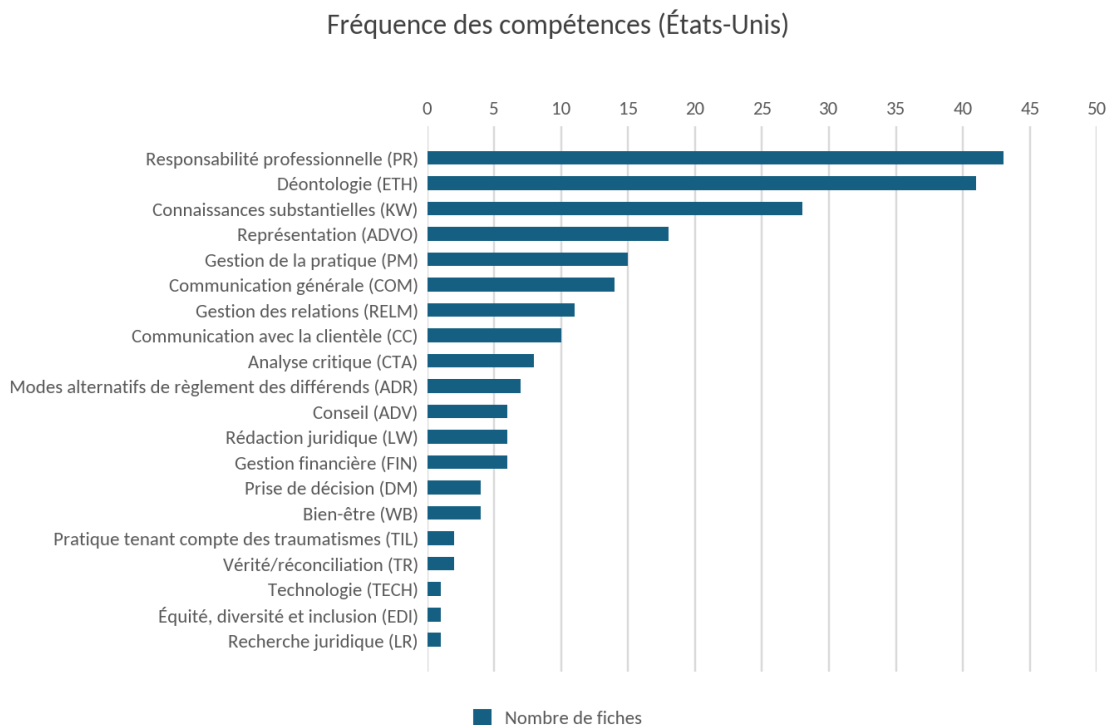
IV. Les compétences en AJ sur la scène internationale

La portée du projet ne permettait pas un examen complet, État par État ou territoire par territoire, des ressorts étrangers retenus. L'équipe a plutôt examiné les données réglementaires nationales. La recherche n'est donc pas exhaustive, mais elle offre des points de comparaison intéressants pour mettre en relief et en contexte certains aspects clés du paysage canadien.

1. Les compétences en AJ aux États-Unis

Les 129 fiches recueillies à l'échelle nationale témoignent d'un environnement de compétences plus traditionnel :

Figure 3.0 Fréquence des compétences à l'échelle nationale aux États-Unis



Notamment, 80 des 129 fiches examinées proviennent du *Multistate Professional Responsibility Exam* (MPRE) de la *National Conference of Bar Examiners*.¹³⁷ Le MPRE mesure « les connaissances et la compréhension, chez la personne candidate, des normes établies en matière de conduite professionnelle des avocats » [notre traduction].¹³⁸ La responsabilité professionnelle se retrouve dans plusieurs sous-thèmes du MPRE, ce qui explique la fréquence globalement plus élevée observée ci-dessus.

Le MPRE offre une autre voie vers la compétence en AJ. Il évalue la connaissance et la compréhension des normes de conduite professionnelle. Le programme actuel comprend douze domaines, dont plusieurs sont directement pertinents pour l'AJ :

- la relation client-avocat, y compris sa portée, ses objectifs, la prise de décision, la communication et les honoraires;
- la compétence, la diligence et la faute professionnelle;
- la représentation;
- l'avocat comme conseiller et négociateur;
- la gestion financière éthique; et
- les devoirs des avocats envers le public et le système de justice, y compris le service pro bono, le service au sein d'organismes de services juridiques et la réforme du droit.

L'AJ y est en partie conçu comme une responsabilité professionnelle envers la clientèle et le système juridique, plutôt que comme un sujet de fond distinct. Une limite importante du MPRE tient à ce qu'il recourt à un examen traditionnel à choix multiples pour évaluer les connaissances et leur application, plutôt qu'à l'observation directe de la performance.

Les *Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools* de l'*American Bar Association* (ABA) s'appliquent directement aux programmes des facultés de droit plutôt que de se limiter aux exigences d'accès à la profession après l'obtention du diplôme.¹³⁹ La norme 302 de l'ABA énonce les compétences minimales que les facultés de droit américaines doivent intégrer à leur cursus :

¹³⁷ National Conference of Bar Examiners, « Multistate Professional Responsibility Exam » (consulté le 24 août 2026), en ligne : <<https://www.ncbex.org/exams/mpre/about-mpre>> [NCBE, MPRE]. À l'exception du Wisconsin et de Porto Rico, tous les États américains exigent la réussite du MPRE pour l'admission au barreau. Les exigences variant d'un ressort à l'autre, les candidats doivent les vérifier auprès de leur État.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ American Bar Association, « 2026/2027 Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools » (consulté le 24 août 2026), en ligne : <https://www.americanbar.org/groups/legal_education/accreditation/standards/standards-rules/> [ABA, « 2026/2027 Standards and Rules »]. Les données examinées pour ce projet reflètent la version 2025/2026.

- connaissance et compréhension du droit substantiel et procédural;
- analyse et raisonnement juridiques, recherche juridique, résolution de problèmes et communication (écrite et orale);
- déontologie et responsabilité professionnelle envers la clientèle et le système juridique; et
- autres habiletés professionnelles nécessaires à une participation compétente et éthique à la profession juridique.¹⁴⁰

Les facultés peuvent déterminer ces « autres habiletés professionnelles », qui peuvent comprendre des compétences liées à l'AJ comme l'entrevue, le conseil, la négociation, l'établissement et l'analyse des faits, la plaidoirie, la rédaction d'actes, le règlement des conflits, la gestion de la pratique et des dossiers, la collaboration, la compétence culturelle et l'autoévaluation.¹⁴¹

La possibilité pour les facultés d'exiger la compétence culturelle au titre des « autres habiletés professionnelles » est notable, puisque la norme 206 – Diversity and Inclusion a été abrogée le 8 septembre 2026. Cette norme obligeait les facultés à démontrer des efforts concrets et un engagement envers la diversité et l'inclusion « en offrant de pleines possibilités d'étudier le droit et d'accéder à la profession aux membres des groupes sous-représentés, en particulier les minorités raciales et ethniques, et en s'engageant à constituer une population étudiante diversifiée sur le plan du genre, de la race et de l'origine ethnique » [notre traduction].¹⁴² Elle s'appliquait aussi au corps professoral et au personnel.

Le *NextGen Uniform Bar Examination* (NextGen UBE) illustre bien l'arrimage des évaluations américaines au référentiel canadien. Cet examen évalue plusieurs habiletés fondamentales de la pratique ainsi que des concepts et principes juridiques fondamentaux.¹⁴³ La NCBE situe clairement les objectifs, les intérêts et les contraintes de la clientèle au sein de la gestion de la relation client-avocat. Désormais, les facultés qui préparent leurs étudiants au moyen d'un enseignement doctrinal et d'examens classiques fondés sur des scénarios factuels devront intégrer les capacités de pratique centrée sur les personnes exigées par le NextGen UBE.

¹⁴⁰ *Ibid* aux pp 21-22.

¹⁴¹ *Ibid* à la p 22.

¹⁴² *Ibid* à la p 17; sur l'abrogation, voir Accreditation Council, « Law School Accreditation Standard 206 Formally Repealed » (8 septembre 2026), en ligne : *American Bar Association* <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_education_and_admissions_to_the_bar/2026/2026-september-standard-206-decision.pdf>.

¹⁴³ NCBE, NextGen UBE, en ligne : <<https://www.ncbex.org/exams/nextgen/about-nextgen>>.

L'équipe a aussi examiné deux sources complémentaires de l'*Institute for the Advancement of the American Legal System* (IAALS) : 1) *Foundations for Practice*,¹⁴⁴ et 2) *Building a Better Bar*.¹⁴⁵ Le rapport *Foundations for Practice* de l'IAALS souligne que la réussite en début de pratique exige un ensemble d'habiletés juridiques, de compétences professionnelles et de qualités personnelles qui complètent les connaissances juridiques. D'après un sondage national mené auprès de plus de 24 000 avocats, les cabinets considèrent l'expérience pratique liée à l'AJ, acquise notamment en clinique juridique, en stage externe ou en stage sur le terrain, comme la meilleure mesure de la compétence étudiante dans des domaines clés.

Le rapport *Building a Better Bar* de 2020 relevait douze compétences fondamentales formant un seuil de référence pour évaluer l'ensemble des diplômés en droit. Celles qui se rattachent étroitement aux principales compétences liées à l'AJ sont énumérées ci-dessous¹⁴⁶ :

1. agir avec professionnalisme conformément aux règles de déontologie;
2. interpréter l'information juridique;
3. interagir efficacement avec la clientèle;
4. cerner les questions juridiques;
5. communiquer en tant que juriste;
6. saisir la « vue d'ensemble » des dossiers des clients;
7. gérer de façon responsable une charge de travail juridique;
8. composer avec le stress de la pratique; et
9. poursuivre un apprentissage autonome.

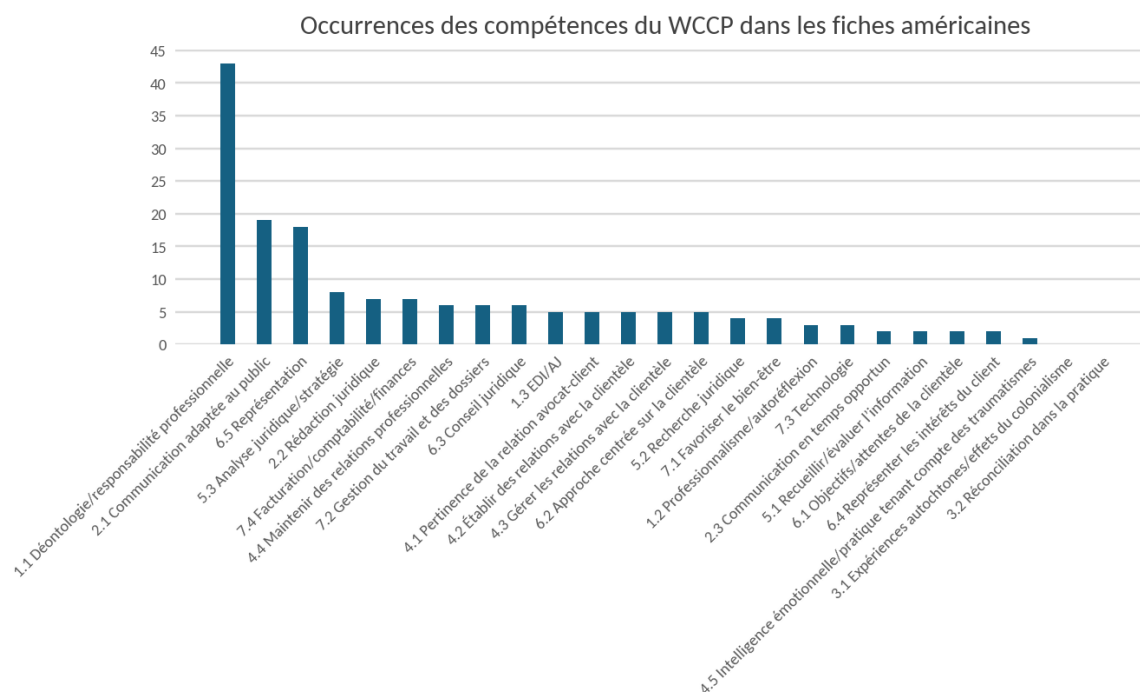
Les données américaines révèlent que 23 des 25 compétences du WCCP ont un certain lien avec les critères de compétence nationaux américains :

¹⁴⁴ IAALS, *Foundations for Practice* (2016), en ligne : <<https://iaals.du.edu/projects/foundations-practice-20/foundations-10>>. À noter que *Foundations for Practice 2.0* est un nouveau projet en cours visant à élaborer un nouveau modèle de compétences.

¹⁴⁵ IAALS, *Building a Better Bar: The Twelve Building Blocks of Minimum Competence* (décembre 2020), en ligne (pdf) : <https://iaals.du.edu/sites/default/files/documents/publications/building_a_better_bar.pdf>.

¹⁴⁶ Les trois autres compétences consistent à « comprendre les processus juridiques et les sources du droit », à « comprendre les concepts seuils de nombreux domaines » et à « effectuer des recherches juridiques » [notre traduction].

Figure 4.0 Compétences du WCCP dans les sources nationales américaines



Note : n = nombre d'occurrences dans les 129 fiches. Les compétences suivent la numérotation du WCCP. L'équipe a codé le contenu national américain se rattachant à un domaine du WCCP. L'ordre de présentation ne constitue pas un classement par importance. Le graphique illustre seulement l'étendue de la couverture dans les données examinées.

Les données américaines examinées ne mettent explicitement l'accent ni sur le droit et les ordres juridiques autochtones, ni sur les effets du colonialisme, ni sur les efforts de vérité et réconciliation.

Le cadre américain offre au Canada un modèle utile pour relier les compétences à la formation juridique. Il prévoit des crédits d'apprentissage expérientiel, des occasions de service pro bono ou d'intérêt public, le développement de l'identité professionnelle et un examen d'accès à la profession qui évalue expressément la gestion de la relation avec la clientèle.

2. Les compétences en AJ en Angleterre et au pays de Galles

L'équipe a recueilli 80 fiches dans trois référentiels principaux :

1. *Solicitors Regulation Authority (SRA)*¹⁴⁷;
2. *Bar Standards Board (BSB) Professional Statement for Barristers*¹⁴⁸; et
3. *CILEX Competency Framework*¹⁴⁹.

Les 80 fiches correspondent toutes à un critère obligatoire; 83,8 % (67) sont liées à un seuil ou à une attente de maîtrise précis, et 13 relèvent directement du *CILEX Professional Competency Framework*.¹⁵⁰ Le *SRA Statement of Solicitor Competence* énonce les connaissances et habiletés que le solicitor doit démontrer dans sa pratique, évaluées au regard des compétences du *Solicitors Qualifying Examination (SQE)*.¹⁵¹ Ces critères complètent les attentes du *BSB Professional Statement* applicables dès le premier jour de pratique. Ensemble, ces référentiels étendent la compétence au-delà des seules connaissances substantielles, selon des approches légèrement différentes.

Le *SRA Statement of Solicitor Competence* établit un arrimage étroit entre compétences et évaluation, réparti en quatre grands domaines :

- déontologie, professionnalisme et jugement;
- habiletés techniques de pratique juridique;
- travail avec autrui; et
- gestion de soi et gestion de la pratique.

¹⁴⁷ Solicitors Regulation Authority, *Standards and Regulations* (consulté le 24 août 2026), en ligne : <<https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/>>.

¹⁴⁸ Bar Standards Board, « Future Bar Training: Professional Statement for Barristers--Incorporating the Threshold Standard and Competences » (Angleterre et pays de Galles, septembre 2016), en ligne (pdf) : <<https://www.barstandardsboard.org.uk/static/0279b209-dab6-40c9-a554af54994e2566/bsbprofessionalstatementandcompetences2016.pdf>> [BSB].

¹⁴⁹ CILEX, « Competency Framework » (consulté le 24 août 2026), en ligne : <https://www.cilex.org.uk/study/competency_framework/>.

¹⁵⁰ Le cadre réglementaire de CILEX exige une expérience qualifiante distincte et des indicateurs de performance reflétant la compétence du juriste au regard de principes fondamentaux, de six comportements clés et de sept activités clés. Bien que nous ayons examiné ce contenu au début de la recherche, nous n'en présentons pas d'analyse détaillée. Pour plus d'information, voir CILEX Competency Framework, *ibid*. Voir aussi CILEX, « Professional Competency Framework » (consulté le 24 août 2026), en ligne : <https://www.cilex.org.uk/study/competency_framework/>; CILEX, « Professional Competency Framework—Core Principles Model », en ligne : <https://www.cilex.org.uk/study/competency_framework/competency_framework_model/>.

¹⁵¹ Des spécifications révisées du SQE et des Functioning Legal Knowledge (FLK) ont été publiées en avril 2026 et s'appliquent aux évaluations à compter du 1er septembre 2026. La première évaluation selon le nouveau SQE2 aura lieu en octobre 2026. Pour plus d'information, voir SRA, « Updated SQE Assessment Specifications and FLK published following annual review » (30 avril 2026), en ligne : <<https://sqe.sra.org.uk/news-item/2026/04/30/updated-sqe-assessment-specifications-and-flk-published-following-annual-review>>.

Ces compétences sont mesurées au moyen d'indicateurs de performance propres à chacune d'elles. Le seuil à atteindre est le niveau 3 : les nouveaux juristes doivent accomplir les tâches courantes de la pratique au moins à ce niveau, exercer un jugement sûr pour apprécier les questions juridiques, reconnaître le besoin de soutien et le solliciter si nécessaire, gérer les enjeux de gestion de la pratique et comprendre le lien entre leurs actions et les objectifs de la clientèle ou de l'organisation.

Le SQE1 évalue la capacité d'appliquer des connaissances juridiques fonctionnelles¹⁵² à des mises en situation réalistes, axées sur la clientèle et comportant des enjeux déontologiques. Le SQE2 évalue la capacité de négocier et d'accomplir :

- l'entrevue avec la clientèle et l'analyse juridique;
- la représentation; et
- la rédaction, la recherche et l'écriture juridiques.

À l'instar de la structure de la SRA, le BSB *Professional Statement* décrit ce qu'un barrister doit savoir faire dès le premier jour de pratique, selon quatre grands domaines :

- les caractéristiques distinctives du barrister¹⁵³;
- les valeurs et normes personnelles;
- le travail avec autrui (clientèle et collègues); et
- la gestion de la pratique (personnelle et professionnelle).

Le BSB suit un référentiel plus traditionnel, lié aux connaissances et habiletés pratiques classiques, mais dans une perspective centrée sur les personnes qui tient aussi compte de la diversité, des besoins individuels, de l'empathie, du respect, de la courtoisie et de la communication.¹⁵⁴

¹⁵² **FLK1** : (1) Business Law and Practice; (2) Dispute Resolution; (3) Contract Law; (4) Tort; (5) Legal System of England and Wales; Constitutional and Administrative Law and EU Law (collectivement « Legal System »); (6) Legal Services. **FLK2** : (1) Property Law and Practice; (2) Wills and the Administration of Estates; (3) Solicitors Accounts (évalué dans le contexte de Property Law and Practice et de Wills and the Administration of Estates); (4) Land Law; (5) Trusts Law; (6) Criminal Liability; (7) Criminal Law and Practice. Voir SRA, « SQE1 Assessment Specification » (consulté le 24 août 2026), en ligne : <<https://sqa.sra.org.uk/assessments/sqe1-assessments/sqe1-specification>>.

¹⁵³ Connaissances, habiletés et qualités juridiques; connaissances, habiletés et qualités pratiques; plaidoirie; normes professionnelles : BSB, *supra* note 148 à la p 2.

¹⁵⁴ *Ibid* à la p 17.

3. Thèmes liés à l'AJ en Angleterre et au pays de Galles

En raison des différences entre les référentiels, l'équipe n'a pu appliquer aisément la grille de codage pour en tirer des données quantitatives substantielles. Les compétences en AJ se dégagent plutôt d'un examen thématique :

Situation, besoins et objectifs de la clientèle : le solicitor doit comprendre et évaluer la situation financière et personnelle, les objectifs, les priorités et les contraintes du client lorsqu'il le conseille sur les options possibles. La relation avec la clientèle doit aussi tenir compte des vulnérabilités éventuelles et des expériences individuelles. Ces données rejoignent l'approche de résolution de problèmes centrée sur les personnes abordée plus haut.

Communication accessible : la SRA assimile la communication accessible à la capacité professionnelle de s'adapter à la situation de chaque client au moyen d'une méthode et d'un style de communication appropriés. Elle encourage un langage simple, clair et concis, sans jargon juridique ni terminologie technique inutiles. La pratique de l'AJ suppose aussi empathie et délicatesse dans la communication d'informations sensibles, tout en s'assurant que le client comprend pleinement. Les thèmes d'AJ les plus marqués ici sont une communication accessible et centrée sur la clientèle, jumelée à une participation réelle du client tout au long du processus.

Souplesse et vulnérabilité : le BSB et la SRA s'attendent à ce que les juristes cernent les besoins de service particuliers de chaque client, y compris ceux en situation de vulnérabilité, et prennent des mesures raisonnables et concrètes pour y répondre. Pour atteindre cet objectif, les professionnels s'informent du parcours, de l'expérience de vie ou des caractéristiques protégées du client, en tiennent compte et adaptent leur pratique afin de maintenir un service utile.

Prise de décision par le client : la SRA étend la compétence au-delà du simple fait d'expliquer au client le droit et son application à son problème. La compétence professionnelle exige plutôt de cerner et de présenter les lignes de conduite et les issues possibles de manière à donner au client la confiance nécessaire pour décider lui-même. Cette approche favorise une pratique centrée sur les personnes en renforçant l'autonomie du client dans son dossier.

Coût et abordabilité des services juridiques : la gestion des attentes du client quant aux honoraires et à la portée des services est primordiale. Le barrister doit éviter les frais inutiles et agir de façon économique.

Équité, diversité et inclusion : ces compétences figurent dans toutes les fiches examinées. La norme du BSB exige une poursuite active de l'équité, le respect de la diversité et une sensibilité à la situation du client.

Connaissance des services dans l'ensemble du système de justice : le référentiel du BSB exige que le barrister connaisse la clientèle à accès direct¹⁵⁵ et les personnes qui se représentent seules, ainsi que les organismes qui soutiennent l'administration de la justice et les autres sources de conseil et de financement.

4. Les compétences en AJ en Australie (échelle nationale)

L'équipe a produit 323 fiches à partir des référentiels suivants :

- *Early Career Lawyer Capability Framework*¹⁵⁶;
- *Solicitor Capability Framework*¹⁵⁷;
- *Legal Professionals Capability Set*¹⁵⁸ (secteur public);
- *Law Admissions Consultative Committee (LACC) Practical Legal Training (PLT) Competency Standards for Entry-Level Lawyers*¹⁵⁹.

La répartition des données (par référentiel) figure à l'annexe F. Les normes de compétence PLT du LACC jouent un rôle important dans l'analyse, car elles portent sur la compétence des juristes en début de pratique plutôt que sur le secteur public ou le perfectionnement continu. Les 81 fiches issues de ces normes se répartissent ainsi entre les domaines de compétences :

¹⁵⁵ Clients qui peuvent mandater directement un barrister sans passer d'abord par un solicitor ou un autre juriste.

¹⁵⁶ Victorian Legal Services Board + Commissioner, « Early Career Lawyer Capability Framework » (dernière mise à jour le 12 décembre 2025), en ligne : <<https://lsbc.vic.gov.au/resources/early-career-lawyer-capability-framework>> [VLSBC].

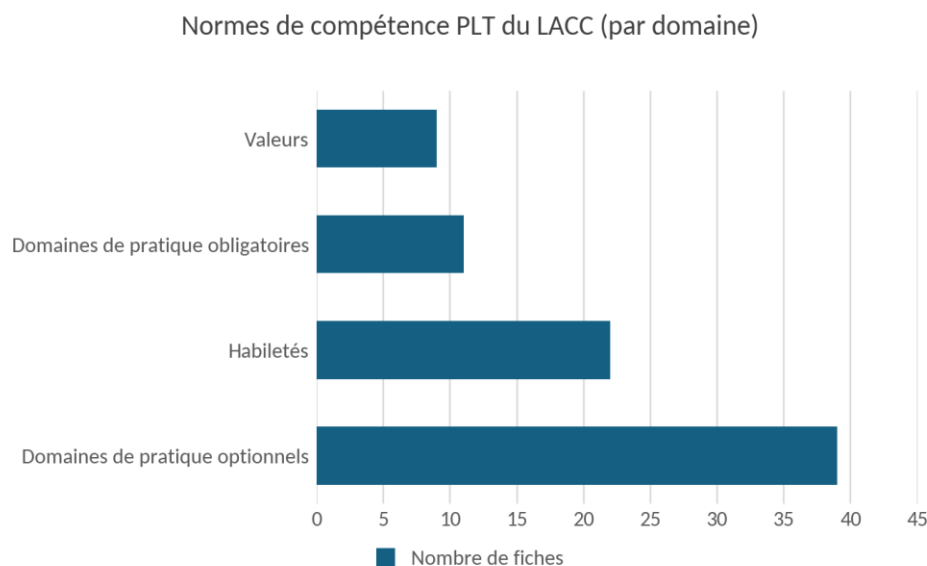
¹⁵⁷ The Law Society of New South Wales, « Solicitor Capability Framework » (consulté le 25 août 2026), en ligne : <<https://www.lawsociety.com.au/Law-Society-of-New-South-Wales-Solicitor-Capability-Framework>>.

¹⁵⁸ Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, « Legal Professionals Capability Set » (consulté le 25 août 2026), en ligne : <<https://www.nsw.gov.au/nsw-government/public-sector-capability-framework/occupation-specific-capability-sets/legal-capability-set>>.

¹⁵⁹ Legal Services Council, « Law Admissions Consultative Committee--Practical Legal Training Competency Standards For Entry-Level Lawyers » (révisé en octobre 2017), en ligne (pdf) : <<https://legalservicescouncil.org.au/documents/PLT-competency-standards-for-entry-level-lawyers-Oct-2017.pdf>>.

Ces sources ont été examinées en date d'avril 2026, ce qui exclut les consultations plus récentes de l'été 2026.

Figure 5.0 Normes de compétence PLT du LACC – répartition (81 fiches)



Les quatre domaines de compétences prescrivent les niveaux de connaissances et d'habiletés que les juristes en début de pratique doivent démontrer :

- **Valeurs** : déontologie et responsabilité professionnelle;
- **Domaines de pratique obligatoires** : litige civil, droit commercial et des sociétés, droit des biens;
- **Habiletés** : habiletés juridiques, résolution de problèmes, gestion du travail et habiletés d'affaires, comptabilité en fiducie et de cabinet;
- **Domaines de pratique optionnels** : en plus des domaines obligatoires, deux domaines parmi les suivants : droit administratif, droit bancaire et financier, droit criminel, droit de la consommation, droit de l'emploi et des relations de travail, droit de la famille, droit de l'aménagement et de l'environnement, successions et testaments.¹⁶⁰

Ce modèle combine des habiletés et valeurs professionnelles générales avec la capacité des juristes débutants d'accomplir un travail juridique dans des domaines de pratique définis.

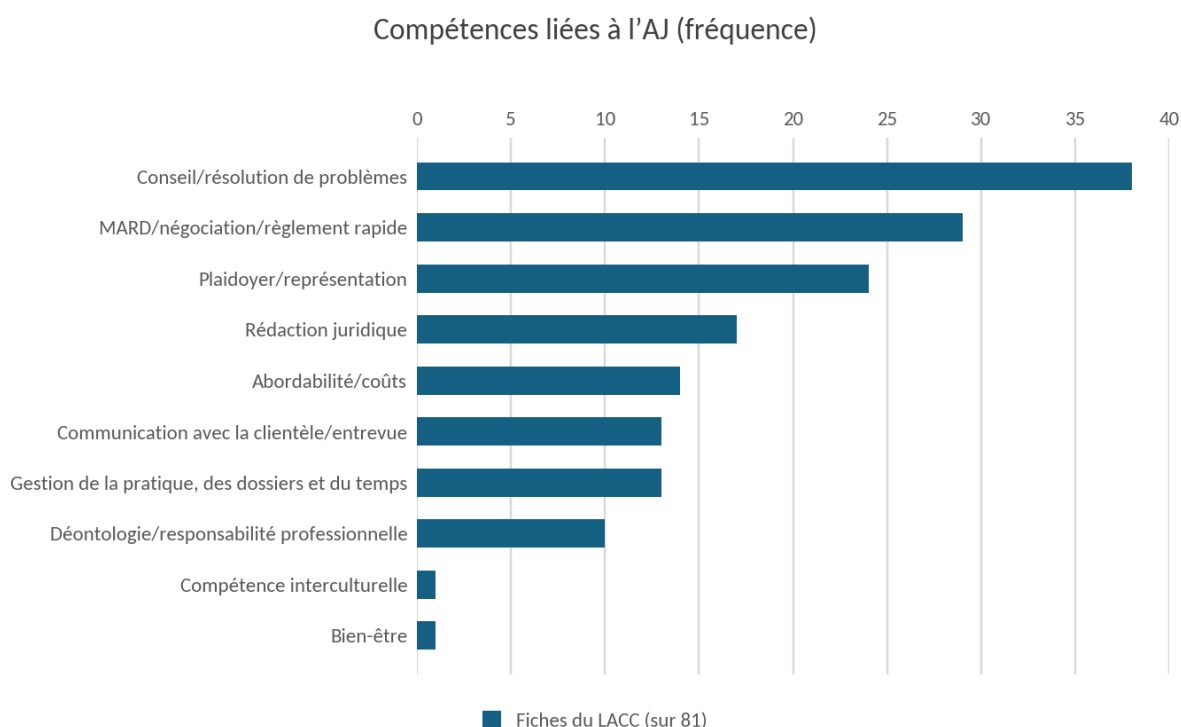
Les catégories d'évaluation varient d'une norme à l'autre, mais semblent reposer de manière constante sur des habiletés pratiques comme l'analyse critique des faits et des questions juridiques, l'entrevue, la négociation, le conseil et la représentation, la gestion de la pratique ainsi que la

¹⁶⁰ *Ibid* à l'art 3.1(a). L'art 3.1(b) prévoit que l'art 3.1(a) s'applique à toutes les personnes qui suivent la PLT en Australie.

déontologie et la responsabilité professionnelle. Comme dans les autres ressorts examinés, l'approche réglementaire australienne des compétences de type AJ se rattache notamment à des habiletés qui exigent une communication efficace avec la clientèle, la connaissance et l'utilisation des modes alternatifs de règlement des différends, des conseils juridiques accessibles et complets et la prise en compte des honoraires.¹⁶¹

L'examen des intitulés, descriptions et indicateurs de performance actuels des compétences du LACC fait ressortir les compétences suivantes, liées à l'AJ et à une pratique centrée sur les personnes :

Figure 6.0 Compétences liées à l'AJ et centrées sur les personnes (non codées)



¹⁶¹ En juin 2026, le Law Council of Australia a publié les résultats de sa consultation sur le programme de PLT : Law Council of Australia, Legal Services Council Admissions Committee et Law Admissions Consultative Committee, *Consultation on practical legal training* (1er juin 2026), en ligne (pdf) : <<https://lawcouncil.au/publicassets/cc03184c-335e-f111-94c7-005056acd090/4854%20-%20S%20-%20Consultation%20on%20practical%20legal%20training.pdf>>. Les réformes proposées visent à répondre aux préoccupations générales exprimées par des membres de la profession sur la prestation et l'expérience de la PLT : *ibid* à la p 3.

Comme les autres données de fréquence ou de visibilité du rapport, ces données ne mesurent pas l'importance. Par exemple, la pratique tenant compte des traumatismes est intégrée aux rubriques « Client-centric skills » et « Professional Development and Well-Being » de l'Early Career Lawyer Capability Framework, selon lequel le ou la juriste compétent·e en début de pratique :

- adapte son approche aux besoins de la clientèle en situation de vulnérabilité;
- détermine si son client est en situation de vulnérabilité (p. ex. en raison de l'âge, de la race, d'un handicap, du milieu socioéconomique, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, du statut migratoire ou d'autres circonstances);
- détermine si le client a (et conserve) la capacité de donner des instructions; tient compte de la capacité juridique du client (c.-à-d. ses connaissances, habiletés, qualités et ressources juridiques pour faire face à des problèmes juridiques, et tout facteur de vulnérabilité) pour tous les aspects de son dossier;
- adapte son style de communication pour favoriser la compréhension et l'autonomie du client et s'efforce d'adopter, au besoin, une approche tenant compte des traumatismes;
- vérifie que son client comprend l'information et les conseils fournis;
- comprend les facteurs qui peuvent nuire au bien-être professionnel et personnel et à la santé psychosociale (p. ex. charge de travail élevée, stress, traumatisme vicariant, comportements et culture de travail négatifs);
- établit et maintient des stratégies favorisant sa résilience, sa santé et son bien-être;
- reconnaît les signes d'un mauvais état de bien-être (y compris le traumatisme vicariant et l'épuisement professionnel) et prend des mesures pour atténuer les facteurs de stress liés au travail (p. ex. en discutant de façon proactive de ses préoccupations et de solutions avec son superviseur ou en recourant au programme d'aide aux employés).¹⁶²

L'arrimage le plus fort avec les parcours se trouve dans les évaluations fondées sur la performance et les occasions d'apprentissage supervisé en milieu de travail. Même si nous n'avons pas recueilli de données sur les parcours éducatifs à l'échelle internationale, ces données préliminaires orientent notre examen des parcours éducatifs en AJ au Canada dans la partie suivante.

5. Les compétences en AJ issues des données australiennes

Les forces en matière d'AJ qui ressortent des données reflètent des stratégies pratiques de résolution de problèmes alignées sur des modes de règlement des différends accessibles et alternatifs, des conseils axés sur la clientèle, la représentation et la communication, une rédaction juridique en

¹⁶² VLSBC, *supra* note 156 aux pp 9 et 12.

langage clair et des services juridiques consciencieux qui gèrent de manière efficace et éthique le temps et les coûts liés à la prestation des services.

Notamment, la compétence du LACC relative à la communication interculturelle comporte un indicateur de performance qui va au-delà des attentes générales en communication d'autres référentiels. Le LACC exige que les juristes débutants reconnaissent la communication verbale et non verbale et les différences culturelles, ainsi que leur incidence sur les interactions avec les juristes et le système de justice et sur l'accès à ceux-ci. Bien qu'il s'agisse d'une compétence distincte (plutôt que d'une attente transversale), sa présence introduit une importante perspective d'AJ et d'EDI qui pourrait s'appliquer à tous les domaines de compétences.

Quatre grands thèmes liés aux compétences en AJ se dégagent de la recherche :

1. La compétence repose sur la performance observable de ce que les juristes débutants peuvent accomplir en début de pratique.
2. Un service accessible à la clientèle et la résolution de problèmes sont directement liés à la préparation à la pratique.
3. La gestion des coûts et du temps est directement liée à la compétence en AJ. La conception et le mode de prestation des services ont un lien direct avec l'accès réel et concret du client à l'information et aux services juridiques.
4. La déontologie et la responsabilité professionnelle constituent des fondements de l'AJ, au-delà de leur fonction réglementaire. La compétence en début de pratique met l'accent sur le devoir et l'obligation déontologiques d'offrir des services juridiques pro bono.

Les données australiennes révèlent d'importantes possibilités de renforcer les parcours éducatifs en AJ afin :

- de faire de la communication centrée sur les personnes, de l'accessibilité et d'une pratique culturellement adaptée des attentes intégrées à plusieurs domaines de compétences, plutôt qu'isolées;
- d'intégrer les dimensions liées aux traumatismes ainsi qu'aux peuples, communautés, droits et ordres juridiques autochtones dans l'entrevue, le conseil, la représentation, le règlement des différends et la responsabilité professionnelle;
- de formuler la compétence technologique et l'utilisation responsable de l'IA comme compétences de début de pratique;

- de renforcer l'évaluation de la capacité du client à comprendre son dossier, à y participer et à prendre des décisions éclairées; et
- de préserver un solide modèle d'indicateurs de performance lors de la modernisation de l'inventaire des compétences substantielles.

L'Australie inscrit une attente explicite en matière d'AJ dans l'infrastructure réglementaire de la formation juridique pratique, plutôt que de s'en remettre entièrement aux cours optionnels ou aux activités parascolaires. Les personnes étudiantes doivent comprendre ce que signifie pour la clientèle un AJ adéquat et abordable, et jouer leur rôle pour le faciliter en pratique.

Un référentiel canadien de compétences en AJ pourrait de même relier des compétences comme la communication avec la clientèle, la pratique culturellement adaptée, le règlement des différends, la déontologie et la responsabilité professionnelle et l'accessibilité des services à des indicateurs de performance observables et à des évaluations de transition vers la pratique.

Le cadre australien offre aussi une base utile pour distinguer :

- ce que les personnes étudiantes devraient savoir;
- ce qu'elles devraient savoir faire;
- comment la compétence devrait être démontrée; et
- où la compétence devrait être développée.

Ce type de structure d'évaluation des compétences pourrait s'appliquer aux parcours éducatifs afin de déterminer si les cours doctrinaux, les cliniques, les stages externes et les initiatives étudiantes et facultaires ne font qu'exposer les personnes étudiantes à un enjeu d'AJ ou s'ils développent et évaluent réellement une compétence professionnelle.

6. Conclusions de la dimension internationale de l'étude

Ce survol, bien que principalement qualitatif et nécessairement limité, apporte d'importants éclairages sur le cadre canadien des compétences, tant sur ses forces que sur ses éventuelles lacunes.

Les données révèlent que les référentiels canadiens, surtout les plus récents, accordent une place croissante aux compétences centrées sur les personnes, étroitement liées à la pratique en AJ : communication accessible et établissement de relations avec la clientèle, écoute active de ses besoins et objectifs, bien-être et sensibilisation à l'équité, à la diversité et à l'inclusion, à la pratique tenant compte des traumatismes et à la vérité et réconciliation avec les peuples autochtones. À cet égard, le

Canada a innové par rapport aux référentiels étrangers examinés, même si ceux-ci adoptent de plus en plus une orientation similaire.

Le cadre canadien pourrait s'inspirer des référentiels étrangers à quelques égards. Premièrement, dans certains ressorts – comme les États-Unis –, les compétences professionnelles et déontologiques comprennent des obligations claires de fournir des services pro bono et de participer à la réforme du droit, faisant de la pratique en AJ un devoir non seulement envers la clientèle, mais aussi envers le système de justice. Certaines compétences canadiennes évoquent des obligations semblables, mais de façon moins explicite. Deuxièmement, la notion de « vulnérabilité » en Angleterre et au pays de Galles pourrait susciter une réflexion intéressante au Canada, où elle est aussi moins explicite. Troisièmement, les critères et modes d'évaluation canadiens demeurent surtout axés sur les habiletés juridiques traditionnelles, malgré l'importance croissante des compétences centrées sur les personnes. Les catégories d'évaluation élaborées ailleurs (surtout en Australie) autour de ces compétences, ainsi que leur lien avec la formation juridique, pourraient inspirer de futurs développements au Canada.

◆ PARTIE 4 : PARCOURS ÉDUCATIFS EN AJ

I. Introduction

L'Initiative d'éducation à l'AJ s'est appuyée sur deux grands axes de recherche : cerner, d'une part, les compétences en AJ que les juristes devraient développer pendant leurs études (partie 3) et, d'autre part, les parcours éducatifs qui permettent de les acquérir (formation juridique et initiatives facultaires et étudiantes). La présente partie résume la recherche et les constats sur les parcours éducatifs en AJ au Canada, en réponse aux questions suivantes :

- Comment les facultés de droit enseignent-elles les concepts et principes de l'AJ?
- Quels parcours en AJ prédominent?
- Où les parcours en AJ se situent-ils dans le cursus?
- Quelles sont les lacunes et les possibilités?

Pour répondre à ces questions, nous avons examiné la documentation des facultés de droit canadiennes, y compris leurs cours, leurs cliniques et leurs autres initiatives, de 2024 à 2026.

II. Quelques chiffres

La recherche sur les parcours éducatifs en AJ au Canada repose sur un volume considérable de données, examinées en deux étapes. D'abord, l'équipe a ratissé large pour recenser tous les cours, occasions d'apprentissage et initiatives potentiellement liés à l'AJ dans 24 facultés de droit, ce qui l'a amenée à examiner près de 500 cours pour y déceler des liens directs ou indirects avec l'AJ. La seconde étape a porté sur les descriptions et objectifs de cours, les résultats d'apprentissage et, lorsqu'elles étaient disponibles, les méthodes d'évaluation, afin de resserrer le champ. Les données présentées dans la présente section sont tirées de cette seconde étape; elles sont donc bien inférieures au volume total de données examinées sur les cours, les activités cliniques et expérientielles et les initiatives facultaires ou étudiantes.

Au total, la seconde étape a produit 341 fiches distinctes en ce qui concerne les cours. Le décompte final de 326 fiches de cours (319 cours uniques*) utilisé pour les constats qualitatifs et quantitatifs reflète d'importants regroupements effectués par l'équipe. Plusieurs fiches comportaient des doublons quant à la faculté ou à l'intitulé du cours. Souvent, une faculté indiquait plus d'une offre d'un même cours, ou des cours semblables étaient assortis de valeurs en crédits différentes. Parfois, plusieurs offres d'un cours avaient le même enseignant et les mêmes objectifs, résultats

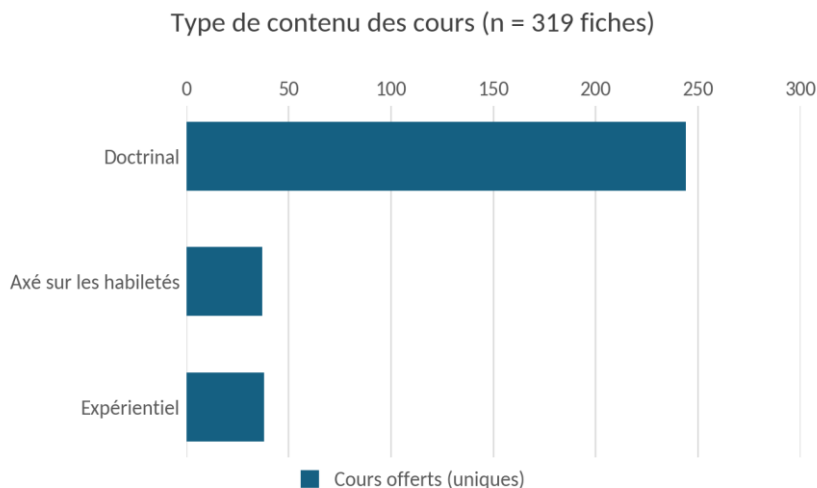
d'apprentissage et modes d'évaluation (ce qu'on appelle couramment des « sections », ou deux offres réparties sur plusieurs trimestres).

Lorsque plus d'un membre du corps professoral (ou chargé de cours) donnait un cours et que cet enseignement partagé modifiait les objectifs, les résultats d'apprentissage et les modes d'évaluation, l'équipe a conservé des fiches distinctes. Cette segmentation permettait de refléter les efforts de chaque enseignant pour recourir à des méthodes d'évaluation qui mesurent des connaissances et habiletés de type AJ. Certaines données qualitatives ont ainsi fait l'objet d'un troisième examen.¹⁶³ La ventilation complète du profil statistique des fiches examinées figure à l'annexe H.

1. Type de contenu des cours

L'équipe a adopté une grille de codage classant les cours comme doctrinaux, axés sur les habiletés ou expérimentiels, en se fondant sur les descriptions, les objectifs d'apprentissage et les intitulés. À défaut de description ou d'objectifs, elle s'en est remise à l'intitulé pour attribuer prudemment une catégorie (p. ex. le droit administratif a été considéré comme doctrinal, sauf indication contraire).¹⁶⁴

Figure 7.0 Répartition des cours selon le type de contenu



¹⁶³ Le regroupement de certaines données n'a pas altéré les variations qualitatives de l'information utilisée. Par exemple, les cours comportant des méthodes d'évaluation propres à l'AJ, et donc des résultats d'évaluation plus élevés, ont été conservés. Les renseignements sur le mode de prestation et le type de cours ont aussi été préservés, tout comme les cours semblables offrant des expériences de formation substantiellement différentes.

¹⁶⁴ Comme mentionné plus haut, ces données ne reflètent pas le détail des plans de cours ni d'autres contenus propres aux enseignants. L'examen de ce contenu permettrait de confirmer les catégories attribuées.

Le terme « expérientiel » recouvre deux parcours dans les données. D'une part, il désigne des cours qui intègrent un apprentissage expérientiel en classe et dans les travaux (p. ex. activités de défense des droits des personnes handicapées, modules expérientiels), sans mentionner d'activités sur le terrain ou en clinique; ces cours intègrent des principes d'apprentissage expérientiel dans une conception plus traditionnelle de l'éducation. D'autre part, il désigne des cours directement liés à des occasions réelles d'apprentissage expérientiel, offertes parallèlement aux cliniques juridiques, aux écoles de terrain, et à d'autres initiatives similaires. Ces cours offrent aux personnes étudiantes une expérience directe auprès de la clientèle et des communautés.

2. Cliniques juridiques, écoles de terrain et autres activités d'apprentissage expérientiel

L'équipe a examiné 133 cliniques juridiques, écoles de terrain et activités d'apprentissage expérientiel. Même s'il est difficile d'établir le nombre exact de cliniques par faculté (certaines ne publient pas de liste complète ou à jour de leurs cliniques actives), chaque faculté offrait au moins une occasion clinique (5,5 en moyenne par faculté). L'annexe I présente des exemples de domaines de droit dans lesquels les personnes étudiantes offrent actuellement des services par l'entremise des cliniques des facultés canadiennes.

Les cliniques ont été classées en cliniques facultaires (33; expressément présentées comme dirigées par la faculté et généralement situées dans ses murs), communautaires (61; situées hors de la faculté, mais liées à celle-ci) et étudiantes (31; programmes issus d'initiatives étudiantes ou reposant exclusivement sur des services étudiants d'information juridique et de conseils sommaires). Ces catégories ont permis de brosser un portrait général des cliniques, mais se prêtaient moins bien à la description exacte de toutes les fiches, certaines ne fournissant pas assez de détails pour les rattacher à une catégorie. En outre, certaines cliniques offraient des descriptions sommaires qui, si l'on s'y fiait pour en déterminer le type, risquaient de donner une image inexacte de la portée de leurs services.

3. Initiatives facultaires et étudiantes

Les 189 initiatives facultaires et étudiantes examinées illustrent un éventail d'occasions pour les personnes étudiantes de se former à l'AJ en dehors de la salle de classe. Outre les occasions de recherche juridique, voici un aperçu d'autres initiatives qui témoignent de l'engagement étudiant et facultaire envers l'AJ :

- **Semaine de l'accès à la justice** : événement annuel qui réunit juristes, corps professoral, personnes étudiantes et membres du public pour discuter des moyens

d'améliorer l'AJ. Plusieurs facultés ont organisé des activités de la Semaine de l'AJ, soit directement, soit en participant aux activités de leur association du barreau.

- **Projets ou programmes facultaires** : portant notamment sur les ordres juridiques autochtones, le droit autochtone, le droit criminel, le droit carcéral, l'intelligence artificielle, le droit et la justice sociale, la sensibilisation auprès des jeunes ou la formation juridique en général.
- **Laboratoires de données et de conception en AJ** : ils réunissent personnes étudiantes, corps professoral et praticiens pour réfléchir à des réformes systémiques.
- **Consortiums, conférences et forums décanaux en AJ** : généralement organisés par des facultés avec des juges, des administrateurs facultaires, des praticiens et des intervenants communautaires pour discuter des principes de l'AJ et des enjeux émergents qui éclairent la recherche et la pratique.
- **Associations étudiantes** : lieux de rencontre et activités reflétant les intérêts étudiants à l'échelle de la faculté, de l'université et de la justice sociale.

Ces initiatives ne doivent pas être interprétées comme aidant les personnes étudiantes à satisfaire aux compétences en AJ. Elles constituent plutôt des occasions parascolaires d'apprentissage, de formation et de développement d'habiletés en AJ.

III. Les parcours éducatifs en pratique : principaux constats

Nous confrontons ici les constats sur les compétences à nos résultats de recherche sur les parcours éducatifs afin de déterminer quelles compétences sont enseignées dans le cursus et quelles lacunes devraient être comblées. Compte tenu des limites exposées à la partie 2, l'équipe formule les observations clés suivantes :

1. **La formation en AJ est présente dans toutes les facultés de droit.** Chacune des 24 facultés canadiennes offre au moins une occasion de s'intéresser à l'AJ, que ce soit par des cours consacrés à l'AJ, des modules dans d'autres cours, des occasions cliniques ou d'autres initiatives.
2. **Une couverture étendue de l'AJ.** L'AJ apparaît dans un large éventail de cours, ce qui reflète son caractère transversal. On ignore toutefois dans quelle mesure les personnes étudiantes y sont exposées dans des cours généraux comme le droit administratif ou la procédure civile.
3. **Peu de facultés offrent un parcours consacré à l'AJ.** Bien que l'offre soit vaste, il est rare que les facultés proposent des occasions expressément consacrées à l'AJ. Moins de

10 % des cours examinés mentionnent l'AJ dans leur intitulé d'une façon ou d'une autre. Fait intéressant, certaines facultés ont toutefois indiqué lors des consultations que l'AJ était un objectif déclaré de l'ensemble de leur programme et que le corps professoral devait donc l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans tous les cours. Ce type d'intégration transversale est plus difficile à repérer au moyen des descriptions de cours.

4. **Peu d'encadrement pour la pratique réflexive, le bien-être des juristes et la résilience.** Les thèmes relevés dans les cours, les cliniques et les autres initiatives offrent peu d'occasions de développer des habiletés importantes comme la pratique réflexive, la résilience et le bien-être.
5. **De nombreuses occasions d'apprendre auprès de partenaires communautaires ayant une expérience vécue.** Chaque faculté offre, surtout par ses programmes cliniques, de nombreuses occasions d'apprendre auprès de partenaires communautaires ayant une expérience vécue, bien que d'autres recherches soient nécessaires pour en évaluer l'accessibilité et l'impact.
6. **Des approches d'évaluation fragmentées.** Les approches d'évaluation des compétences en AJ dans les facultés sont fragmentées; chaque faculté gagnerait à offrir davantage d'occasions consacrées à l'acquisition de compétences en AJ.
7. **La possibilité d'un cursus ciblé axé sur la pratique centrée sur les personnes.** Les compétences liées à l'AJ les plus présentes dans le cursus sont l'EDI et l'AJ, suivies du droit autochtone, des ordres juridiques autochtones et de la réconciliation. Il reste possible de relier ces compétences fondamentales centrées sur les personnes à leur application pratique (p. ex. habiletés de pratique centrée sur la clientèle, gestion des relations, communication) afin de combler l'écart à l'entrée dans la profession.
8. **Le besoin de financement dédié pour renforcer l'apprentissage axé sur les habiletés, les écoles de terrain et l'apprentissage expérientiel à l'échelle du pays.** Les constats donnent à penser que des contraintes de ressources pourraient limiter l'étendue et la profondeur de l'enseignement de l'AJ et des occasions d'apprentissage clinique, expérientiel ou pratique. Ces activités d'engagement direct auprès de la clientèle constituent un vecteur clé de formation à l'AJ et aux habiletés pratiques en AJ.

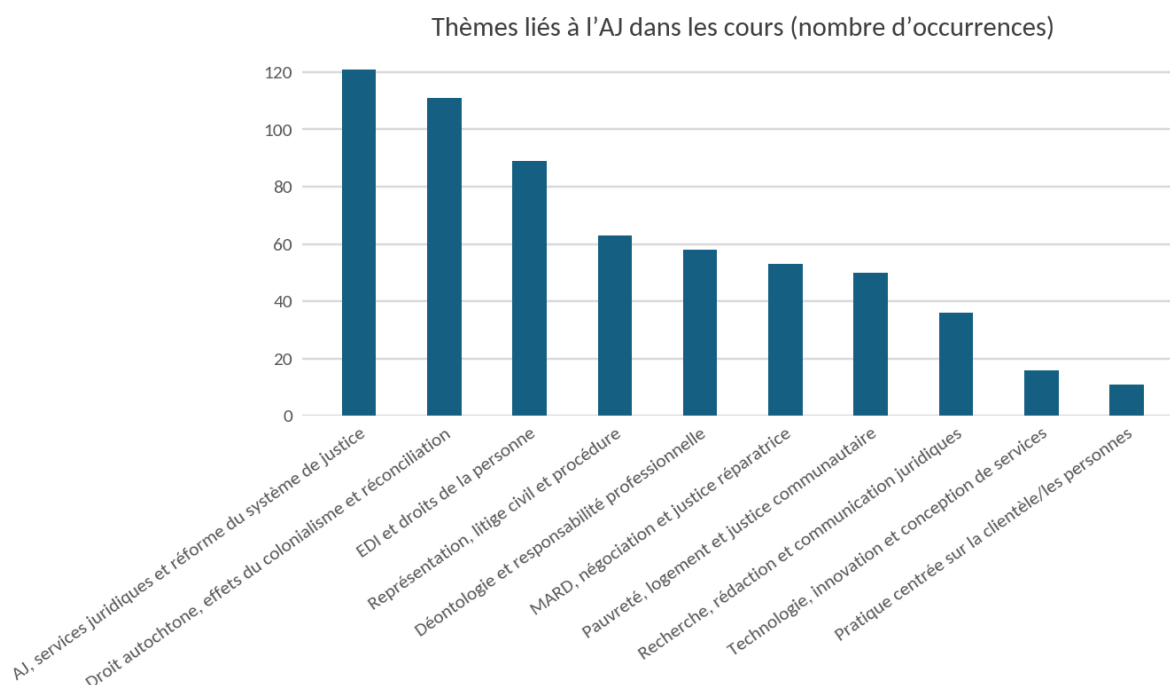
Deux constats généraux se dégagent de cette liste : a) les niveaux de connaissances, d'habiletés et d'exposition à la pratique en matière d'AJ varient d'une faculté de droit à l'autre; b) le cursus accorde peu de place à une formation obligatoire en AJ, qu'elle soit théorique ou pratique. La

recherche a aussi révélé les divers parcours par lesquels les personnes étudiantes des facultés canadiennes peuvent se former à l'AJ :

- des cours portant expressément sur l'AJ;
- des cours de domaines connexes où l'AJ est abordé (droit administratif, droit et pauvreté, procédure civile, etc.);
- des cours offerts dans le cadre de programmes conjoints (p. ex. administration des affaires, administration publique);
- des occasions d'apprentissage expérientiel (cliniques, stages, etc.);
- des méthodes d'évaluation réflexives; et
- des initiatives éducatives, facultaires ou communautaires hors cours.

Un examen thématique apporte d'autres éclairages sur les types de parcours susceptibles de mener les juristes à être prêt·es à exercer en AJ :

Figure 8.0 Thèmes liés à l'AJ dans les cours



Les thèmes ne s'excluent pas mutuellement, un même cours pouvant relever de plusieurs thèmes liés à l'AJ.

Les 121 cours directement liés aux connaissances en AJ et à la réforme du système de justice, comparés aux 11 cours axés sur une pratique centrée sur la clientèle ou les personnes, font ressortir un principe organisateur intéressant : les parcours de connaissances en AJ sont liés aux parcours axés sur les habiletés, l'expérience ou la préparation à la pratique, mais s'en distinguent. Les sections suivantes approfondissent ces constats.

1. Fondements des connaissances en AJ

Fait encourageant, la recherche confirme que toutes les facultés de droit forment leurs étudiantes et étudiants à l'AJ, à des degrés divers. Certaines offrent des cours autonomes sur les fondements traditionnels de l'AJ, tandis que d'autres intègrent des thèmes d'AJ dans des cours de droit substantiel, directement ou indirectement. Plusieurs cours présentent la théorie et les principes de l'AJ, ou des thèmes liés à l'AJ et des concepts de pratique centrée sur les personnes. Certaines facultés intègrent ce contenu au programme obligatoire de première année, mais la plupart des cours ou programmes cliniques sont offerts à titre optionnel dans les années supérieures.

Parmi l'ensemble des cours examinés, les cours doctrinaux constituent le type dominant (244; 76,5 %). Ce constat contraste avec les cours axés sur les habiletés et les cours expérientiels, qui comptent respectivement 37 et 38 fiches. Cette observation prend tout son sens lorsqu'on examine la répartition des compétences du WCCP dans les cours examinés :

Tableau 1.0 Arrimage aux compétences du WCCP dans 326 cours de droit canadiens

Compétence du WCCP	Cours présentant un arrimage documenté
1.3 EDI et AJ	168
3.1 Expériences autochtones/effets du colonialisme	108
1.1 Déontologie/normes professionnelles	59
3.2 Réconciliation dans la pratique juridique	59
6.5 Représentation	44
5.2 Recherche juridique	41
4.4 Collaboration/relations professionnelles	32
5.3 Analyse juridique/élaboration de stratégies	23
2.2 Rédaction d'actes juridiques	22
4.2 Établir des relations avec la clientèle	14
5.1 Collecte/évaluation de l'information	14
7.1 Bien-être (personnel et au travail)	14
1.2 Professionnalisme/autoréflexion/mentorat	12
7.2 Gestion du travail et des dossiers	10

7.3 Utilisation responsable de la technologie	10
6.3 Conseil juridique	6
2.1 Communication adaptée au public	5
4.5 Intelligence émotionnelle/pratique tenant compte des traumatismes	5
6.2 Approche centrée sur la clientèle	3
4.1 Évaluer la pertinence de la relation avocat-client	2
6.1 Cerner les objectifs et gérer les attentes de la clientèle	2
7.4 Connaissances en facturation, comptabilité et finances	2
4.3 Gérer les relations avec la clientèle	1
6.4 Représenter les intérêts du client	1
2.3 Communication en temps opportun	0

Les approches centrées sur la clientèle relèvent de plus d'un domaine du WCCP (p. ex. domaines 4 et 6). Ces attentes supposent l'écoute active, une communication empathique et une pratique tenant compte des traumatismes. Les occurrences reflètent des cours qui employaient la terminologie précise du WCCP dans leur intitulé, leur description ou leurs objectifs et résultats d'apprentissage. Bien d'autres cours pourraient toucher des domaines de compétences non recensés ici en raison des limites des données disponibles.

Fait à noter, les compétences du WCCP les moins présentes sont étroitement liées à l'établissement et à la gestion d'une relation suivie avec la clientèle, alors que l'accent porte surtout sur les connaissances substantielles et les habiletés juridiques traditionnelles. Il pourrait s'agir d'une lacune du cursus, sachant toutefois que les descriptions de cours et les résultats d'apprentissage peuvent sous-estimer ce que les enseignants couvrent et évaluent réellement.

Un examen semblable selon le type de cours montre comment les parcours de cours en AJ se rattachent aux objectifs de compétences documentés du WCCP :

Tableau 2.0 Type de cours et parcours documentés fondés sur les compétences (échantillon)

Type de cours	Compétences documentées
Doctrinal	Concepts, principes et théorie relatifs à : EDI/AJ; droit et ordres juridiques autochtones; réconciliation; déontologie et responsabilité professionnelle; droit substantiel
Axé sur les habiletés	Déontologie; rédaction juridique; recherche; représentation; analyse juridique; entrevue/relations avec la clientèle; technologie
Expérientiel	AJ; représentation; expériences autochtones; gestes de réconciliation; collaboration; conseil juridique; entrevue/relations avec la clientèle; approches centrées sur la clientèle

Parmi les cours doctrinaux, 52,9 % présentent un lien direct avec l'EDI et l'AJ, et 37,7 % mettent l'accent sur la connaissance du droit et des ordres juridiques autochtones et de la réconciliation. En comparaison, l'établissement et le maintien de relations avec la clientèle apparaissent moins souvent (15,9 %). Puisque le WCCP fait expressément de la gestion des relations avec la clientèle et du conseil des attentes fondamentales à l'entrée dans la profession, il s'agit d'une lacune significative des parcours éducatifs en AJ.

Les cours axés sur les habiletés offrent le meilleur rendement au regard des résultats du WCCP. Ils combinent régulièrement, entre autres, communication avec la clientèle, rédaction, analyse et responsabilité professionnelle. Le conseil juridique et la communication dominent aussi dans la catégorie de l'apprentissage expérientiel.

Le cursus concentre les occasions de formation en AJ dans les cours des années supérieures. La première année met l'accent sur l'apprentissage doctrinal : parmi les 48 cours de première année en AJ examinés, seuls trois sont axés sur les habiletés et deux sont expérientiels. Compte tenu des 74,8 % de cours optionnels, l'acquisition de connaissances et de compétences substantielles en AJ demeure facultative plutôt que de constituer un socle garanti tout au long du cursus. Il en ressort une transition plus faible entre la connaissance des enjeux d'AJ et leur intégration dans des habiletés de pratique centrée sur les personnes, liées à des compétences clés comme l'entrevue, la détermination des objectifs de la clientèle, la communication avec la clientèle, le maintien des relations et la gestion de la pratique.

2. Cliniques juridiques, écoles de terrain et autres activités d'apprentissage expérientiel

Toutes les facultés de droit canadiennes offrent une expérience clinique ou un stage externe qui place les personnes étudiantes dans des rôles de service ou de défense des droits en milieu communautaire. Certaines cliniques ont une vocation expresse d'AJ ou de justice sociale; d'autres offrent des services limités de représentation et de conseil à des personnes aux prises avec le système de justice pénale ou familiale.

La formation clinique et expérientielle constitue un meilleur pont entre les connaissances en AJ et les habiletés pratiques que ne le sont les seuls cours. Dans l'ensemble des activités cliniques, de terrain et d'apprentissage expérientiel, l'EDI et l'AJ apparaissent dans 67 % des fiches. Les habiletés en représentation, en recherche juridique, en rédaction et en analyse juridique sont bien représentées. Les personnes étudiantes ont de nombreuses occasions de transposer leurs connaissances doctrinales dans un travail juridique concret et un service juridique communautaire. L'enseignement fondé sur l'expérience vécue a aussi été pris en compte; il varie selon les cours et les expériences cliniques où des membres de la communauté et des personnes invitées interviennent en classe.

Les cliniques communautaires prédominent, suivies des cliniques facultaires ou étudiantes. Un examen thématique semblable à celui des autres sections fait ressortir les parcours cliniques suivants en AJ, étroitement liés aux attentes du WCCP :

Tableau 3.0 Parcours cliniques en AJ et compétences développées (326 fiches)

Activité clinique ou expérientielle en AJ	Nombre d'occurrences	Principales compétences du WCCP développées
Services directs à la clientèle/aide juridique	59	AJ/EDI; représentation; collecte d'information; recherche; rédaction
Pauvreté, logement et sécurité du revenu	36	AJ; représentation; collecte d'information; analyse juridique
Intérêt public/défense systémique des droits/réforme du droit	34	Représentation; AJ; analyse; recherche; collecte d'information
Égalité/droits de la personne/lutte contre la discrimination	27	AJ; représentation; recherche; rédaction
Famille, droit des aînés et justice de genre	21	AJ; collecte d'information; représentation; gestion des dossiers

Règlement des différends/médiation	17	Collecte d'information; représentation; rédaction; recherche; analyse
Services juridiques en matière criminelle/carcérale	11	AJ; collecte d'information; représentation; rédaction
Justice autochtone/réconciliation	10	Expériences autochtones; AJ; réconciliation; représentation
Justice en matière de santé, de handicap et de santé mentale	9	AJ; collecte d'information; représentation; analyse
Immigration	8	AJ; collecte d'information; représentation; recherche
Affaires/finances/investisseurs	7	AJ; communication; représentation
Technologie/innovation/conception de services	2	Technologie; AJ; communication; rédaction

La plus forte densité de compétences multiples se trouve dans les activités de règlement des différends et de médiation, de justice en matière de santé, de handicap et de santé mentale, de défense systémique des droits et d'intérêt public, et de réforme du droit.

La répartition des compétences du WCCP révèle aussi d'importantes similitudes et différences avec les données sur les cours. Les compétences du WCCP dans les données cliniques et expérientielles figurent à l'annexe J. Les constats confirment que l'apprentissage clinique et expérientiel fait l'essentiel du travail pour transposer les connaissances substantielles dans la pratique en AJ. Les personnes étudiantes y pratiquent l'entrevue, la collecte d'information, la rédaction, la recherche, la représentation, le conseil juridique et la gestion des dossiers à bien plus grande échelle. Mais les données publiques sur les résultats et les objectifs d'apprentissage reflètent rarement toute l'étendue du développement des habiletés en AJ centrées sur les personnes. Ainsi, comme pour les cours, l'absence de compétences du WCCP relatives notamment à la communication avec la clientèle, à la détermination et à la gestion de ses objectifs et attentes, à l'approche centrée sur la clientèle et au bien-être ne signifie pas que les occasions cliniques et expérientielles n'offrent pas de formation à la pratique centrée sur la clientèle. Toutefois, l'absence de liens explicites avec ces compétences dans les données disponibles – qui peuvent influencer sur le choix d'un programme par les personnes étudiantes – constitue une lacune importante à combler.

Le parcours clinique le plus solide combine service direct à la clientèle et pratique structurée des compétences. Parmi les autres constats sur les activités cliniques et expérientielles, notons des :

- **Lacunes en pratique centrée sur la clientèle :** les cliniques documentent souvent la communication avec la clientèle, l'entrevue, la recherche, le conseil et la représentation,

mais n'indiquent pas systématiquement si les personnes étudiantes apprennent à cerner les objectifs de la clientèle, à gérer ses attentes, à maintenir une communication et une relation suivies ou à appliquer expressément une approche centrée sur la clientèle.

- **Transition vers la pratique** : des compétences comme la gestion des dossiers apparaissent en termes généraux, mais plusieurs compétences liées à la pratique (p. ex. domaine 7 du WCCP) sont nettement absentes de l'information publique.
- **Preuve des apprentissages** : les données d'évaluation cliniques et expérientielles ne permettaient pas systématiquement de tirer des conclusions sur les résultats ou attentes d'apprentissage. De nombreuses cliniques favorisent sans doute un développement important des compétences, mais celui-ci pourrait être mieux documenté publiquement.

D'après l'information disponible, il est possible de valoriser l'expérience clinique en AJ en établissant un lien plus clair avec les compétences centrées sur la clientèle issues du WCCP.

3. Parcours en AJ issus d'initiatives facultaires et étudiantes

Les conférences et colloques, l'apprentissage expérientiel et les programmes formels constituent les parcours les plus porteurs parmi les initiatives menées par le corps professoral et les facultés.

Tableau 4.0 Parcours facultaires en AJ (sélection parmi 189 fiches)

Parcours facultaire	Nombre d'activités	Compétence en AJ
Conférence/colloque	34	Sensibilisation à l'AJ; débat sur le système de justice; égalité; idées centrées sur la clientèle; échanges interdisciplinaires
Apprentissage expérientiel/appliqué	16	Représentation; technologie; formation de l'identité professionnelle; droit et ordres juridiques autochtones
Centre/institut/laboratoire/pôle	12	Infrastructure de recherche; innovation; collaboration en AJ; production de connaissances

Mobilisation des connaissances	11	Éducation juridique du public; sensibilisation à l'AJ
Programme formel/parcours curriculaire	10	Connaissances contextuelles approfondies; droit autochtone; justice sociale; spécialisation professionnelle
Recherche/travaux savants	6	Collecte de données probantes; recherche sur les compétences; mesure de la justice
Financement/soutien institutionnel	5	Programmation en AJ
Engagement/énoncé institutionnel	3	Témoigne d'une priorité institutionnelle
Innovation/rayonnement	3	Liens avec la communauté; innovation en justice

Tableau 5.0 Arrimage aux compétences du WCCP dans les activités facultaires (n = 100, sélection parmi les 189 fiches du tableau 4.0)

Compétence du WCCP	Initiatives présentant un arrimage documenté
1.1 Déontologie/normes professionnelles	1
1.2 Professionnalisme/autoréflexion	5
1.3 EDI et AJ	56
2.1 Communication adaptée au public	6
2.2 Actes juridiques/rédaction	1
2.3 Communication en temps opportun	0
3.1 Expériences autochtones/effets du colonialisme	11
3.2 Réconciliation dans la pratique	4
4.1 Pertinence de la relation avocat-client	0
4.2 Établir des relations avec la clientèle	1
4.3 Gérer les relations avec la clientèle	0
4.4 Collaboration professionnelle	7
4.5 Intelligence émotionnelle/pratique tenant compte des traumatismes	2
5.1 Collecte/évaluation de l'information	1
5.2 Recherche juridique	2
5.3 Analyse juridique/stratégie	2

6.1 Objectifs et attentes de la clientèle	0
6.2 Approche centrée sur la clientèle	4
6.3 Conseil juridique	0
6.4 Représenter les intérêts du client	1
6.5 Représentation	5
7.1 Bien-être (personnel et au travail)	1
7.2 Gestion du travail et des dossiers	1
7.3 Technologie	5
7.4 Facturation/comptabilité/finances	0

Ces arrimages aux compétences du WCCP sont encourageants, car ils témoignent d'un lien solide avec la formation et les habiletés en EDI et en AJ, suivies des expériences des peuples autochtones et des effets du colonialisme. Ils ne dessinent toutefois pas de voie claire pour de nombreuses autres compétences clés en AJ liées à la relation avec la clientèle, qui complèteraient un parcours de formation en AJ. Les compétences absentes sont d'ailleurs largement associées à la gestion de la clientèle dans la pratique. Aucune fiche facultaire ne montre explicitement comment sont soutenus la communication en temps opportun, le maintien de la relation avec la clientèle et la détermination de ses objectifs. Cela ne veut pas dire que ces compétences ne sont pas couvertes ailleurs, mais que les initiatives facultaires portent surtout sur les enjeux généraux du système de justice, les dimensions contextuelles de la pratique et la recherche. Il semble possible d'y intégrer une formation relationnelle, en conseil et en gestion de la pratique.

4. Note sur les méthodes d'évaluation

Les méthodes d'évaluation varient, la plupart s'apparentant aux modèles classiques d'examen de mi-session ou final ou de travail de recherche, une faible part de l'évaluation reposant sur la participation en classe. Certaines facultés (par exemple l'Université de Calgary, Thompson Rivers et l'Université de Victoria, entre autres) intègrent des modes d'évaluation plus réflexifs, tels que :

- des journaux ou essais réflexifs sur le développement des habiletés;
- des jeux de rôle et des balados; et
- des discussions et activités sur le professionnalisme dans des contextes intersociétaux.

Parmi les 167 fiches pour lesquelles une méthode d'évaluation est documentée, les examens écrits traditionnels, travaux, essais, mémoires, recherches et rédactions dominent (120 cours; 71,9 %). Parmi les méthodes émergentes figurent les activités de participation (78 cours; 46,7 %), suivies de la plaidoirie ou des présentations orales (50 cours; 29,9 %). Les chiffres dépassent le total, car les cours recourent souvent à plus d'un type d'évaluation. L'évaluation explicitement

interpersonnelle ou centrée sur les personnes demeure la plus rare, avec six cours (3,6 %). Dans l'ensemble, le contenu des cours et les évaluations semblent offrir peu d'encadrement pour une pratique réflexive et une résilience globales. La fragmentation des approches d'évaluation rend difficile de mesurer comment, et dans quelle mesure, les compétences de pratique centrée sur les personnes sont évaluées.

L'examen des données d'évaluation pour l'ensemble du jeu de données révèle aussi des constats importants. Les travaux écrits figurent dans 81 % des cours doctrinaux assortis d'une catégorie d'évaluation, contre 73,3 % des cours axés sur les habiletés et 22,7 % des cours expérientiels. Les cours axés sur les habiletés tendent aussi à diversifier l'évaluation :

- 36,7 % : évaluation orale ou de performance;
- 30,0 % : exercices réflexifs; et
- 16,7 % : performance interpersonnelle ou centrée sur la clientèle.

Neuf facultés ont fourni des précisions sur des méthodes d'évaluation alternatives visant à développer les compétences de manière non conventionnelle. Des activités comme les exercices de retour réflexif, les jeux de rôle ou simulations et les balados amènent les personnes étudiantes à développer et à démontrer diverses stratégies de communication, des techniques de pratique contextualisées, le partage et la vulgarisation accessibles des connaissances ainsi que la résolution de problèmes. Des évaluations comme des plaintes simulées en matière de droits de la personne ou la pratique d'habiletés de règlement autochtone des différends introduisent des solutions centrées sur la clientèle et la communauté et la capacité de rédiger des arguments et des conclusions réflexifs. Ces efforts, parmi d'autres visant à amener les personnes étudiantes à repenser le modèle de prestation des services juridiques, montrent que l'évaluation des compétences peut s'appuyer sur des productions et des comportements observables variés qui donnent vie au droit substantiel.

Bien que les lignes directrices réglementaires s'attendent à ce que les juristes communiquent, établissent des relations, conseillent, négocient et gèrent les besoins et attentes de la clientèle, les modèles d'évaluation des facultés accordent encore un poids considérable à la capacité d'écrire sur le droit ou de l'analyser plutôt qu'à la capacité de travailler efficacement avec la clientèle. Ce constat ne vise que les modèles d'évaluation utilisés dans les cours. Les occasions cliniques et expérientielles ne révélaient pas suffisamment leurs méthodes d'évaluation pour permettre une analyse semblable et fiable.

5. Cartographie d'ensemble des parcours éducatifs en AJ

Cinq parcours se dégagent des données, chacun remplissant une fonction éducative importante :

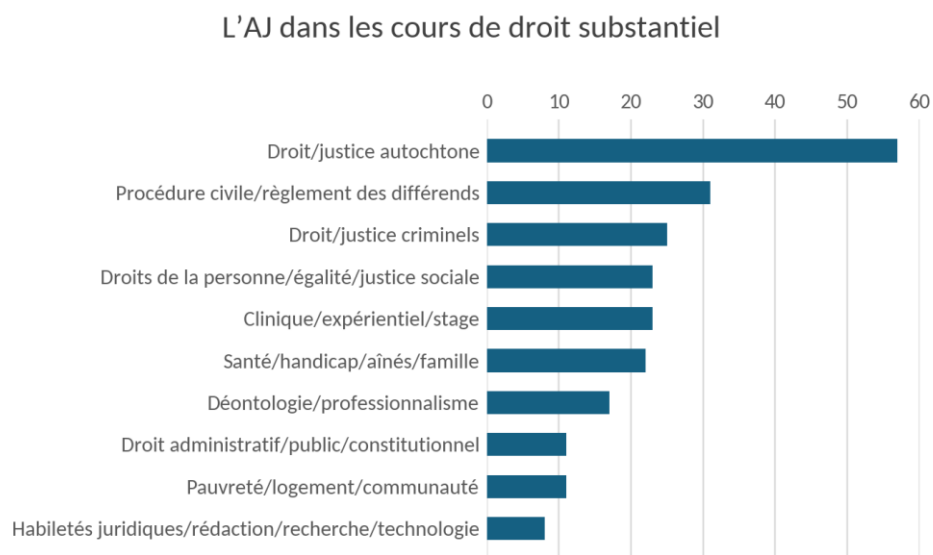
Tableau 6.0 Principales fonctions éducatives associées à chaque parcours

Parcours	Principale fonction éducative
Cours doctrinaux	Introduire et approfondir les connaissances en matière de justice, de droit substantiel, de déontologie, d'égalité, de droit et d'ordres juridiques autochtones, ainsi que les capacités d'analyse
Cours axés sur les habiletés	Exercer la communication, la rédaction, l'entrevue, la négociation, le conseil et la représentation
Cliniques/apprentissage expérientiel	Intégrer les habiletés dans des contextes supervisés de service à la clientèle ou de pratique
Initiatives étudiantes	Forger l'identité en AJ, l'orientation vers l'intérêt public, les liens avec la communauté et l'esprit d'initiative
Initiatives facultaires	Créer un écosystème institutionnel de l'AJ par la recherche, l'innovation, l'engagement public et l'apprentissage contextuel

Ces parcours peuvent être interreliés, mais ils occupent des étapes distinctes du développement global des compétences en AJ. Un examen régional montre que le Québec (93,4 %) et le Canada atlantique (87,2 %) dominent le créneau des cours doctrinaux. L'Ouest canadien mène pour les cours axés sur les habiletés (17,1 %), et l'Ontario se distingue par ses occasions expérientielles (16,7 %). La prédominance doctrinale du Québec ne signifie pas que l'apprentissage appliqué y est absent. Fait intéressant, le modèle québécois tend à intégrer les thèmes d'AJ dans les cours de droit substantiel. On sait aussi, d'après les données sur les cours présentées plus haut, que les cours consacrés à l'AJ offrent de la profondeur, mais que son intégration dans les cours de droit substantiel assure une plus grande portée, surtout dans les cours obligatoires ou fondamentaux de première ou de deuxième année.

À l'échelle des cours, le regroupement des 296 cours dont l'intitulé ne porte pas expressément sur l'AJ fait ressortir les catégories de droit substantiel suivantes comme parcours potentiels d'intégration de l'AJ :

Figure 9.0 Intégration de l'AJ dans le cursus de droit substantiel (n = 228 fiches)



La recherche confirme que l'AJ ne se limite pas aux cours dont l'intitulé porte sur la justice. Il est souvent présent dans des cours traditionnels comme le droit administratif, la procédure civile, le droit criminel, la déontologie et le professionnalisme, le droit et les ordres juridiques autochtones, les droits de la personne, le droit de la santé et de la famille et le règlement des différends, entre autres. Fait à noter, le droit et la justice autochtones occupent une place importante dans l'ensemble du droit substantiel. Étendre la formation en AJ dans les facultés de droit canadiennes exige d'élargir le cursus pour y inclure un apprentissage doctrinal, pratique et expérientiel sur les peuples autochtones, leurs droits et ordres juridiques, le colonialisme et des pratiques de réconciliation significatives.

Les données sur les initiatives étudiantes et les cliniques révèlent d'importants parcours de préparation à la pratique :

Tableau 7.0 Parcours éducatifs en AJ selon les données étudiantes et cliniques

Parcours	Milieu d'apprentissage	Habiletés et connaissances clés	Compétences du WCCP développées ¹⁶⁵	Données cliniques et issues des initiatives
1. Orientation vers l'AJ et identité professionnelle	Groupes étudiants, PBSC, comités d'AJ, organismes d'intérêt public, initiatives en EDI et sur les expériences autochtones	Reconnaître les obstacles à la justice; EDI; réseaux professionnels; orientation vers l'intérêt public	1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 4.4	Participation; recherche; éducation du public; activités communautaires; initiatives de défense des droits
2. Préparation clinique initiale	Cours cliniques d'introduction, stages pratiques	Entrevue; collecte d'information; communication; déontologie; recherche	1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 5.2	Entrevues/accueil; recherche; information juridique; apprentissage réflexif lorsque documenté
3. Service direct supervisé à la clientèle	Cliniques d'aide juridique et communautaires; cliniques en droit de la famille, du logement, des personnes handicapées, de l'immigration, autochtone et de la pauvreté	Interaction avec la clientèle; rédaction; recherche; conseil; collaboration	2.1–2.2, 4.2–4.5, 5.1–5.3, 6.3	Accueil de la clientèle; recherche; conseil; actes juridiques; travail sur dossiers

¹⁶⁵ Voir le WCCP pour l'intitulé de la compétence correspondant à ces numéros, *supra* note 88.

4. Représentation et résolution de problèmes	Cliniques intensives, cliniques de litige, travail devant les tribunaux administratifs, règlement des différends, stages externes	Représentation; stratégie; plaidoirie; négociation; résolution de problèmes systémiques	5.1–5.3, 6.3–6.5	Argumentation écrite; audiences; représentation; litige; négociation; stratégie juridique
5. Pratique spécialisée en AJ	Cliniques autochtones, en santé, handicap, pauvreté, migration, droit des aînés, lutte contre la discrimination et enjeux systémiques	Service juridique adapté au contexte; sensibilisation aux traumatismes; représentation spécialisée; travail interdisciplinaire	1.3, 3.1–3.2, 4.4–4.5, 6.3–6.5	Travail spécialisé auprès de la clientèle; collaboration communautaire; réforme du droit; défense stratégique des droits

6. Discussion – lacunes et possibilités

Notre examen des parcours éducatifs en AJ a fait ressortir les forces clés exposées plus haut – dont l'intérêt croissant pour les traditions juridiques autochtones, une bonne répartition des parcours en AJ au Canada et un éventail d'occasions cliniques qui permettent à au moins une partie des personnes étudiantes de développer diverses compétences. Nous relevons toutefois des lacunes et des possibilités que les facultés de droit et les autres établissements de formation juridique pourraient considérer dans l'adaptation continue de leurs programmes :

- Si l'AJ semble bien intégré aux options facultatives, son inscription au cursus **obligatoire** – au moyen de cours dédiés ou de modules dans d'autres cours – renforcerait la formation en AJ de tous les futurs juristes.
- Intégrer l'AJ **plus tôt** dans le cursus, comme le font déjà certaines facultés, permettrait aux personnes étudiantes d'aborder le reste de leurs études dans une perspective d'AJ.
- Développer davantage de cours **axés sur les habiletés et expérientiels** compléterait la solide offre de cours doctrinaux et permettrait d'acquérir des compétences qui, bien

qu'essentielles dans les référentiels canadiens, sont moins présentes dans les facultés. Par exemple, les données australiennes mettent en avant la formation supervisée en milieu de travail et des pratiques d'évaluation particulières comme portes d'entrée vers la pratique en AJ.

- La création d'une offre **dédiée** à l'AJ renforcerait l'importance accordée à ce thème, au-delà de son intégration ponctuelle dans d'autres cours.
- Les enseignants pourraient envisager des **méthodes d'évaluation non traditionnelles** qui évaluent et développent un éventail différent de compétences, par exemple des évaluations réflexives ou une formation à la résilience.
- Certains **thèmes** gagneraient à être davantage mis en avant dans le cursus en AJ, notamment la pratique centrée sur les personnes et la technologie. De même, certaines **compétences** gagneraient à bénéficier de parcours supplémentaires, notamment l'établissement et la gestion de la relation avocat-client, la communication accessible, l'écoute active et la pratique tenant compte des traumatismes. Ces compétences offrent au cursus l'occasion d'aider les personnes étudiantes à passer des connaissances aux habiletés pratiques.

◆ APPEL À L'ACTION POUR LA FORMATION EN AJ

Ces constats appellent à l'action. Ils invitent les facultés de droit, la profession juridique et les autres acteurs de la justice à réfléchir à la place – ou à l'absence – de l'AJ dans leur offre de formation, et à la contribution – ou non – de cette offre au développement de compétences en AJ au sein de professions juridiques dont la mission devrait inclure la résolution de la crise de l'AJ.

Ces constats ont aussi amené notre équipe à envisager d'autres mesures. Comme le soulignait le rapport *Avenirs en droit* de l'ABC, les organismes de formation juridique au-delà des facultés de droit et des organismes de réglementation ont un rôle à jouer pour offrir aux personnes étudiantes plus de souplesse et de choix quant à la manière d'apprendre et au contenu de leur apprentissage.¹⁶⁶ Pour contribuer modestement à cet effort, nous avons entrepris – dans le cadre de l'Initiative d'éducation à l'AJ – de combler certaines lacunes relevées dans le présent rapport.

Nous avons conçu un cours autonome en ligne sur l'AJ, offert gratuitement à toute personne intéressée. Le cours propose une introduction générale à l'AJ : les fondements de la crise, les causes des besoins juridiques non comblés, les conséquences des problèmes juridiques non résolus et un aperçu des solutions et réformes proposées ou envisageables. Une première partie du cours sera lancée à l'automne 2026; la suite viendra en temps opportun.

Ce cours a nécessairement une portée limitée. Un cours d'introduction laisse de côté bien des détails et des nuances et, surtout, le format en ligne ne permet pas les interactions, les évaluations réflexives et le contact direct avec les personnes justiciables qui enrichissent l'enseignement de l'AJ et l'expérience de formation. Malgré ces limites, nous espérons que le cours servira de porte d'entrée aux personnes étudiantes qui n'ont pas accès à une formation en AJ dans leur faculté, ou aux juristes qui n'ont pas encore étudié l'AJ, pour commencer à explorer le domaine et, peut-être, poursuivre avec d'autres formations.

Comme l'a déjà suggéré le professeur Lapper, ce cours pourrait éventuellement devenir un certificat en AJ. Parrainé, par exemple, par une organisation nationale d'AJ ou une organisation professionnelle, ce certificat inciterait les personnes étudiantes à saisir plusieurs occasions complémentaires de développer leurs compétences en AJ, reconnaîtrait leurs efforts et favoriserait l'émergence d'une communauté de personnes étudiantes et de juristes engagés en AJ au Canada. Quelle que soit l'issue de ces initiatives, nous espérons que d'autres se joindront à nous pour élaborer des formations visant à renforcer la formation en AJ de la prochaine génération de juristes.

¹⁶⁶ ABC, *Avenirs en droit*, *supra* note 23 à la p 59.

◆ ANNEXES

Annexe A : Cadre de la justice centrée sur les personnes de l'OCDE¹⁶⁷



¹⁶⁷ OCDE, *Framework*, *supra* note 98 à la p 26.

Annexe B : Mise en œuvre de l'appel à l'action no 27 de la CVR par les ordres professionnels canadiens

Ordre professionnel	Statut	Notes
Alberta	Supprimé	<i>The Path</i> (cours obligatoire) éliminé en vertu du projet de loi 13, <i>Regulated Professions Neutrality Act</i> ¹⁶⁸
Colombie-Britannique	Mis en œuvre	Indigenous Intercultural Course ¹⁶⁹
Manitoba	Mis en œuvre	Cours de l'ABC <i>The Path: Your Journey Through Indigenous Canada</i> ¹⁷⁰
Nouveau-Brunswick	Partiel	Contenu autochtone intégré au programme d'admission au barreau. ¹⁷¹ Cours sur les compétences culturelles en cours d'élaboration. ¹⁷²
Terre-Neuve-et-Labrador	Mis en œuvre	Section sur les compétences culturelles autochtones offerte dans le cours d'admission au barreau. ¹⁷³
Territoires du Nord-Ouest	Mis en œuvre	Cours obligatoire sur les compétences culturelles, au choix : <i>The Path – Your Journey Through Indigenous Canada</i> , ou <i>An Introduction to Living Well Together</i> , ou « <i>Indigenous Canada</i> » de l'Université de l'Alberta. ¹⁷⁴

¹⁶⁸ *Regulated Professions Neutrality Act*, SA 2025, c R-13.3, art 8, interdit à un organisme de réglementation professionnelle d'exiger d'un professionnel réglementé, ou d'une personne qui souhaite le devenir, qu'il suive une formation portant sur l'un ou plusieurs des sujets suivants : a) la compétence culturelle; b) les biais inconscients; c) la diversité, l'équité ou l'inclusion; d) tout autre sujet précisé par règlement.

¹⁶⁹ Law Society of British Columbia, « Indigenous Intercultural Course » (Vancouver, consulté le 18 août 2026), en ligne : <<https://www.lawsociety.bc.ca/for-lawyers/professional-development/indigenous-intercultural-course/>>. Voir aussi *Law Society Rules*, Part 3 – Protection of the Public, règles 3-28.1, 3-28.11 et 3-28.2.

¹⁷⁰ Law Society of Manitoba, « The Path » (Manitoba, consulté le 18 août 2026), en ligne : <<https://lawsociety.mb.ca/regulation/education-requirements/the-path/#toggle-id-16>>. Voir aussi *Rules of the Law Society of Manitoba* (p. ex. règle 2-81.1(7) – le défaut de suivre *The Path* sans excuse raisonnable peut constituer un manquement professionnel).

¹⁷¹ Barreau du Nouveau-Brunswick, « Bar Admission Program Guide » (8 mai 2026) à la p 22, en ligne (pdf) : <https://lawsociety-barreau.nb.ca/uploads/LSNB_BAP_Program_Guide_EN_2026_20271.pdf>.

¹⁷² Barreau du Nouveau-Brunswick, « Rapport annuel 2026 » à la p 105, en ligne (pdf) : <<https://lawsociety-barreau.nb.ca/uploads/RapportAnnuel2026.pdf>> (« Les versions finales du module 2 (Droits du traité au Canada) et du module 3 (Proclamation royale) sont maintenant terminées, et les travaux se poursuivent avec les modules additionnels »). Voir aussi Barreau du Nouveau-Brunswick, Comité de vérité et réconciliation, *Council Policy 23: Path to Reconciliation* (13 septembre 2019), en ligne (pdf) : <https://flsc-s3-storage-pub.s3.ca-central-1.amazonaws.com/LSNB_Council_Policy_23_Pathway_to_Reconciliation.pdf>.

¹⁷³ Law Society of Newfoundland and Labrador, « Advancing Reconciliation Through Indigenous Engagement and Access to Justice Initiatives » (3 juin 2026), en ligne : <<https://lsnl.ca/advancing-reconciliation-through-indigenous-engagement-and-access-to-justice-initiatives/>>.

¹⁷⁴ Law Society of the Northwest Territories, *Mandatory Cultural Competency Course*, en ligne : <<https://lawsociety.nt.ca/for-lawyers/mandatory-cultural-competency-course/>>.

Nouvelle-Écosse	Mis en œuvre	Contenu couvert par le programme d'admission au barreau du CPLED.
Nunavut	Mis en œuvre	Contenu couvert par le programme d'admission au barreau du CPLED. Tous les membres en exercice doivent suivre chaque année une heure de formation continue sur les compétences culturelles. ¹⁷⁵
Ontario	Mis en œuvre	<i>Shared Pathways: Legal Education About Indigenous Ontario</i> , cours obligatoire de sensibilisation à la culture autochtone récemment approuvé. ¹⁷⁶
Île-du-Prince-Édouard	Mis en œuvre	Formation sur les compétences culturelles exigée de tous les membres en exercice. Renvoi au cours de l'ABC <i>The Path: Your Journey through Indigenous Canada</i> . ¹⁷⁷
Québec	Mis en œuvre	Les candidats à l'exercice doivent suivre un cours en ligne de 3 heures, « <i>Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les avocats</i> ». ¹⁷⁸
Saskatchewan	Mis en œuvre	Contenu couvert par le programme d'admission au barreau du CPLED et par diverses activités de formation professionnelle continue. ¹⁷⁹
Yukon	Mis en œuvre	Formation professionnelle continue sur les compétences culturelles conforme au contenu recommandé par l'appel à l'action no 27. ¹⁸⁰ Subvention offerte aux membres qui s'inscrivent au cours de l'Université du Yukon <i>Yukon First Nations 101</i> . ¹⁸¹

¹⁷⁵ Law Society of Nunavut, « Continuing Legal Education » (consulté le 18 août 2026), en ligne :

<https://www.lawsociety.nu.ca/index.php/en/continuing-legal-education-cle?language_content_entity=en>.

¹⁷⁶ Barreau de l'Ontario, « Approbation d'un cours de sensibilisation à la culture autochtone » (2026), en ligne :

<<https://lso.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelles/nouvelles-2026/approbation-d%E2%80%99un-cours-de-sensibilisation-a-la-culture-autochtone>> (« Le cours sera mis en place progressivement. Les titulaires de permis pourront le suivre en fin 2026. Cette exigence entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027. Les titulaires de permis assujettis aux exigences de FPC à partir de cette date disposeront de deux ans pour suivre ce cours en ligne gratuit d'une durée de six heures. Les titulaires de permis actuels sont tenus de suivre le cours avant le 31 décembre 2028 »).

¹⁷⁷ Law Society of Prince Edward Island, *Mandatory Continuing Professional Development Policy*, (mise à jour en juin 2024) à l'art 3(b), en ligne (pdf) :

<<https://lawsocietypei.ca/media/files/Mandatory%20CPD%20Policy,%20June%202024.pdf>>.

¹⁷⁸ Barreau du Québec, « L'engagement du Barreau envers les communautés autochtones » (consulté le 27 août 2026), en ligne : <<https://www.barreau.qc.ca/fr/ordre/equite-diversite-engagement-barreau/engagement-barreau-communautes-autochtones/>>.

¹⁷⁹ Law Society of Saskatchewan, *Truth and Reconciliation Continuing Professional Development* (décembre 2025), en ligne (pdf) : <<https://www.lawsociety.sk.ca/wp-content/uploads/truth-and-reconciliation-continuing-professional-development-1.pdf>>.

¹⁸⁰ Law Society of Yukon, « CPD Requirements », en ligne : <<https://lawsocietyyukon.com/for-the-lawyer/continuing-professional-development/>>.

¹⁸¹ Law Society of Yukon, « Yukon First Nations 101 », Université du Yukon, en ligne :

<https://lawsocietyyukon.com/cpd_event/yukon-first-nations-101/>.

Annexe C : Rubriques institutionnelles utilisées pour la recherche sur les parcours éducatifs

- Méthodes d'évaluation (si disponibles)
- Campagnes ou initiatives
- Compétences
- Intitulés des cours ou programmes
- Type de cours ou de programme (p. ex. J.D., certificat, clinique, formation continue, réglementaire)
- Mode de prestation (en personne, en ligne, hybride, etc.)
- Descriptions de cours (y compris les liens vers des plans de cours passés ou actuels)
- Niveau du cours (p. ex. première année, années supérieures)
- Objectifs du cours
- Crédits (pondération ou heures)
- Apprentissage (y compris résultats et compétences, le cas échéant)
- Perfectionnement professionnel
- Ressources
- Formation

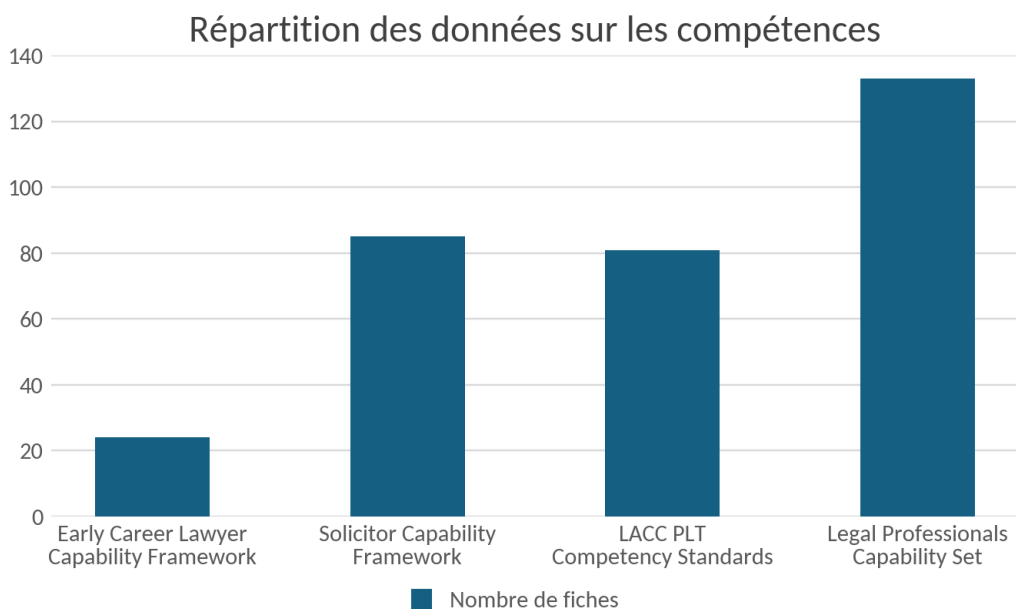
Annexe D : Mots-clés de recherche sur les parcours en AJ

- Accès à la justice
- Justice administrative / droit administratif
- Litige civil
- Communication avec la clientèle / entrevue avec la clientèle
- Clinique
- Engagement communautaire
- Droit criminel (axé sur la justice pénale ou les cours comportant des volets d'AJ)
- Règlement des différends
- Diversité
- Égalité / équité (inégalité/iniquité)
- Déontologie
- Expérientiel
- Droit de la famille (justice familiale)
- Sciences humaines
- Droits de la personne
- Inclusion / inclusivité
- Aide juridique
- Technologie juridique
- Droit de la pauvreté
- Responsabilité professionnelle
- Intérêt public / éducation juridique du public
- Justice réparatrice
- Primauté du droit
- Personne non représentée
- Droit de l'aide sociale
- Travail social

Annexe E : Liste des rubriques institutionnelles—Recherche sur les compétences

- « Pour les avocats » ou « Pour les solicitors/barristers »
- Microcertification
- Formation
- Codes de déontologie
- Campagnes ou initiatives
- Compétences
- Apprentissage
- Adhésion (limitée aux exigences de compétence comme critères d'admissibilité)
- Perfectionnement professionnel
- Ressources

Annexe F : Répartition des données sur les compétences selon le référentiel (Australie)



Note : n = 323 fiches.

Annexe G : Liste des facultés de droit canadiennes

L'équipe a recueilli des données publiques auprès de 24 facultés de droit au Canada, dont la liste complète figure ci-dessous.¹⁸²

- Université Dalhousie – Schulich School of Law
- Université Lakehead – Bora Laskin Faculty of Law
- Lincoln Alexander School of Law, Toronto Metropolitan University
- Université McGill – Faculté de droit
- Université Queen's – Faculty of Law
- Université Thompson Rivers – Faculty of Law
- Université de l'Alberta – Faculty of Law
- Université de la Colombie-Britannique – Peter A. Allard School of Law
- Université de Calgary
- Université Laval – Baccalauréat en droit*
- Université du Manitoba – Faculty of Law
- Université de Moncton – Faculté de droit*
- Université de Montréal – Faculté de droit*
- Université du Nouveau-Brunswick – Faculty of Law
- Université d'Ottawa
 - Section de droit civil*
 - Section de common law
- Université du Québec à Montréal – Faculté de science politique et de droit*
- Université du Québec en Outaouais – Département de droit*
- Université de la Saskatchewan – College of Law
- Université de Sherbrooke – Faculté de droit*
- Université de Toronto – Faculty of Law
- Université de Victoria – Faculty of Law
 - Juris Doctor et Juris Indigenarum Doctor
- Université de Windsor – Windsor Law
- Université Western – Western Law
- Université York – Osgoode Hall Law School

¹⁸² Lorsque l'information des facultés était en français (marquée d'un * dans la liste ci-dessus), l'équipe a utilisé les outils en ligne de Google Traduction, validés par l'expertise interne en traduction de l'équipe, pour produire l'information comparative en anglais.

Annexe H : Profil des données sur les cours (24 facultés de droit)

Profil des données	Profil
Cours dont l'intitulé mentionne l'« accès à la justice » (ou un lien direct avec l'AJ)	30 (9.4%)
Valeur en crédits	
Valeur moyenne en crédits	3
Valeur médiane en crédits	3
Cours assortis d'une valeur de « 0 » crédit (participation seulement)	2
Fiches assorties d'une seule valeur en crédits	304
Obligatoire / optionnel	
Cours obligatoires	78
Cours optionnels	231
Niveau du cours	
Cours de 1re année	48
Cours de 2e année	12
Cours de 2e ou 3e année	267
Cours de 3e ou 4e année	10

Note : Les programmes et cours d'études supérieures ont été exclus. Les moyennes de crédits excluent les entrées regroupées par l'équipe et quelques valeurs aberrantes.

Annexe I : Exemples de domaines de droit—Cliniques juridiques facultaires au Canada

- Droit des affaires
- Droit civil
- Droit criminel
- Droits des personnes handicapées
- Droit de l'emploi
- Droit de l'environnement
- Droit de la famille (y compris la violence entre partenaires intimes)
- Logement
- Droits de la personne
- Immigration
- Droit et traditions juridiques autochtones
- Droit de la pauvreté
- Droit carcéral

Annexe J : Compétences du WCCP (n = 133 fiches d'apprentissage clinique et expérientiel)

Compétence du WCCP	Fiches cliniques et expérientielles
1.3 Égalité/diversité/accès à la justice	65
6.5 Représentation	38
5.2 Recherche juridique	30
5.1 Collecte/évaluation de l'information	28
2.2 Actes juridiques/rédaction	22
5.3 Analyse juridique/stratégie	22
1.1 Déontologie/normes professionnelles	16
2.1 Communication adaptée au public	14
7.2 Gestion du travail et des dossiers	14
6.3 Conseil juridique	13
4.2 Établir des relations avec la clientèle	12
4.4 Collaboration professionnelle	12
3.1 Expériences autochtones/effets du colonialisme	10
6.4 Représenter les intérêts du client	9
1.2 Professionnalisme/autoréflexion	9
4.5 Intelligence émotionnelle/pratique tenant compte des traumatismes	8
3.2 Réconciliation dans la pratique	6
7.3 Technologie	2
4.1 Pertinence de la relation avocat-client	2
4.3 Gérer les relations avec la clientèle	1
2.3 Communication en temps opportun	0
6.1 Objectifs et attentes de la clientèle	0
6.2 Approche expressément centrée sur la clientèle	0
7.1 Bien-être	0
7.4 Facturation/comptabilité/finances	0